



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2026.0000476515

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 1000137-61.2021.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que são apelantes JOÃO NABOR ZANETTI, EMERSON PEREIRA BLAIA, MAURO ANTONIO GREGIO SOARES, LUCAS JOÃO BRAGA, GIANE GODOY, MACIEL DO CARMO COLPAS, RODRIGO PRANUVI VECCHIATI e JOSE PAULO DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator(a), que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Presidente) E OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.

São Paulo, 19 de maio de 2026.

MARCOS ZILLI

Relator

Assinatura Eletrônica

Voto nº 12.508

16ª Câmara de Direito Criminal

Apelação Criminal nº 1000137-61.2021.8.26.0411

Apelantes: Maciel do Carmo Colpas, João Nabor Zanetti, José Paulo de Almeida, Emerson Pereira Blaia, Mauro Antonio Gregio Soares, Rodrigo Pranuvi Vecchiati, Lucas João Braga e Giane Godoy

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pacaembu

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. OPERAÇÃO ATOLEIRO. FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993) E DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/1967). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINARES: A) VIOLAÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO; B) VIOLAÇÃO DAS REGRAS DE CONEXÃO; C) VIOLAÇÃO À IMPARCIALIDADE JUDICIAL; D) VIOLAÇÃO DA ESTABILIDADE DA DEMANDA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. SUBSIDIARIAMENTE READEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS, MODIFICAÇÃO DOS REGIMES PRISIONAIS. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM READEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS. DECLARAÇÃO, EX OFFICIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES LUCAS E JOSÉ PAULO PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

1. CASO EM EXAME.

1.1. Apelações interpostas pelas defesas de MACIEL DO CARMO COLPAS, JOÃO NABOR ZANETTI, JOSÉ PAULO DE ALMEIDA, EMERSON PEREIRA BLAIA, MAURO ANTONIO GREGIO SOARES, RODRIGO PRANUVI VECCHIATI, LUCAS JOÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

BRAGA e GIANE GODOY contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pacaembu, que, julgando parcialmente procedente a ação penal:

a) absolveu o corréu **ALEX FERNANDO RAFAEL** da imputação da prática do delito tipificado pelo art. 90, da Lei nº 8.666/1993, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal;

b) absolveu o corréu **GUILHERME VIEIRA GARCIA** da imputação da prática dos delitos tipificados pelo art. 90 da Lei nº 8.666/1993, por duas vezes, na forma consumada e uma na forma tentada, e pelo art. 1º, inciso I, combinado com o §1º, primeira parte, do Decreto-lei nº 201/1967, na forma do art. 29 do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal;

c) absolveu os corréus **SIVALDO SANCHES DE MAGALHÃES** e **ORIOVALDO LOURENÇO DE OLIVEIRA** da imputação da prática dos delitos tipificados pelo art. 1º, inciso I, combinado com o §1º, primeira parte, do Decreto-lei nº 201/1967, na forma do art. 29 do Código Penal, por duas vezes, pelo art. 297, §1º, do Código Penal, por quatro vezes, e pelo art. 311-A do Código Penal, por quatro vezes, os dois últimos delitos na forma dos artigos 29 e 71 do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal;

d) condenou o apelante **MACIEL** à pena de 13 anos, 5 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 65 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 90 da Lei 8.666/1993, por quatro vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, e no art. 90 da Lei 8.666/1993, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal, todos em concurso material; e 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 1º, inciso I, combinado com o §1º, primeira parte, do Decreto-Lei nº 201/1967, por quatro vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, e art. 1º, inciso I, combinado com o §1º, primeira parte, do Decreto-Lei nº 201/1967, por diversas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal, além da inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação;

e) condenou o apelante **JOSÉ PAULO** à pena de 8 anos e 8 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 44 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 90 da Lei 8.666/1993, por quatro vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, e no art. 90 da Lei 8.666/1993, na forma do art. 14, inciso II, do Código

Penal, todos em concurso material; e 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 1º, inciso I, combinado com o §1º, primeira parte, do Decreto-Lei nº 201/1967, por quatro vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, e art. 1º, inciso I, combinado com o §1º, primeira parte, do Decreto-Lei nº 201/1967, por diversas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal;

f) condenou o apelante EMERSON à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, no mínimo legal, e 2 anos de detenção, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, como incurso no art. 90 da Lei 8.666/1993;

g) condenou o apelante JOÃO NABOR à pena de 5 anos e 1 mês de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 18 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 90 da Lei 8.666/1993, por três vezes; e 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial aberto, como incurso no art. 1º, inciso I, combinado com o §1º, primeira parte, do Decreto-Lei nº 201/1967, por quatro vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, e art. 1º, inciso I, combinado com o §1º, primeira parte, do Decreto-Lei nº 201/1967, por diversas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal, além da inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação;

h) condenou a apelante GIANE à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como incurso no art. 1º, inciso I, combinado com o §1º, primeira parte, do Decreto-Lei nº 201/1967, por quatro vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, e art. 1º, inciso I, combinado com o §1º, primeira parte, do Decreto-Lei nº 201/1967, por diversas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal;

i) condenou o apelante LUCAS à pena de 1 ano, 9 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 9 dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, como incurso no art. 90 da Lei 8.666/1993, por duas vezes, e no art. 90 da Lei 8.666/1993, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal, por uma vez, todos na forma do art. 69 do Código Penal;

j) condenou o apelante RODRIGO à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como incurso no art. 1º, inciso I, combinado com o §1º, primeira parte, do Decreto-Lei nº 201/1967, por diversas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal;

k) condenou o apelante MAURO à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como incurso no art. 1º, inciso I, combinado com o §1º, primeira parte, do Decreto-Lei nº 201/1967, por quatro vezes, na forma do art. 71 do Código Penal.

1.2. A defesa de JOSÉ PAULO pugna pela absolvição, invocando fragilidade probatória e ausência de dolo. Subsidiariamente, pede a fixação de regime prisional mais brando e concessão de penas alternativas.

1.3. A defesa de EMERSON BLAIA postula pela absolvição por insuficiência de provas e ausência de prejuízo ao erário.

1.4. A defesa de JOÃO NABOR pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente pede a redução da reprimenda, afastamento da continuidade delitiva, modificação do regime prisional e concessão de penas alternativas.

1.5. A defesa de GIANE postula pela absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo. Subsidiariamente, pede o afastamento das majorantes e do concurso de crimes, a concessão do sursis ou redução da pena pecuniária.

1.6. A defesa de LUCAS pugna pela concessão de perdão judicial. Subsidiariamente, pede a redução da reprimenda, o reconhecimento da confissão, o afastamento da continuidade delitiva e a redução da pena pecuniária.

1.7. As defesas de RODRIGO e MAURO pugnam pela absolvição por atipicidade subjetiva (erro de tipo). Subsidiariamente, pedem o reconhecimento da participação de menor importância, a concessão de perdão judicial, o afastamento da continuidade delitiva, a substituição da pena pecuniária pela multa ou redução do montante, bem como a extinção da pena substituída.

1.8. A defesa de MACIEL alega, preliminarmente, nulidades processuais por violação à regra de impedimento, violação do foro por prerrogativa de função, violação das regras de conexão e violação do princípio da estabilidade da demanda. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo. Subsidiariamente, pede a readequação da reprimenda.

2. DO FATO SUBMETIDO A JULGAMENTO.

2.1. Apelantes MACIEL, JOSÉ PAULO, JOÃO NABOR, LUCAS e EMERSON BLAIA condenados pela prática do delito tipificado pelo art. 90 da Lei 8.666/1993 – os dois primeiros por cinco vezes, o terceiro e o quarto por três vezes e o último por uma vez –, porque, nas circunstâncias fático-temporais descritas na denúncia, fraudaram, mediante prévio ajuste e combinação, o caráter competitivo de procedimentos licitatórios da Prefeitura de Pacaembu, com o intuito de obterem, para si, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, sendo que uma das condutas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

2.2. MACIEL, JOSÉ PAULO, JOÃO NABOR, GIANE, MAURO e RODRIGO ainda foram condenados pela infração penal prevista pelo art. 1º do Decreto-Lei 201/1967 – os quatro primeiros por duas vezes em continuidade delitiva e os dois últimos por uma vez em continuidade delitiva – por terem desviado verbas públicas em proveito próprio e alheio.

3. RAZÕES DE DECIDIR.

3.1. Preliminares. Competência penal. Violação ao foro por prerrogativa de função não verificada. Apelante MACIEL que, ao tempo das investigações, exercia mandato de Prefeito da cidade de Pacaembu. Instauração de procedimento de investigação criminal que tinha como alvo a apuração de supostas infrações penais praticadas por servidores e empresários. Decretação das interceptações das comunicações telefônicas dos alvos da investigação. Deflagração da Operação Atoleiro que culminou com a prisão preventiva dos corréus. Envolvimento de MACIEL apurado durante o regular desdobramento das apurações, notadamente diante dos relatos dos colaboradores. Acordos de colaboração premiada homologados perante o Tribunal de Justiça em obediência à regra do foro especial (art. 29, X, da Constituição Federal). Ausência de elementos que sustentassem a tese defensiva de que o apelante teria sido alvo de investigação velada.

3.2. Com o término do mandato do então Prefeito, houve o oferecimento de denúncia, perante o primeiro grau de jurisdição, em razão da prática dos fatos ora apurados. Manutenção da tramitação do feito perante o primeiro grau de jurisdição na medida em que, à época dos fatos, vigia entendimento jurisprudencial de que o foro por prerrogativa de função exigiria contemporaneidade e pertinência temática entre os fatos em apuração e o exercício da função pública, de

modo que o fim de um mandato acarretava a cessação do foro por prerrogativa de função, ressalvados os casos em que se tivesse operado o término da instrução processual (Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ – Supremo Tribunal Federal).

3.3. Nova orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 232.627/DF. Prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. Aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvando todos os atos praticados com base na jurisprudência anterior. Nova orientação firmada quando o presente feito se encontrava em fase recursal. Preservação dos atos processuais realizados com fundamento da jurisprudência outrora predominante.

3.4. Conexão e continência. Pleito objetivando a reunião de todas as ações penais relativas à Operação Atoleiro sob a alegação de conexão probatória (art. 76, III, do CPP). Descabimento. Facultatividade de desmembramento dos processos (art. 80 do CPP). Medida que visa evitar tumulto processual. Complexidade da causa e pluralidade de acusados. Inexistência de risco de decisões conflitantes porquanto todos os feitos tramitam perante o Juízo da 1ª Vara de Pacaembu. Precedentes do STJ e do TJSP.

3.5. Parcialidade judicial. Não acolhimento. Defesa que não se desincumbiu de seu ônus em demonstrar a relação de parentesco entre os magistrados que supostamente teriam atuado em ações conexas. Decisões especificamente apontadas pela defesa que foram proferidas por uma única magistrada - e não por seu esposo, conforme alegado pela defesa - a qual atuou em feitos conexos à presente ação. Situação que não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas pela legislação processual. Hipóteses de impedimento previstas em rol taxativo, não se admitindo analogia ou interpretação extensiva. Precedentes do STF e do STJ.

3.6. Estabilidade da demanda. Alegação de que os sucessivos aditamentos promovidos ao longo da ação penal prejudicaram o direito de defesa. Nulidade não verificada. Denúncia aditada uma única vez. Aditamento realizado após a concessão de ordem de habeas corpus que reconheceu a ilicitude dos diálogos em que MACIEL foi interceptado. Supressão das provas ilícitas com a inclusão de novos fatos apurados, bem como a expansão dos limites subjetivos com a inclusão de corréu no polo passivo.

3.7. Violação aos princípios do contraditório e da ampla

defesa não evidenciada. Aditamento realizado oportunamente, sendo assegurada a manifestação das partes sobre os novos termos da imputação. Prejuízo não evidenciado. Precedentes do STJ.

3.8. Conflito temporal de leis penais. Crimes praticados ainda sobre a vigência das disposições penais da Lei 8.666/1993. Posterior vigência da Lei 14.133/2021. *Novatio legis in pejus*. Impossibilidade de aplicação retroativa (art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal).

3.9. Mérito. Condenação adequada. Conjunto probatório que revela a existência de um conluio criminoso entre agentes públicos e privados para fraudar licitações promovidas pela Prefeitura de Pacaembu. Existência de combinação entre os empresários JOSÉ PAULO e EMERSON BLAIA com o ex-Prefeito MACIEL, seu Secretário de Administração JOÃO NABOR e o Secretário de Licitações LUCAS os quais direcionavam os procedimentos de licitação em benefício de JOSÉ PAULO. A partir do prévio ajuste, todo o procedimento burocrático era direcionado pelo alto escalão da Prefeitura a fim de contemplar JOSÉ PAULO com o objeto licitado, inexistindo verdadeira competição entre os licitantes. Para a realização da finalidade espúria e acobertamento dos ilícitos, os empresários e agentes políticos ainda contavam com a complacência dos funcionários públicos que, mesmo cientes do flagrante direcionamento dos certames, não apenas se omitiam, mas também colaboravam ativamente para a realização dos crimes licitatórios. Para viabilizar o direcionamento, ora restringia-se a publicidade do certame, ora valiam-se de interposta pessoa - EMERSON BLAIA -, ora suprimiam as exigências de qualificação técnica, ora comprometiam-se a fornecer materiais quando da execução do contrato, assegurando, assim, que JOSÉ PAULO ofereceria proposta aquém do valor de mercado. Além dos crimes licitatórios, apurou-se o desvio de verbas públicas quando da execução de contratos administrativos para a realização das obras públicas na modalidade empreitada global, uma vez demonstrado que o desvio de recursos públicos para custear parcela dos materiais empregados.

3.10. Materialidade delitiva comprovada pela prova documental, notadamente as cópias dos procedimentos licitatórios, relatórios do Tribunal de Contas do Estado e os relatórios de investigação. Autoria comprovada pelos diálogos interceptados, pela prova documental e pelos relatos dos colaboradores.

3.11. Relato uniforme dos réus-colaboradores confirmando o direcionamento das licitações em prol de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

JOSÉ PAULO, bem como a atuação direta de **LUCAS JOÃO NABOR** e **MACIEL**, sendo que o último exercia poder de mando nos direcionamentos. Envolvimento de **EMERSON BLAIA** confirmado, notadamente, pelas conversas obtidas a partir da quebra de sigilo de dados do celular de **JOSÉ PAULO**. Busca e apreensão que resultou no encontro, em poder de **JOSÉ PAULO**, de orçamentos e outros documentos pertencentes a outras empresas.

3.12. Comprovação do desvio de verbas públicas a partir dos relatos dos colaboradores JOÃO NABOR, GIANE, MAURO e RODRIGO aliado ao conteúdo extraído do aparelho celular de JOSÉ PAULO e aos relatórios elaborados pelo Tribunal de Contas do Estado a partir da documentação apreendida nos autos. Demonstração de que, agindo sob a orientação de MACIEL, o empreiteiro JOSÉ PAULO adquiriu materiais de construção dos lojistas MAURO e RODRIGO, sendo que as referidas despesas particulares foram posteriormente encaminhadas ao Setor de Compras da Prefeitura onde GIANE, sob orientação de JOÃO NABOR, executou procedimento de “transformação de notas”, convertendo o montante em despesas do Município, propiciando a quitação das dívidas particulares com dinheiro público. Materiais adquiridos que foram empregados em obras públicas contratadas mediante regime de empreitada global.

3.13. Frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório (art. 90 da Lei 8.666/1993). Ausência de danos ao erário que não tem o condão de afastar a tipicidade delitiva. Delito que se consuma apenas com a frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, sendo irrelevante a comprovação de eventuais prejuízos financeiros ao Poder Público, ou mesmo enriquecimento indevido (Súmula 645/STJ). Impossibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre os quatro delitos, uma vez que foram praticados em anos distintos. Precedentes do STJ.

3.14. Desistência voluntária. Imputação da prática de crime tentado no que se refere à Tomada de Preços 01/2020. Licitação que tinha como objeto a contratação de obra de grande vulto. Direcionamento do certame em prol de **JOSÉ PAULO** através da publicação de edital com a supressão de requisito de qualificação técnica. Posterior desistência do empreiteiro comunicada aos servidores públicos e agentes políticos mancomunados. Retificação do edital com inclusão da qualificação suprimida. Delito não consumado em razão da vontade do principal beneficiado da fraude. Hipótese

de desistência voluntária. Absolvição de rigor.

3.15. Desvio de verbas públicas (art. 1º, I, Decreto-lei 201/1967). Tipificação correta na medida em que MACIEL, prevalecendo-se do cargo de Prefeito, agindo em concurso com JOÃO NABOR, GIANE, MAURO, RODRIGO e JOSÉ PAULO, desviou verbas públicas em proveito do último. Continuidade delitiva corretamente reconhecida. Precedente.

3.16. Individualização da pena.

3.16.1. Apelante MACIEL. 3.16.1.1. Crimes licitatórios.

Pena-base fixada acima do mínimo legal. Maus antecedentes afastados. Condenação antiga. Aplicação do Tema 150/STF. Culpabilidade exacerbada demonstrada. Redução do patamar de aumento para 1/5. Agravante prevista no art. 61, II, “g”, CP. Aumento em 1/6. **3.16.1.2. Desvio de verbas (Tomada de Preços 03/2017).** Pena-base fixada acima do mínimo legal. Maus antecedentes afastados. Condenação antiga. Aplicação do Tema 150/STF. Culpabilidade exacerbada demonstrada. Redução do patamar de aumento para 1/5. Reconhecimento do crime continuado com aumento em 1/4. **3.16.1.3. Desvio de verbas (Tomada de Preços 01/2019).** Pena-base fixada acima do mínimo legal. Maus antecedentes afastados. Condenação antiga. Aplicação do Tema 150/STF. Culpabilidade exacerbada demonstrada. Redução do patamar de aumento para 1/5. Reconhecimento do crime continuado com aumento em 1/3. **3.16.1.4. Concurso de infrações penais e regime prisional.** Aplicação do cúmulo material. Modificação do regime fechado para o semiaberto para o delito apenado com reclusão. Impossibilidade de substituição por penas restritivas de direito ou sursis. Manutenção da inabilitação, pelo prazo de 5 anos, para exercício de cargo ou função pública. Aplicação do comando previsto pelo art. 1º, §2º, do Decreto-lei 201/1967.

3.16.2. Apelante JOÃO NABOR. 3.16.2.1. Crimes licitatórios. Pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo legal. Culpabilidade exacerbada demonstrada.

Agravante prevista no art. 61, II, “g”, CP. Aumento em 1/6. Redução em metade por força de cumprimento de acordo de colaboração premiada. Correção de erro aritmético na dosimetria. **3.16.2.2. Desvio de verbas (Tomada de Preços 03/2017).** Pena-base fixada acima do mínimo legal. Culpabilidade exacerbada demonstrada. Aumento em 1/6. Redução em metade por força de cumprimento de acordo de colaboração premiada. Reconhecimento do crime continuado com aumento em 1/4. **3.16.2.3. Desvio de verbas (Tomada de Preços 01/2019).** Pena-base fixada acima do mínimo legal. Culpabilidade exacerbada demonstrada. Aumento em

1/6. Redução em metade por força de cumprimento de acordo de colaboração premiada. Reconhecimento do crime continuado com aumento em 1/3. 3.16.2.4. Concurso de infrações penais e regime prisional. Aplicação do cúmulo material. Fixação do regime semiaberto para o delito apenado com detenção e aberto para o delito apenado com reclusão. Impossibilidade de substituição por penas restritivas de direito ou sursis. Manutenção da inabilitação, pelo prazo de 5 anos, para exercício de cargo ou função pública. Aplicação do comando previsto pelo art. 1º, §2º, do Decreto-lei 201/1967.

3.16.3. Apelante LUCAS. 3.16.3.1. Crimes licitatórios. Pena-base fixada no mínimo legal. Agravante prevista no art. 61, II, “g”, CP. Aumento em 1/6. Impossibilidade de reconhecimento da confissão espontânea em razão da concomitante aplicação de benefício advindo da colaboração premiada. Precedentes do STJ. Redução em 2/3 por força de cumprimento de acordo de colaboração premiada. 3.16.3.2. Perdão judicial. Impossibilidade. Benefício não pactuado no acordo firmado com o Ministério Público. 3.16.3.3. Concurso de infrações penais e regime prisional. Aplicação do cúmulo material. Manutenção do regime aberto com substituição da pena corporal por restritivas de direito.

3.16.4. Apelante GIANE. 3.16.4.1. Desvio de verbas (Tomada de Preços 03/2017). Pena-base fixada no mínimo legal. Redução em metade por força de cumprimento de acordo de colaboração premiada. Reconhecimento do crime continuado com aumento em 1/4. 3.16.4.2. Desvio de verbas (Tomada de Preços 01/2019). Pena-base fixada no mínimo legal. Redução em metade por força de cumprimento de acordo de colaboração premiada. Reconhecimento do crime continuado com aumento em 1/3. 3.16.4.3. Concurso de infrações penais e regime prisional. Aplicação do cúmulo material. Manutenção do regime aberto com substituição da pena corporal por restritivas de direito.

3.16.5. Apelante JOSÉ PAULO. 3.16.5.1. Crimes licitatórios. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Circunstâncias mais reprováveis, uma vez que o apelante foi o principal articulador e beneficiário das fraudes. Aumento em 1/6. Redução ao mínimo legal por força da atenuante etária. Réu que contava com mais de 70 anos de idade ao tempo da sentença. 3.16.5.2. Desvio de verbas (Tomada de Preços 03/2017). Pena-base fixada acima do mínimo legal. Circunstâncias mais reprováveis, uma vez que o apelante foi o principal articulador e beneficiário dos desvios. Aumento em 1/6. Redução ao mínimo legal por força da atenuante etária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Réu que contava com mais de 70 anos de idade ao tempo da sentença. Reconhecimento do crime continuado com aumento em 1/4. 3.16.5.3. Desvio de verbas (Tomada de Preços 01/2019). Pena-base fixada acima do mínimo legal. Circunstâncias mais reprováveis, uma vez que o apelante foi o principal articulador e beneficiário dos desvios. Aumento em 1/6. Redução ao mínimo legal por força da atenuante etária. Réu que contava com mais de 70 anos de idade ao tempo da sentença. Reconhecimento do crime continuado com aumento em 1/3. 3.16.5.4. Concurso de infrações penais e regime prisional. Aplicação do cúmulo material. Fixação do regime semiaberto. Impossibilidade de substituição por penas restritivas de direito ou sursis.

3.16.6. Apelante EMERSON BLAIA. Pena-base fixada no mínimo legal. Regime aberto mantido com substituição da pena corporal por restritivas de direito.

3.16.7. Apelante MAURO. 3.16.7.1. Desvio de verbas (Tomada de Preços 03/2017). Pena-base fixada no mínimo legal. Redução em metade por força de cumprimento de acordo de colaboração premiada. Reconhecimento do crime continuado com aumento em 1/4. 3.16.7.2. Perdão judicial. Impossibilidade. Benefício não pactuado no acordo firmado com o Ministério Público. 3.16.7.3. Manutenção do regime aberto com substituição da pena corporal por restritivas de direito. Impossibilidade de substituição por pena de multa, uma vez que o acordo firmado com o Ministério Público prevê a aplicação de penas restritivas de direito. Valor da prestação pecuniária fixado em patamar proporcional considerando o prejuízo patrimonial. Pleito objetivando a extinção da pena pecuniária que deverá ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância.

3.16.8. Apelante RODRIGO. 3.16.8.1. Desvio de verbas (Tomada de Preços 01/2019). Pena-base fixada no mínimo legal. Redução em metade por força de cumprimento de acordo de colaboração premiada. Reconhecimento do crime continuado com aumento em 1/3. 3.16.8.2. Perdão judicial. Impossibilidade. Benefício não pactuado no acordo firmado com o Ministério Público. 3.16.8.3. Manutenção do regime aberto com substituição da pena corporal por restritivas de direito. Impossibilidade de substituição por pena de multa, uma vez que o acordo firmado com o Ministério Público prevê a aplicação de penas restritivas de direito. Valor da prestação pecuniária fixado em patamar proporcional considerando o prejuízo patrimonial. Pleito objetivando a extinção da pena pecuniária que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

deverá ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância.

3.17. Prescrição da pretensão punitiva. 3.17.1. Apelante LUCAS. Pena corporal fixada em 9 meses e 10 dias, desprezado o cúmulo material (art. 119 do CP). Prazo prescricional em 3 anos (art. 109, VI, do CP). Decurso do lapso temporal superior a 3 anos entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória. **3.17.2. Apelante JOSÉ PAULO.** Pena corporal fixada em 2 anos de detenção (crime licitatório) e 2 anos de reclusão (crime de desvio de verbas), desprezado o aumento decorrente da continuidade delitiva e do concurso material (art. 119 do CP). Prazo prescricional em 4 anos (art. 109, V, do CP). Apelante maior de 70 anos ao tempo da prolação da sentença. Redução do prazo em metade (art. 115 do CP). Decurso do lapso temporal superior a 3 anos entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

4. DISPOSITIVO.

Recursos conhecidos, preliminares não acolhidas e, no mérito: a) improvimento dos recursos de EMERSON e MAURO; b) parcial provimento dos recursos de MACIEL, JOÃO NABOR, LUCAS, GIANE, JOSÉ PAULO e RODRIGO. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade dos apelantes LUCAS e JOSÉ PAULO por força da prescrição retroativa.

5. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS:

Legislação: CF/1988, art. 29, X; Decreto-Lei nº 201/1967, art. 1º, I; Lei nº 8.666/1993, art. 90, art. 99; Código Penal, arts. 14, II, 15, 29, 33, 44, 45, 61, II, g, 64, 69, 71, 109, 115, 119.

Jurisprudência: Jurisprudência: STF, HC 232627, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12-03-2025. STF, AImp 165 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024. STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.566/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 17/8/2023. STJ, AgRg no HC n. 728.276/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022. STJ, AgRg no REsp n. 1.567.388/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 23/6/2017. STJ, HC n. 353.440/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

19/5/2017. STJ, HC n. 324.206/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe de 17/8/2015. STJ, AgRg no AREsp n. 1.802.966/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 13/4/2021. STJ, RHC n. 93.628/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 25/4/2018. STJ, AgRg no RHC n. 188.923/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023. STJ, AgRg no REsp n. 1.996.583/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022. STJ, EDcl no AgRg no HC n. 1.002.335/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025. STJ, AREsp n. 2.454.588/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024. STJ, HC n. 475.487/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 2/9/2019. STJ, HC n. 204.956/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/9/2012, DJe de 3/10/2012. STJ, AgRg no AREsp n. 2.720.836/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024. STJ, REsp n. 1.852.049/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 23/10/2020. STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC n. 897.411/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025. TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0002702-56.2022.8.26.0483; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Venceslau - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/07/2023; Data de Registro: 20/07/2023. TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0000997-41.2013.8.26.0288; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ituverava - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 15/10/2013; Data de Registro: 16/10/2013. TJSP; Apelação Criminal 0007178-22.2016.8.26.0266; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itanhaém - 1ª Vara; Data do Julgamento: 16/07/2024; Data de Registro: 17/07/2024.

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de

MACIEL DO CARMO COLPAS, JOÃO NABOR ZANETTI, JOSÉ PAULO DE ALMEIDA, EMERSON PEREIRA BLAIA, MAURO ANTONIO GREGIO SOARES, RODRIGO PRANUVI VECCHIATI, LUCAS JOÃO BRAGA e GIANE GODOY, contra a r. sentença proferida pela **MM.^a Juíza de Direito Luciana Amstalden Bertoncini, da 1ª Vara da Comarca de Pacaembu**, que, julgando parcialmente procedente a ação penal (fls. 5617/5708):

a) absolveu o corréu ALEX FERNANDO RAFAEL da imputação da prática do delito tipificado pelo art. 90, da Lei nº 8.666/1993, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal;

b) absolveu o corréu GUILHERME VIEIRA GARCIA da imputação da prática dos delitos tipificados pelo art. 90 da Lei nº 8.666/1993, por duas vezes na forma consumada e uma na forma tentada, e pelo art. 1º, inciso I, combinado com o §1º, primeira parte, do Decreto-lei nº 201/1967, na forma do art. 29 do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal;

c) absolveu os corréus SIVALDO SANCHES DE MAGALHÃES e ORIOVALDO LOURENÇO DE OLIVEIRA da imputação da prática dos delitos tipificados pelo art. 1º, inciso I, combinado com o §1º, primeira parte, do Decreto-lei nº 201/1967, na forma do art. 29 do Código Penal, por duas vezes, pelo art. 297, §1º, do Código Penal, por quatro vezes, e pelo art. 311-A do Código Penal, por quatro vezes, os dois últimos delitos na forma dos artigos 29 e 71 do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal;

d) condenou o apelante **MACIEL** à pena de 13 anos, 5 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 65 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 90 da Lei 8.666/1993, por quatro vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, e no art. 90 da Lei 8.666/1993, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal, todos em concurso material; e 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 1º, inciso I, combinado com o §1º, primeira parte, do Decreto-Lei nº 201/1967, por quatro vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, e art. 1º, inciso I, combinado com o §1º, primeira parte, do Decreto-Lei nº 201/1967, por diversas vezes, na forma do art. 71

do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal, além da inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação;

e) **condenou** o apelante **JOSÉ PAULO** à pena de 8 anos e 8 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 44 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 90 da Lei 8.666/1993, por quatro vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, e no art. 90 da Lei 8.666/1993, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal, todos em concurso material; e 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 1º, inciso I, combinado com o §1º, primeira parte, do Decreto-Lei nº 201/1967, por quatro vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, e art. 1º, inciso I, combinado com o §1º, primeira parte, do Decreto-Lei nº 201/1967, por diversas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal;

f) **condenou** o apelante **EMERSON** à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, no mínimo legal, e 2 anos de detenção, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, como incurso no art. 90 da Lei 8.666/1993;

g) **condenou** o apelante **JOÃO NABOR** à pena de 5 anos e 1 mês de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 18 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 90 da Lei 8.666/1993, por três vezes; e 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial aberto, como incurso no art. 1º, inciso I, combinado com o §1º, primeira parte, do Decreto-Lei nº 201/1967, por quatro vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, e art. 1º, inciso I, combinado com o §1º, primeira parte, do Decreto-Lei nº 201/1967, por diversas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal, além da inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação;

h) **condenou** a apelante **GIANE** à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por

restritiva de direitos, como incursa no art. 1º, inciso I, combinado com o §1º, primeira parte, do Decreto-Lei nº 201/1967, por quatro vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, e art. 1º, inciso I, combinado com o §1º, primeira parte, do Decreto-Lei nº 201/1967, por diversas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal;

i) **condenou** o apelante **LUCAS JOÃO** à pena de 1 ano, 9 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 9 dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, como incurso no art. 90 da Lei 8.666/1993, por duas vezes, e no art. 90 da Lei 8.666/1993, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal, por uma vez, todos na forma do art. 69 do Código Penal;

j) **condenou** o apelante **RODRIGO** à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como incurso no art. 1º, inciso I, combinado com o §1º, primeira parte, do Decreto-Lei nº 201/1967, por diversas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal;

k) **condenou** o apelante **MAURO** à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como incurso no art. 1º, inciso I, combinado com o §1º, primeira parte, do Decreto-Lei nº 201/1967, por quatro vezes, na forma do art. 71 do Código Penal.

Em suas razões, a defesa de **JOSÉ PAULO** pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Sustenta, em suma, que o apelante não agiu com dolo, que os serviços prestados à Prefeitura foram prestados e que não foi comprovado sobrepreço. Argumenta que o apelante seria notoriamente inábil para a condução da empresa de construção civil, tratando-se, ainda, de pessoa idosa e sem antecedentes desabonadores. Aduz, por fim, que sua conduta se enquadraria em mero ilícito civil. Caso mantida a condenação, pugna pela fixação do regime aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 5769/5775).

Por seu turno, a defesa de **EMERSON BLAIA** pugna, igualmente, pela absolvição por insuficiência probatória, argumentando que o apelante não integrava a suposta organização criminosa, tampouco estaria associado aos demais acusados. Invoca, ademais, a negativa ofertada pelo apelante e os relatos das testemunhas de defesa. Aduz, ainda, não ter sido comprovado o prejuízo ao erário, uma vez que os serviços contratados teriam sido prestados (fls. 5789/5796).

A defesa de **JOÃO NABOR** postula pela absolvição do apelante por insuficiência de provas. Argumenta, em síntese, que embora o apelante tivesse conhecimento dos desvios praticados a mando do corréu **MACIEL**, não teria colaborado com as ações. Sustenta que o apelante somente atuou em razão das ameaças e coações exercidas pelo então Prefeito que direcionava os certames a fim de contemplar o corréu **JOSÉ PAULO**, ressaltando que as ordens de **MACIEL** eram direcionadas aos funcionários do Setor de Licitações, em especial **LUCAS**. No que se refere ao desvio de valores, assinala que a escolha do material era feita pelos próprios empresários e que a transformação de notas era feita por **GIANE** e David. Destaca que o procedimento de tomada de preços não permitia o referido direcionamento. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena no mínimo legal, o afastamento da agravante, o afastamento da continuidade delitiva com reconhecimento de crime único ou a redução do patamar de aumento. Postula, ainda, pela modificação do regime prisional com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 5833/5872).

Em suas razões, a defesa de **GIANE** pugna pela absolvição quanto à acusação de desvio de verbas relativas aos procedimentos de Tomada de Preço 03/2017 e 01/2019. Argumenta que a apelante não teve qualquer envolvimento nos desvios os quais eram determinados por **MACIEL** diretamente ao corréu **LUCAS** a fim de favorecer o corréu **JOSÉ PAULO**. Sustenta, ademais, que as transformações de notas continham o “aceita” dos diretores e secretários das pastas, com a determinação de **JOÃO NABOR**, de modo que a apelante não tinha conhecimento dos desvios. Pontua que a apelante não teria agido com o dolo específico exigido pelo tipo penal. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das majorantes e do

concurso material de crimes, bem como pela concessão do *sursis*. Em caso de manutenção da pena restritiva de direitos, postula pelo afastamento da prestação de serviços à comunidade e a redução da pena pecuniária para 1 salário-mínimo (fls. 5897/5927)

A defesa de **LUCAS JOÃO**, em suas razões, insurge-se contra a reprimenda imposta. Postula, inicialmente, pela concessão de perdão judicial, sustentando que o apelante ostenta condições subjetivas favoráveis, além de ter colaborado na identificação dos coautores e das infrações penais praticadas. Destaca que o apelante confessou a prática delituosa e apresentou elementos de prova que foram determinantes para as investigações. Subsidiariamente, pugna pela redução da reprimenda em 2/3 com fundamento no art. 4º da Lei 12.850/2013, o reconhecimento da confissão espontânea e a sua compensação com a agravante, o afastamento do concurso material com a aplicação da continuidade delitiva e a redução da prestação pecuniária (fls. 5947/5960)

A defesa de **RODRIGO** pugna pela absolvição por atipicidade subjetiva, sustentando que o apelante incorreu em erro de tipo. Alega que o apelante não teria agido com o dolo específico exigido pelo tipo penal, qual seja, a intenção de lesar os cofres públicos. Destaca que, embora as notas não correspondam aos materiais entregues, houve o efetivo fornecimento de materiais na obra pública, aduzindo que o apelante não tinha conhecimento de que era responsabilidade do empreiteiro contratado fornecer o material usado na obra. Argumenta que o apelante não sabia que a empresa de **JOSÉ PAULO** fora contratada mediante empreitada global. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da participação de menor importância, a concessão de perdão judicial ou a redução da reprimenda em seu maior patamar por força da colaboração premiada, o afastamento da continuidade delitiva. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da nulidade da sentença diante da ausência de fundamentação quanto à impossibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direito e uma de multa. Nesse sentido, pede que os autos sejam restituídos ao primeiro grau para que a autoridade judiciária fundamente a substituição. Alternativamente, pugna pela substituição de uma pena restritiva de

direito pela multa e que seja considerada como quitada a pena de prestação pecuniária (fls. 5962/6002)

Em suas razões, a defesa de **MAURO** pugna, igualmente, pela absolvição diante da configuração de erro de tipo. Argumenta, em síntese, que o apelante não agiu com dolo exigido pelo tipo penal. Nesse ponto, sustenta que o apelante não tinha conhecimento do conluio entre os demais corréus e que desconhecia que a empresa vencedora do certame fora contratada por empreitada global. Frisa que todos os materiais solicitados à sua empresa foram entregues. Caso mantida a condenação, pugna pelo reconhecimento da participação de menor importância, a concessão de perdão judicial ou redução da reprimenda por força do cumprimento do acordo de colaboração premiada, o afastamento da continuidade delitiva. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da nulidade da sentença em razão de a autoridade judiciária não ter fundamentado os motivos pelos quais deixou de substituir a pena corporal por uma restritiva de direito e uma de multa, com a remessa dos autos ao primeiro grau para que a autoridade judiciária fundamente a substituição. Alternativamente, pugna pela substituição de uma pena restritiva de direito pela multa e que seja considerada como quitada a pena de prestação pecuniária (fls. 6005/6046)

Por fim, a defesa de **MACIEL** suscita questões preliminares. Inicialmente pugna pelo reconhecimento de nulidade, *ab initio*, do processo por violação à regra de impedimento, sustentando que a magistrada Dra. Ruth Menegatti realizou atos judiciais no presente feito e que seu marido, o também magistrado Dr. Rodrigo Menegatti, também proferiu decisões judiciais em processos criminais conexos (autos de nº 1000656- 70.2020.8.26.0411 e nº 1000577- 91.2020.8.26.0411). Invoca, ainda, violação às regras de conexão e continência diante do fracionamento da acusação em diversos processos, o que teria dificultado o exercício do contraditório e da ampla defesa por violar a estabilização da lide. Argumenta que todos os feitos tratam “*do mesmo assunto*” e que o fracionamento das ações poderia resultar em decisões conflitantes. Aponta, ademais, a violação ao foro por prerrogativa de função, sustentando que o apelante ocupava o cargo de

Prefeito e que os crimes teriam sido cometidos durante o exercício de seu mandato, de modo que o processo e julgamento deveria ter sido realizado pelo Tribunal de Justiça, nos termos do art. 29, X, da Constituição Federal e art. 74, I e II, da Constituição do Estado de São Paulo. Nesse sentido, alega que o Ministério Público detinha “*informações e documentos a respeito do caso, mas omitiu esse fato ao TJ-SP*”, indicando, ainda que o órgão acusador teria prorrogado as investigações por longo período até o apelante perder o mandato de Prefeito. Pugna, no mais, pelo reconhecimento de violação ao princípio da estabilidade da demanda, sustentando que o Ministério Público promoveu sucessivos aditamentos à denúncia quando a defesa já havia antecipado suas teses, alterando os limites das imputações “*em razão de investigações sigilosas que tramitavam paralelamente em relação à pretensão acusatória original*”. Aduz que a denúncia somente poderia ser aditada quando do surgimento de fatos novos, o que não ocorreu, de modo que os aditamentos deveriam ser tidos como ilegais, posto que inviabilizaram a apresentação de teses defensivas. No mérito, pugna pela absolvição do apelante pela prática do crime licitatório, invocando ausência de comprovação do elemento subjetivo, bem com ausência de comprovação da fraude nos certames. Destaca que todos os requisitos técnicos legais foram observados nos procedimentos de dispensa e que eventuais irregularidades caracterizariam, quando muito, ilícito de ordem administrativa. Caso mantida a condenação, postula pelo reconhecimento da continuidade delitiva. Com relação à imputação da prática do delito tentado, assevera que sequer houve o início dos atos executórios. Pugna, ainda, pela absolvição do apelante pela prática dos crimes de responsabilidade, invocando insuficiência probatória e ausência de dolo específico. Postula, ainda, em caso de condenação, o afastamento do concurso material, aplicando-se a continuidade delitiva. Manifestou, ainda, oposição ao julgamento virtual (fls. 6052/6112 e 6147)

Contrarrazoados (fls. 5821/5826 e 6118/6134), em parecer, a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento dos recursos (fls. 6151/6254).

Eis, em síntese, o relatório.

1. Do juízo de admissibilidade recursal

As apelações devem ser admitidas.

Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. Os recursos são cabíveis, pois a sentença é recorrível e as partes se valeram da via impugnativa adequada. Foram interpostos tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas. Também estão presentes os pressupostos subjetivos. As partes possuem legitimidade e interesse recursal, na medida em que almejam a obtenção de provimento diverso daquele obtido em sentença.

2. Síntese da imputação e dos termos do processo

Inicialmente, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando aos corréus **MACIEL DO CARMO COLPAS, JOÃO NABOR ZANETTI, LUCAS JOÃO BRAGA, GIANE GODOY, ALEX FERNANDO RAFAEL, GUILHERME VIEIRA GARCIA, SIVALDO SANCHES MAGALHÃES, RODRIGO PRANUVI VECCHIATI, MAURO ANTÔNIO GRÉGIO SOARES, EMERSON PEREIRA BLAIA e JOSÉ PAULO DE ALMEIDA** a prática dos delitos tipificados pelo art. 90 da Lei 8.666/1993 e art. 1º, inciso I, §1º, do Decreto-Lei 201/1967 (fls. 06/107). Após o recebimento da denúncia, sobreveio aditamento por meio do qual o órgão acusador incluiu o corréu **ORIOVALDO LOURENÇO DE OLIVEIRA** no polo passivo da demanda, excluiu os diálogos reconhecidos ilícitos por este Tribunal de Justiça, nos autos de *habeas corpus* 2058411-70.2021.8.26.0000, e incluiu a imputação da prática dos delitos tipificados pelos artigos 297 e 313-A do Código Penal (fls. 2553/2612).

Segundo consta da inicial acusatória, servidores da Prefeitura de Pacaembu e particulares teriam se estruturado em organização criminosa para fraudarem licitações e cometerem outros delitos com o intuito de obterem proveito

econômico e concentração de poder.

MACIEL, ex-Prefeito de Pacaembu, foi apontado como o líder da organização criminosa que ainda teria como membros os funcionários públicos **JOÃO NABOR** (Secretário Municipal de Administração e Finanças e de Planejamento Orçamentário), o qual exercia a função de ordenador de despesas; **GIANE** (Diretora de Compras); **LUCAS** (Secretário Municipal de Licitações); **ALEX** (Secretário de Negócios Jurídicos), **GUILHERME** (Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo) e **SIVALDO** (Secretário de Contabilidade). Referidos funcionários públicos, por atuação direta e a mando de **MACIEL**, mantinham relações espúrias com empresas e empresários da região com a finalidade de fraudarem, dirigirem e frustrarem a concorrência inerente aos certames públicos.

A organização criminosa ainda contaria com um núcleo empresarial, com destaque para a atuação de **JOSÉ PAULO** – proprietário da empresa *JP Topografia* – o qual seria amigo íntimo de **MACIEL** e, por tal razão, receberia privilégios com o direcionamento de licitações do município, desvio de verbas públicas e uso particular de mão de obra paga com dinheiro do erário em obras particulares. Para tanto, **JOSÉ PAULO** se utilizava de outras pessoas e empresas com o intuito de fraudar convites e/ou dispensas em conluio com **JOÃO NABOR** – atendendo a ordens de **MACIEL**.

Dentre esses terceiros, a denúncia destaca o papel **EMERSON BLAIA**, proprietário de microempresa homônima, o qual agia como “laranja” de **JOSÉ PAULO** nas contratações com o Município de Pacaembu, concorrendo com outras empresas igualmente ajustadas para direcionar a adjudicação do objeto licitado.

Ainda foi apurada a existência de confusão patrimonial entre as empresas *JP Topografia* e *Uniflora Viveiro*, vinculadas, respectivamente, aos corréus **JOSÉ PAULO** e **EMERSON BLAIA**. A denúncia destaca que, durante os procedimentos de busca, foram apreendidos diversos documentos na residência de **JOSÉ PAULO** os quais comprovam que os orçamentos apresentados eram forjados entre os acusados a fim de simularem concorrência entre os licitantes, ocultando o

conluio entre elas. Apurou-se que a empresa de **JOSÉ PAULO** executava o objeto licitado a despeito do contrato administrativo ter sido adjudicado à empresa de **EMERSON BLAIA**. Assim, ambos ajustavam previamente o envio dos orçamentos fraudulentos, arregimentavam empresas parceiras a fim de forjarem a concorrência e, assim, beneficiarem-se do contrato e adjudicação do objeto, com posterior divisão de valores entre ambos.

Narra a denúncia que os funcionários da Prefeitura tinham conhecimento da confusão entre as empresas, tanto é que tratavam com **JOSÉ PAULO** sobre os pagamentos efetuados em favor de **EMERSON BLAIA**, notadamente os corréus **GIANE, JOÃO NABOR, GUILHERME, LUCAS** e **ALEX**. Nesse aspecto, é apontado que **MACIEL** e **JOÃO NABOR** se valiam da relação espúria com **JOSÉ PAULO** para assegurar o direcionamento de outras licitações. Também foi destacada a atuação dos corréus **MAURO** e **RODRIGO**, titulares de empresas fornecedoras de materiais de construção, no auxílio aos ilícitos perpetrados pelos demais acusados.

No que se refere às condutas apuradas nos presentes autos, a denúncia e seu aditamento detalham a prática dos crimes de frustração do caráter competitivo de procedimento licitatório (art. 90 da Lei 8.666/90), apropriação de bens públicos (art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/1967), falsificação de documentos públicos (art. 297, §1º, do Código Penal) e inserção de dados falsos em sistemas de informações (art. 313-A do Código Penal), em continuidade delitiva e em concurso material, infrações penais supostamente cometidas no bojo de seis procedimentos de licitações abaixo descritos.

2.1. Tomada de Preços nº 03/2017

De acordo com a denúncia, em novembro de 2017, na sede da Prefeitura de Pacaembu (Av. José Galdino dos Santos, nº 987 – Centro, Pacaembu/SP), **MACIEL, JOÃO NABOR** e **JOSÉ PAULO**, em concurso de agentes, mediante ajuste e prévia combinação, fraudaram o caráter competitivo da Tomada de Preços nº 03 de 2017, com o intuito de obterem para si ou para outrem

vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.

Consta, ainda, que, entre novembro de 2017 e novembro de 2019, na sede da Prefeitura de Pacaembu/SP (Av. José Galdino dos Santos, nº 967), o então Prefeito **MACIEL**, em concurso com **JOÃO NABOR**, **GIANE**, **JOSÉ PAULO** e **MAURO**, desviou em proveito próprio e alheio, R\$ 17.321,99, rendas públicas no bojo do Contrato Administrativo fruto da Tomada de Preços nº 03/2017.

Consta, além disso, que, por ao menos 4 vezes, entre julho e dezembro de 2019, na sede da Prefeitura de Pacaembu (Av. José Galdino dos Santos, nº 987 – Centro, Pacaembu/SP), **MACIEL**, **JOÃO NABOR**, **GIANE**, **ORIOVALDO**, **SIVALDO** (agentes públicos, beneficiando-se do cargo), em concurso com **MAURO**, falsificaram, no todo ou em parte, documentos públicos consistentes em notas e documentos de liquidação de materiais entregues à Prefeitura, referentes às notas fiscais nº 7503, 7504, 7505 e 7506 de 2019.

Por fim, por ao menos 4 vezes, entre julho e dezembro de 2019, na sede da Prefeitura de Pacaembu (Av. José Galdino dos Santos, nº 987 – Centro, Pacaembu/SP), **MACIEL**, **JOÃO NABOR**, **GIANE**, **SIVALDO** (agentes públicos, beneficiando-se do cargo), em concurso com o particular **MAURO**, inseriram documentos falsos referentes às notas fiscais nºs 7503, 7504, 7505 e 7506 de 2019, nos sistemas informatizados ou banco de dados da Administração Pública, com a finalidade de obter vantagem indevida para si ou para outrem.

Conforme narrado pela denúncia, agindo previamente conluiado com os funcionários públicos em questão, **JOSÉ PAULO** frustrou o caráter competitivo do certame licitatório ao suprimir a concorrência mediante o fornecimento de preços aquém do mercado, a fim de assegurar a adjudicação do objeto licitado. Enquanto a Planilha Orçamentária estimava o custo em R\$217.298,26, a empresa *JP Topografia* adjudicou o objeto licitado por R\$182.500,00.

Restou apurado, contudo, que, durante a execução do contrato, a aquisição dos materiais utilizados foi efetuada pela própria Prefeitura ou com valores desviados de outros contratos. Apurou-se que **JOSÉ PAULO** pedia os

materiais a **JOÃO NABOR** o qual providenciava junto às empresas *MSA* ou *Giraldi*. Em seguida, após o acúmulo de diversos pedidos, por orientação de **MACIEL**, agindo através de **JOÃO NABOR**, o Setor de Compras transformava tais notas, convertendo-as em supostas compras do Município, quitando, em seguida, os débitos com os lojistas. Por tal motivo, **JOSÉ PAULO** conseguia ofertar preços competitivos a fim de frustrar o caráter competitivo da licitação.

Ademais, **MACIEL**, agindo em concurso com **JOÃO NABOR** e **GIANE**, além dos particulares **MAURO** e **JOSÉ PAULO**, desviaram verba pública em proveito do empreiteiro e do ex-prefeito, pagando material de obra contratada por empreitada global. Apurou-se o desvio de R\$17.321,99 os quais foram pagos através de quatro notas fiscais (nº 7503, 7504, 7505 e 7506) forjadas para criar obrigações financeiras em desfavor da Prefeitura.

A dinâmica da falsificação de notas funcionava da seguinte forma: através de orientação de **JOÃO NABOR** e com a chancela de **MACIEL**, o corréu **JOSÉ PAULO** postulava perante as empresas materiais que seriam entregues na obra contratada por empreitada global. Os pedidos eram convertidos em pedidos da Prefeitura – com os nomes de **JOÃO NABOR** e **GIANE** – com os materiais compatíveis àqueles previamente amparados em pregões anteriores. **SIVALDO** atestava a dotação orçamentária, permitindo a emissão de nota fiscal falsa e, em seguida, **ORIOVALDO** atestava a regularidade da nota declarando falsamente que recebeu o referido conteúdo, o qual jamais foi entregue a Prefeitura. Assim liquidava-se com verba pública material destinado ao particular **JOSÉ PAULO**, forjando-se o procedimento de compra, além de incluir-se no sistema informativo da Prefeitura materiais jamais entregues, assegurando a ocultação dos delitos anteriores.

2.2. Registro de Preços nº 09/2018

De acordo com a denúncia, entre fevereiro e abril de 2018, na sede da Prefeitura de Pacaembu (Av. José Galdino dos Santos, nº 987 – Centro, Pacaembu/SP), **MACIEL**, **JOÃO NABOR**, **LUCAS**, **ALEX**, **GUILHERME** e **JOSÉ PAULO**, em concurso de agentes, mediante ajuste e prévia combinação,

fraudaram o caráter competitivo do Registro de Preços nº 09 de 2018, com o intuito de obterem para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.

Consta, ainda, que, em 30 de maio de 2018, na sede da Prefeitura de Pacaembu/SP (Av. José Galdino dos Santos, nº 967), o então Prefeito **MACIEL**, em concurso com **JOÃO NABOR** e **JOSÉ PAULO**, desviou em proveito do empreiteiro, R\$ 1.473,96, rendas públicas no bojo de superfaturamento do Contrato Administrativo fruto do Registro de Preços nº 09/2018.

Conforme narrado pela denúncia, através de ordens de **JOÃO NABOR** e **MACIEL**, também era falseado o registro de preços sob a modalidade pregão a fim de beneficiar **JOSÉ PAULO**. Os corrêus utilizavam-se da legislação municipal, em especial o Decreto Municipal nº 3.777/2013, o qual dispensava maior publicidade aos pregões de até 150 mil reais.

No caso, o registro de preços foi inaugurado por **JOÃO NABOR** para a contratação de mão de obra para a limpeza de terrenos baldios da cidade. O projeto foi firmado por GUILHERME, no preço total de R\$142.740,00. O ofício requisitório da Secretaria de Infraestrutura, solicitou a contratação de empresa para a limpeza de 25 lotes, contudo, o projeto esclareceu que já havia empresa contratada para a limpeza e, assim, a contratação seria restrita ao calçamento, fixando, sem justificativa, estimativa de 125 lotes. Após a autorização de **MACIEL**, **GIANE** foi nomeada pregoeira e **ALEX** elaborou parecer jurídico pela regularidade e aprovação do procedimento. Com a publicação do edital ocorreu apenas no jornal local e tão somente **JOSÉ PAULO** manifestou interesse. Sem concorrência, **JOSÉ PAULO** foi agraciado com o contrato no valor de R\$141.500,00, cerca de 99% do valor estimado.

Narra a denúncia que **MACIEL**, **LUCAS**, **ALEX**, **GUILHERME** e **JOÃO NABOR** agiram de forma conjunta a fraudar a competição do Registro de Preços, assegurando a contratação de **JOSÉ PAULO**. O objeto do contrato não foi integralmente executado, ensejando prejuízo à Administração, sendo que R\$23.857,81 foram pagos a **JOSÉ PAULO**. Tais valores, contudo, caracterizaram

sobrepreço de 25%, ou seja, R\$5.964,45, valor esse desviado em favor do empreiteiro.

2.3. Tomada de Preços nº 01/2019

De acordo com a denúncia, em fevereiro de 2019, na sede da Prefeitura de Pacaembu (Av. José Galdino dos Santos, nº 987 – Centro, Pacaembu/SP), **MACIEL, JOÃO NABOR e JOSÉ PAULO**, em concurso de agentes, mediante ajuste e prévia combinação, fraudaram o caráter competitivo da Tomada de Preços nº 01 de 2019, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.

Consta, ainda, que, entre fevereiro e maio de 2019, na sede da Prefeitura de Pacaembu/SP (Av. José Galdino dos Santos, nº 967), o então Prefeito **MACIEL**, em concurso com **JOÃO NABOR, SIVALDO, RODRIGO e JOSÉ PAULO**, desviou em proveito do contratado, R\$ 25.947,43, consistente em materiais de construção pagos para a obra fruto da mencionada Tomada de Preços, contratada por empreitada global.

Por fim, consta que, entre fevereiro e maio de 2019, na sede da Prefeitura de Pacaembu/SP (Av. José Galdino dos Santos, nº 967), o então Prefeito **MACIEL**, em concurso com **JOÃO NABOR, GUILHERME, SIVALDO e JOSÉ PAULO**, desviou em proveito do contratado, R\$ 17.773,06, rendas públicas no bojo de superfaturamento do Contrato Administrativo fruto da Tomada de Preços nº 01, de 2019.

Conforme narrado pela denúncia, os acusados utilizaram idêntico *modus operandi* para fraudar a competição da licitação, ou seja, reduziram o valor estimado pela Prefeitura, com o oferecimento de preços aquém de mercado pelo empreiteiro, a fim de assegurar a adjudicação a **JOSÉ PAULO**. A desvantagem decorrente do oferecimento de preço competitivo foi recomposta novamente com a aquisição de materiais pela própria Prefeitura ou com valores desviados de outros contratos.

Na obra em questão, relativa à reforma do canteiro central da Avenida Rui Barbosa, parte dos tijolos, blocos pré-queimados, areia grossa, cimento, ferro, dentre outros materiais, no valor aproximado de R\$25.497,43, foram pagos pela Prefeitura através do procedimento de transformação de notas. A compra dos materiais na empresa *Giraldi*, pertencente ao corréu **RODRIGO**, foi feita após tratativa direta entre **JOÃO NABOR** e **JOSÉ PAULO** na qual o segundo forneceu a relação de materiais ao primeiro. Os produtos em favor de **MACIEL**, **JOÃO NABOR** e **JOSÉ PAULO**, incluídos no mesmo grupo e pagos conforme disponibilidade orçamentária, após autorização do funcionário SIVALDO. Para tanto, eram enviados e-mails para a empresa *Giraldi* usualmente com termos como “*acerto João*”, “*Rodrigo sabe*”.

No curso das apurações, o Tribunal de Contas encontrou, no interior da Prefeitura, os pedidos originais de material feitos por **JOSÉ PAULO**. Apurou-se que a remuneração, para compensar o desconto dado pelo empreiteiro na licitação, era determinado por **MACIEL**. Ainda foi apurado, pela Corte de Contas, superfaturamento na ordem de R\$17.773,06 em razão da inclusão de serviços desnecessários e da entrega, a menor, de postes metálicos e seus componentes, sendo que aqueles colocados estavam em desacordo com o projeto, o qual foi elaborado pelo corréu GUILHERME.

Em suma, narra a denúncia que **MACIEL**, **JOÃO NABOR** e **JOSÉ PAULO** agiram de forma consciente a fraudar a competição – ajustando previamente a remuneração para que o último pudesse oferecer valor abaixo do competitivo e assegurar a adjudicação do contrato administrativo. Em seguida, por meio de superfaturamento e do pagamento de materiais em obra contratada por empreitada global, **MACIEL**, em concurso com os funcionários públicos **JOÃO NABOR**, **ORIOVALDO** e **SIVALDO** desviaram a verba equivalente a R\$ 25.947,43 (materiais pagos pela Prefeitura a José Paulo), em benefício de terceiro/próprio – pagos à empresa de **RODRIGO**. Ademais, **MACIEL** e **JOÃO NABOR** e **GUILHERME**, juntamente com **JOSÉ PAULO**, agiram para desviar R\$ 17.773,06 dos cofres públicos, pelo superfaturamento da obra.

2.4. Tomada de Preços nº 01/2020

De acordo com a denúncia, entre janeiro e fevereiro de 2019, na sede da Prefeitura de Pacaembu (Av. José Galdino dos Santos, nº 987 – Centro, Pacaembu/SP), **MACIEL, JOÃO NABOR, LUCAS, GUILHERME e JOSÉ PAULO**, em concurso de agentes, mediante ajuste e prévia combinação, tentaram fraudar o caráter competitivo da Tomada de Preços nº 01 de 2020, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.

Conforme narrado pela denúncia, a Tomada de Preços nº 01/2020 consistiu na construção de cobertura metálica no Recinto de Rodeios de Pacaembu, sendo um desejo pessoal de **MACIEL**, fruto de verba oriunda de convênio com o Estado de São Paulo para o repasse de 400 mil reais. Todavia, a 2ª Promotoria de Justiça tomou conhecimento de irregularidade no solo do local de eventos devido à existência de galerias pluviais, o que recomendava a alteração do projeto que não previa a umidade e anteriores problemas de drenagem no solo, expedindo-se Recomendação Administrativa para a suspensão do certame.

Com a deflagração da *Operação Atoleiro*, a Prefeitura acatou a recomendação integralmente e revogou a licitação. Ocorre que restou apurado que o procedimento também era dirigido a fim de beneficiar **JOSÉ PAULO**, sendo que **MACIEL**, ainda durante a fase interna do certame, não desejava a inclusão de “qualificação técnica” para favorecer e direcionar a obra para o empreiteiro. Assim foi feito, visto que o edital apenas exigia como qualificação técnica a certidão de inscrição no CREA e “atestado de visita técnica”, a despeito do vulto da obra. O ilícito apenas não se consumou porque **JOSÉ PAULO** desistiu da obra, razão pela qual **LUCAS** e **GUILHERME** retificaram a exigência para a inclusão de “qualificação operacional” e “profissional” com a necessidade de prova da aptidão para edificação em serviços similares.

Narra a denúncia que **LUCAS** e **GUILHERME** deram início ao procedimento licitatório com destinatário previamente escolhido por **MACIEL**,

sendo que o delito somente não se consumou impossibilidade técnica por parte do empreiteiro.

2.5. Tomada de Preços nº 02/2020

De acordo com a denúncia, entre fevereiro e março de 2020, na sede da Prefeitura de Pacaembu (Av. José Galdino dos Santos, nº 987 – Centro, Pacaembu/SP), **MACIEL, JOÃO NABOR, LUCAS, GUILHERME, JOSÉ PAULO E EMERSON BLAIA**, em concurso de agentes, mediante ajuste e prévia combinação, fraudaram o caráter competitivo da Tomada de Preços nº 02 de 2020, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.

Conforme narrado pela denúncia, após a substituição dos ramais de água da cidade de Pacaembu, fez-se necessária a ligação entre tais ramais e as residências dos munícipes. Ocorre que a tomada de preços em questão foi forjada após o levantamento de preços feito por **MACIEL**, o qual deliberou pelo direcionamento a fim de que **JOSÉ PAULO** adjudicasse o contrato. Para tanto, **MACIEL** falou com **LUCAS**, esclarecendo desde já que o referido empreiteiro venceria a licitação, e determinando que **GUILHERME** elaborasse os projetos, repassando para que **LUCAS** iniciasse o procedimento licitatório. O procedimento foi aberto, sem a exigência de qualificação técnica, para que **JOSÉ PAULO** pudesse participar. Como **JOSÉ PAULO** estava com a certidão negativa de débitos com a União vencida, utilizou-se da empresa de **EMERSON BLAIA**, o qual venceu a licitação por valor equivalente a 98% do estimado, firmando-se o contrato em R\$148.237,89.

2.6. Síntese da sentença

A sentença julgou a ação parcialmente procedente.

No que se refere à Tomada de Preços nº 03/2017, a autoridade judiciária condenou os corréus **MACIEL, JOÃO NABOR e JOSÉ PAULO** pelo

delito licitatório (art. 90 da Lei 8.666/1993) e, além dos três já mencionados, os corréus **GIANE** e **MAURO** pelo delito de desvio de verbas públicas. Já com relação ao Registro de Preços nº 09/2018, os corréus os corréus **MACIEL, JOÃO NABOR, LUCAS** e **JOSÉ PAULO** foram condenados pelo delito previsto pelo art. 90 da Lei 8.666/1993 e absolvidos pelo delito de desvio de verbas públicas. No que se refere à Tomada de Preços nº 01/2019, novamente foram condenados os corréus **MACIEL, JOÃO NABOR** e **JOSÉ PAULO** pelo delito previsto pelo art. 90 da Lei 8.666/1993, bem como pelo delito de desvio de verbas públicas, este último em conjunto com **GIANE** e **RODRIGO**.

Quanto à Tomada de Preços nº 01/2020, foram condenados pelo delito licitatório os corréus **MACIEL, LUCAS** e **JOSÉ PAULO**, enquanto **JOÃO NABOR** foi absolvido da respectiva imputação. Por fim, no que se refere à Tomada de Preços nº 02/2020, foram condenados os corréus **MACIEL, LUCAS, JOSÉ PAULO** e **EMERSON BLAIA** pelo delito tipificado pelo art. 90 da Lei 8.666/1990, enquanto **JOÃO NABOR** foi absolvido da respectiva imputação.

No que se refere à prática de falsidade de documento público (art. 297 do CP) e inserção de dados falsos em sistemas de informação (art. 313-A do CP), relativos à Tomada de Preços nº 03/2017, a autoridade judiciária aplicou o princípio da consunção, de modo que os delitos restaram absorvidos pelos delitos de desvio de verbas públicas.

Por fim, os corréus **ALEX, GUILHERME, SIVALDO** e **ORIOVALDO** foram absolvidos de todas as imputações por insuficiência probatória.

3. Preliminares

3.1. Da competência penal

3.1.1. Da alegação de violação do foro por prerrogativa de função

A defesa de **MACIEL** sustenta a nulidade do feito por violação às

regras de competência, alegando, em síntese, que os fatos apurados teriam sido cometidos quando o apelante exercia mandato de Prefeito, razão pela qual deveria ter sido processado e julgado pelo Tribunal de Justiça. Indica que o Ministério Público omitiu tal circunstância e prorrogou as investigações por longo período até a cessação do mandato.

A alegação de violação ao foro especial por prerrogativa de função no bojo da investigação que deflagrou a *Operação Atoleiro* já foi amplamente debatida em sede de *habeas corpus* anteriormente impetrado pela defesa de **MACIEL** (autos nº 2058411-70.2021.8.26.0000), bem como em recursos relativos a feitos conexos com o presente (apelação criminal nº 1001962-40.2021.8.26.0411 e 1000634-12.2020.8.26.0411). Em suma, a defesa insiste, uma vez mais, na tese de que o ex-Prefeito foi alvo de investigação paralela enquanto exercia seu mandato e que referida investigação não tramitou perante o Tribunal de Justiça porque o órgão acusatório prorrogou as apurações até o encerramento do seu mandato com o objetivo de burlar o foro privilegiado.

Os argumentos anteriormente expostos, e que se repetem no presente apelo, foram minuciosamente examinados quando do julgamento do *writ* e, ao final, acolhidos em parte. Muito embora tenha sido reconhecida a violação ao foro por prerrogativa de função, o que levou, inclusive, à afirmação da ilicitude de parcela das interceptações telefônicas, não foram acolhidas as alegações de que **MACIEL**, enquanto Prefeito, teria sido formalmente investigado, razão pela qual não foram declarados ilícitos todos os elementos de prova colhidos em fase de investigação preliminar. Assim constou do v. Acórdão (fls. 8633/8652 – *habeas corpus* de nº 2058411-70.2021.8.26.0000):

[...] Argumentam os impetrantes que o paciente, a despeito de sua condição de Prefeito do Município de Pacaembu, foi alvo de investigação conduzida por autoridade incompetente, o que comprometeu a licitude das decisões que enfrentaram os meios de obtenção de prova, em especial a medida da interceptação das comunicações telefônicas. Sustentam que afirmada a ilicitude

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

decorrente da violação da garantia do juiz natural restariam comprometidas, igualmente, as provas derivadas por força da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada – *fruits of the poisonous tree*. Por fim, com o afastamento das provas ilícitas e aquelas derivadas restaria afastada a justa causa para a ação penal. Dessa forma, evidenciado o constrangimento ilegal, impor-se-ia o restabelecimento da esfera jurídica da liberdade do paciente. É a linha argumentativa estampada na presente ordem.

Os argumentos procedem em parte.

Do exame dos autos de origem, vislumbra-se que o procedimento de interceptação das comunicações telefônicas tramitou nos autos do processo de nº 0002317-38.2019.8.26.0411. A decisão judicial concessiva da interceptação e suas renovações não foram colacionadas aos autos de origem. A circunstância, de qualquer modo, não impede o enfrentamento da questão que ora é trazida ao conhecimento do Poder Judiciário. Afinal, o Ministério Público providenciou a juntada dos relatórios de investigação elaborados a partir da análise dos diálogos captados quando do oferecimento da denúncia e de seu aditamento o que é suficiente para compreensão dos fatos.

Conforme se infere, **as investigações foram deflagradas a partir de requisição do Ministério Público em que foram noticiadas supostas irregularidades praticadas em procedimentos licitatórios**, na modalidade empreitada global, envolvendo as empresas *MADEIREIRA M.A. LTDA – EPP* e *AHYDAN BRUNO PARRA BARBOSA – EPP*. **Com o desdobramento das apurações iniciais, a atenção dos investigadores voltou-se para pessoas que não ostentavam cargos públicos detentores de foro especial**. Eram servidores públicos da Administração Municipal e titulares das empresas envolvidas em supostos esquemas licitatórios fraudulentos.

No bojo das investigações, decretou-se a interceptação das comunicações havidas pelas linhas telefônicas dos investigados Mauro Antonio Gregio Soares, Rodrigo Pranuvi Vecchiati, Giane Godoy, Lucas João Braga, David Dantas da Silva Ribeiro, José Paulo de Almeida, Guilherme Vieira Garcia e João Nabor Zanetti (fls. 09 – autos 0001748-03.2020.8.26.0000). As linhas telefônicas do paciente não foram objeto, portanto, das interceptações.

Pelo que se infere dos relatórios elaborados, as escutas se iniciaram em 11 de junho de 2019. Foram objeto de sucessivas prorrogações, perdurando até o dia 25 de março de 2020 (fls. 74 – autos 0001748-03.2020.8.26.0000). O prolongamento da medida é, a princípio, justificável em face das características que rondam os crimes permanentes como é o caso da organização criminosa. **É certo que no decorrer das interceptações, foram constatados diálogos entre os alvos das escutas e o ora paciente que, à época,**

exercia o mandato de Prefeito.

Em 08 de março de 2020, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de **Alex Fernando Rafael, David Gabriel Dantas da Silva Ribeiro, Giane Godoy, Guilherme Vieira Garcia, João Nabor Zanetti, José Paulo de Almeida, Lucas João Braga, Mauro Grégio Soares e Rodrigo Pranuvi Vecchiati** imputando-lhes a prática dos crimes tipificados no artigo 2º, *caput* cumulado com o artigo 1º, §1º e artigo 2º, §4º, inciso II, todos da Lei 12.850/2013 (fls. 201/218 – autos de origem).

Somente após a deflagração da *Operação Atoleiro*, marcada pelo recebimento da denúncia e pelo cumprimento dos mandados de prisão preventiva, é que se iniciaram as primeiras tratativas entre o Ministério Público e os pretensos colaboradores visando à celebração de acordos de colaboração premiada. **Pelo que se infere, a partir dos relatos apresentados pelos colaboradores, durante a fase de negociações do acordo, teria se vislumbrado a possibilidade do envolvimento do paciente com os fatos delitivos investigados.** Por tais razões, os expedientes de homologação dos acordos de colaboração premiada tramitaram perante este Tribunal nos autos do expediente 0031616-95.2020.8.26.0000. Ao final de longo processo, os acordos foram finalmente homologados por essa Relatoria por decisão prolatada em 16 de dezembro de 2020.

É certo que durante os procedimentos que cercaram os acordos de colaboração premiada, a tramitação processual dos autos do processo-crime em curso perante o primeiro grau permaneceu suspensa por força de decisão proferida por aquele juízo no dia 15 de junho de 2020 (fls. 4936 – autos de origem). A suspensão foi medida acertada diante das incertezas que rondavam a eventual celebração dos acordos com possíveis impactos no deslocamento da competência jurisdicional. Cuidando-se de suspensão por prazo certo, a autoridade judiciária de primeiro grau manteve o sobrestamento do feito em sucessivas decisões (fls. 5475/5476, 5505/5506, 5557/5558, 5597/5598 – autos de origem).

Como exposto, a homologação dos acordos concretizou-se em 16 de dezembro de 2020. Com o encerramento do mandato eletivo, o fator que justificava a vinculação da competência originária do Tribunal de Justiça se fez cessar. Por consequência, os expedientes relacionados com as colaborações premiadas foram remetidos ao juízo de origem. Posteriormente, em 18 de fevereiro de 2021, o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia para a inclusão do paciente no polo passivo daquela ação penal. Na mesma oportunidade, pugnou pela decretação de sua prisão preventiva.

Em suma, analisando-se a cronologia dos procedimentos de investigação, não se pode afirmar que o paciente foi formalmente investigado ou que teria sido alvo de investigação “velada” ou em

“paralelo”. A bem da verdade, os indícios de seu possível envolvimento com os fatos apurados foram obtidos fortuitamente, de modo casual, como resultado do avanço das investigações. A princípio, essa descoberta teria se revelado durante as tratativas dos acordos de colaboração premiada o que justificou a remessa daquele expediente para este Tribunal em estrita observância das regras de competência (art. 29, inciso X, da Constituição da República).

No entanto, analisando-se os relatórios de investigação acostados aos autos, vislumbra-se que durante as interceptações das linhas telefônicas dos alvos investigados emergiram indícios do envolvimento do paciente com os crimes investigados. Os elementos de prova foram obtidos ao longo dos diálogos interceptados e colacionados aos autos através do Relatório Técnico nº 150/2020, elaborado em 28 de maio de 2020, no qual consta, em tópico intitulado “*Do encontro fortuito de provas*”, **diversas conversas travadas entre o paciente e os alvos da interceptação, bem como outros diálogos em que o nome ou cargo ocupado pelo paciente foi expressamente mencionado e vinculado aos fatos investigados.**

[...]

Como já explicitado na decisão supramencionada, muito embora tenham sido apurados elementos reveladores da inobservância do foro privilegiado no curso das investigações que desencadearam a deflagração da *Operação Atoleiro*, **não há qualquer elemento que permita afirmar, categoricamente, a configuração de uma investigação velada, feita em paralelo, com o propósito de burlar a competência jurisdicional deste Tribunal de Justiça.** Em realidade, a investigação tinha como alvo pessoas que não detinham qualquer privilégio de foro. Eram servidores públicos municipais e agentes privados. Por tal razão, a investigação tramitou perante o primeiro grau de jurisdição onde foi autorizada a interceptação telefônica dos suspeitos. MACIEL não foi alvo da interceptação.

Em realidade, foi no curso da cautelar probatória que foram apurados os primeiros indícios de possível envolvimento do Alcaide. A partir do momento em que os diálogos interceptados revelaram fundados indícios do possível envolvimento do então Prefeito, a investigação que tramitava em primeira instância, deveria ter sido remetida para este Tribunal a fim de

resguardar prerrogativa de foro da autoridade. A violação, contudo, já foi reconhecida por este Tribunal de Justiça em sede de *habeas corpus*, o que levou ao reconhecimento da ilicitude de parcela dos diálogos interceptados.

De todo modo, a ilicitude ali reconhecida não tem o condão de contaminar os demais elementos probatórios. Isso porque, com o avanço das investigações, notadamente durante as tratativas de colaboração premiada, os réus-colaboradores revelaram o possível envolvimento de **MACIEL** com os fatos objeto da investigação. Uma vez detectada a possível relação de causalidade entre o mandato eletivo e as infrações penais investigadas, justificou-se o deslocamento da competência do primeiro grau de jurisdição para este Tribunal de Justiça para fins de homologação dos acordos de colaboração premiada (art. 29, X, da Constituição Federal). As tratativas foram realizadas entre os réus-colaboradores e a Procuradoria de Justiça. A homologação dos acordos foi feita por esta Relatoria em decisões proferidas em 16 de dezembro de 2020. Dias após, com o encerramento do mandato eletivo de **MACIEL**, cessou a causa que justificara o deslocamento da competência, o que importou na remessa dos autos ao primeiro grau, oportunidade na qual o Ministério Público aditou a denúncia para incluí-lo no polo passivo da ação penal, bem como requereu a decretação de sua prisão preventiva.

Ou seja, a cronologia das investigações que culminou com a deflagração da *Operação Atoleiro* revela que MACIEL não foi alvo de investigação velada como quis fazer crer a defesa. Também não houve qualquer tentativa deliberada de usurpar a competência deste Tribunal de Justiça. Em realidade, a investigação tinha como alvos iniciais pessoas que não detinham foro especial, sendo que o possível envolvimento de MACIEL somente foi esclarecido durante o regular desdobramento das apurações, notadamente através dos relatos dos colaboradores. Não houve qualquer violação à regra de competência porquanto os acordos foram homologados perante este Tribunal de Justiça em observância estrita à prerrogativa de foro.

Importante destacar que o deslocamento da competência para o primeiro grau de jurisdição se justificou porque, à época dos fatos, vigia o

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ, qual seja, de que o foro por prerrogativa de função exigia contemporaneidade e pertinência temática entre os fatos em apuração e o exercício da função pública, de modo que o fim do mandato acarretava a cessação do foro por prerrogativa de função, ressalvados os casos em que se tivesse operado o término da instrução processual.

Como bem se sabe, por ocasião do julgamento do *Habeas Corpus* nº 232.627/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou novo entendimento sobre a matéria. A tese firmada é de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. Por ocasião do julgado, concluído em 12 de março de 2025, o STF determinou a aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvando todos os atos praticados com base na jurisprudência anterior.

Oportuno destacar que o presente feito já se encontrava em fase recursal quando o STF firmou o novo entendimento, de modo que os atos processuais anteriormente realizados, incluindo o recebimento da denúncia e do aditamento e a prolação da sentença condenatória, devem ser preservados porquanto realizados pela autoridade competente com base na jurisprudência antes predominante.

3.1.2. Da alegação de violação às regras de conexão

A defesa de MACIEL invoca, ainda, violação às regras de conexão e continência diante do fracionamento da acusação em diversos processos, o que teria dificultado o exercício do contraditório e da ampla defesa por violar a estabilização da lide.

A alegação também não procede.

De início observo que a alegação também já foi invocada pela

referida defesa por ocasião do julgamento de outras apelações criminais em feitos conexos (autos nº 1001962-40.2021.8.26.0411 e 1000634-12.2020.8.26.0411), oportunidade em que a tese foi rechaçada. O cenário não se alterou no presente apelo, devendo ser igualmente repelida a alegação de nulidade processual.

Não há dúvidas de que há conexão entre o processo-crime nº 1500176-69.2019.8.26.0411 e a presente ação penal. Naquele processo-crime apura-se eventual organização criminosa estruturada para a prática de crimes licitatórios e outras infrações penais contra a administração pública. Figuram entre os denunciados naquele feito, dentre outros, os acusados **MACIEL** e **JOSÉ PAULO**, além dos corréus colaboradores **GIANE**, **JOÃO NABOR**, **GUILHERME**, **LUCAS**, **MAURO** e **RODRIGO**. No presente feito, apura-se a prática de crimes de fraude à licitação e desvio de rendas públicas. Os elementos apurados naquela ação penal, notadamente as interceptações telefônicas e acordos de colaboração premiada, serviram de fundamento para o oferecimento da denúncia no presente feito. Inegável a conexão probatória entre as ações, nos termos do art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal.

Porém, como já destacado quando do julgamento das apelações nº 1001962-40.2021.8.26.0411 e 1000634-12.2020.8.26.0411, a conexão entre as ações não implica necessaria unidade de processo e julgamento. O artigo 80 do Código de Processo Penal faculta ao magistrado determinar a separação dos processos quando a unidade de julgamento venha a prejudicar as apurações, gerando indevido tumulto processual. São as hipóteses nas quais as infrações penais tenham sido praticadas em circunstâncias de tempo e lugar diferentes ou mesmo diante do elevado número de acusados para não lhes prolongar a prisão provisória. Há, ainda, hipótese mais aberta, facultando ao magistrado separar os feitos quando reputar conveniente por qualquer outro motivo relevante.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça alinha-se ao entendimento de que o desmembramento do feito deve facilitar a instrução processual, bem como promover a celeridade do feito, atendendo à razoável duração

do processo, além de prevenir eventual tumulto que possa acarretar prejuízo às partes e à prestação jurisdicional. Os seguintes precedentes bem ilustram o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE MUNIÇÕES. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO OCORRÊNCIA. CISÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONTRABANDO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. **A jurisprudência do STJ é firme no sentido da possibilidade de separação facultativa de processos interligados pela conexão ou pela continência, nos termos do art. 80 do CPP, como na hipótese, em que as instâncias ordinárias destacaram a pluralidade de réus (alguns residentes no exterior) e a complexidade da instrução probatória, dada a diversidade das condutas delitivas.** (...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.566/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. FACULDADE DO JUÍZO PROCESSANTE. ART. 80 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. **Ainda que exista conexão ou continência entre feitos, o art. 80 do Código de Processo Penal admite a separação de processos conexos quando "as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação".**

3. **Constitui faculdade do Juízo processante determinar a separação ou a reunião de processos, pautando-se por critérios de conveniência e oportunidade, inexistindo qualquer prejuízo à defesa, porquanto há a possibilidade de compartilhamento de provas, permitindo o exercício das garantias constitucionais que regem o processo penal.**

Além disso, destaca-se que a ação desmembrada correrá perante o mesmo Juízo o que evita decisões contraditórias.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 728.276/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Em idêntico sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio qualificado. Artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal. Decisão de pronúncia. **Preliminar de cerceamento de defesa pelo desmembramento do feito. Inocorrência. Oportunizada a apresentação de todas as teses defensivas. Ausência de demonstração do efetivo prejuízo ao corréu. Faculdade do artigo 80 do Código de Processo Penal, para garantir a celeridade e efetividade da jurisdição. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Mérito. Materialidade devidamente comprovada. Presença de indícios suficientes de autoria. Alegação de ausência de animus necandi não extreme de dúvida a ser apreciada pelo Conselho de Sentença. Qualificadoras que não se mostram dissociadas da prova dos autos. Decisão de pronúncia que constitui mero juízo de admissibilidade. Submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DESPROVIDO.**

(TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0002702-56.2022.8.26.0483; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Venceslau - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/07/2023; Data de Registro: 20/07/2023)

REUNIÃO DE PROCESSOS. Facultatividade. **Junção que poderia acarretar conturbação na produção das provas. Necessidade de observância da economia processual. Aplicação facultativa do art. 80 do CPP. Conveniência não verificada. Decisão mantida. Agravo não provido.**

(TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0000997-41.2013.8.26.0288; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ituverava - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 15/10/2013; Data de Registro: 16/10/2013)

A questão, note-se, foi invocada perante a autoridade judiciária de primeiro grau que, em sentença, afastou a alegação de nulidade, no seguintes termos (fls. 5628/5629):

[...] Ainda, não verifico violação às regras de conexão e continência. Como já anotado, **o presente feito decorreu da chamada Operação Atoleiro, e, reconhecida a conexão entre os feitos, nos termos do art. 76, III, do Código de Processo Penal, preservou-se a competência dessa 1ª Vara de Pacaembu.**

Ocorre que o reconhecimento da conexão não determina, necessariamente, a reunião dos feitos. Na verdade, conforme dispõe o art. 80 do Código de Processo Penal, *"Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação"*.

No caso, considerando a dimensão da Operação, número de acusados, colaboradores e testemunhas seria completamente inviável a reunião requerida pela defesa. Diferente do afirmado, a separação, no caso específico, visa possibilitar a defesa adequada, e o trâmite dos processos em tempo razoável.

Inexiste, portanto, qualquer irregularidade. [...]

De fato, a separação dos processos foi medida acertada. Trata-se de operação extremamente complexa, envolvendo diversos fatos delituosos praticados em circunstâncias fático-temporais distintas. A pluralidade de agentes envolvidos, sendo que nem todos respondem pelos mesmos fatos, também é fator que justifica a separação dos feitos. Afinal, a ação penal relativa ao delito de organização criminosa conta com onze acusados, dentre os quais o corréu-colaborador David Gabriel Dantas da Silva Ribeiro (fls. 6506/6656 – autos nº 1500176-69.2019.8.26.0411), o qual não foi denunciado no presente feito. Por outro lado, ORIOVALDO e EMERSON BLAIA, réus na presente ação penal, não foram denunciados naqueles autos.

Aliás, ao contrário do alegado pela defesa, não se vislumbra a possibilidade de prolação de decisões conflitantes, porquanto todas as ações penais tramitam perante a 1ª Vara de Pacaembu. Também não se vislumbra prejuízo à defesa porquanto há possibilidade de compartilhamento das provas, permitindo, assim, o exercício da ampla defesa.

Afasto, portanto, as alegações de violação às regras de competência.

3.2. Da alegação de violação à garantia da imparcialidade judicial

A defesa de **MACIEL** ainda postula pelo reconhecimento de nulidade, *ab initio*, do processo por suposta violação às regras de impedimento. Nesse contexto, sustenta que a i. magistrada Dra. Ruth Menegatti praticou atos judiciais no presente feito e que seu marido, o i. magistrado Dr. Rodrigo Menegatti, também proferiu decisões judiciais em processos criminais conexos, citando os seguintes processos judiciais: autos de nº 1000656-70.2020.8.26.0411 e nº 1000577-91.2020.8.26.0411.

A imparcialidade consagra-se como garantia decorrente do devido processo legal. Representa, a um só termo, atributo inerente à jurisdição e pressuposto de validade da relação jurídica processual. Supõe, dessa forma, equidistância do julgador frente aos sujeitos processuais e desinteresse subjetivo com o litígio posto a seu julgamento, de modo que sua atuação no desempenho do poder jurisdicional esteja subordinada às normas legais. Deverá agir com isenção sem que fatores externos possam interferir na forma como conduz o processo, no trato com as partes e na motivação de sua decisão.

A matéria é enfrentada pelo legislador processual nos artigos. 252 a 256. Alinham-se naqueles dispositivos as causas de impedimento e de suspeição. Seja em razão do impedimento (incapacidade objetiva), seja em virtude da suspeição (incapacidade subjetiva), a afirmação de uma ou de outra implica comprometimento da imparcialidade do julgador e, por consequência, a nulidade dos atos processuais (art. 564, I, do CPP). E, como se sabe, as hipóteses de impedimento previstas na legislação processual são taxativas, não admitindo analogia ou interpretação extensiva. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em Arguição

de **Impedimento. Ausência dos pressupostos autorizadores.** Falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Recurso não conhecido. [...] **4. A arguição de impedimento pressupõe demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos do art. 252 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RI/STF. 5. Os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de estado têm como vítimas toda a sociedade. A eventual condição de vítima não conduz à automática parcialidade do relator. 6. Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam, minimamente, as situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. Precedentes do Plenário. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não conhecido [...]**

(STF, AImp 165 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E CONDENAÇÃO PELO MESMO JUIZ DE DIREITO. IMPEDIMENTO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 252, III, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ROL TAXATIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO. **1. Sendo as causas de impedimento previstas no art. 252, III, do CPP taxativas, forçoso concluir que o referido dispositivo legal trata apenas da atuação do magistrado em diferentes graus de jurisdição, não ocorrendo tal óbice em relação às esferas administrativa e judicial. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo regimental não provido.**

(STJ, AgRg no REsp n. 1.567.388/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 23/6/2017.)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO DO DESEMBARGADOR. ATUAÇÃO COMO PROCURADOR DE JUSTIÇA. PARECER EM HABEAS CORPUS. FATOS DISTINTOS E AÇÕES PENAIS AUTÔNOMAS. CONEXÃO NÃO RECONHECIDA. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO JULGADOR. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. **1. As hipóteses de impedimento são presunções legais absolutas de parcialidade, pois apontam relações entre o suspeito/impedido e o objeto do processo (causa objetiva), imperativamente repelidas pela lei (CPP, arts. 252, 253 e 258), de forma clara e objetiva. Ocorrida, pois, a subsunção às hipóteses legais, restará prejudicada, ope legis, a condição de atuação imparcial pelo magistrado. 2. A consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores sustenta que as hipóteses causadoras de impedimento, constantes nos arts. 252,**

253 e 258 do Código de Processo Penal são taxativas, não sendo viável interpretação extensiva e analógica, sob pena de se criar judicialmente nova causa de impedimento não prevista em lei, o que vulneraria a separação dos poderes e, por consequência, cercearia inconstitucionalmente a atuação válida do magistrado ou mesmo do promotor. (...) 5. Ordem denegada.

(STJ, HC n. 353.440/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 19/5/2017.)

HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA. IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DE MAGISTRADO EM PROCESSO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATOS QUE DEMONSTREM O COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que "as causas de impedimento (...) de magistrado estão dispostas taxativamente no Código de Processo Penal, não comportando interpretação ampliativa. O disposto no art. 252, III, do CPP aplica-se somente aos casos em que o juiz atuou no feito em outro grau de jurisdição como forma de evitar ofensa ao princípio do duplo grau. Não há impedimento quando o magistrado exerce, na mesma instância, jurisdição criminal após ter atuado em processo administrativo disciplinar". (REsp 1177612/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 17/10/2011). (...)

3. Habeas corpus denegado.

(STJ, HC n. 324.206/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe de 17/8/2015.)

No caso em apreço, a alegação defensiva é de que a Dra. Ruth Duarte Menegatti, autoridade judiciária que recebeu a denúncia às fls. 2345/2364, seria casada com magistrado que teria atuado em feitos conexos à presente ação penal. Para tanto, a defesa sustenta que o Dr. Rodrigo Menegatti teria proferido decisões judiciais nos seguintes feitos conexos: 1000656-70.2020.8.26.0411 (fls. 1127, 1131, 1380/1381 e 2058) e nº 1000577-91.2020.8.26.0411 (fls. 748, 1465/1468, 1546, 1602 e 1609/1610).

A alegação não procede por vários motivos.

Em primeiro lugar, a defesa não comprovou a suposta relação de parentesco entre os magistrados citados, deixando de se desincumbir de seu ônus probatório. Em segundo lugar, os artigos 252 a 256 do CPP não elencam qualquer

hipótese de impedimento ou suspeição aplicável à hipótese em questão. Sequer seria possível a aplicação analógica da hipótese trazida pelo inciso I do art. 252 do CPP¹, pois a situação ali descrita visa afastar o magistrado quando seu cônjuge ou parente atuar como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito, o que não foi alegado e provado pela defesa.

Por fim, e mais estarrecedor, é a constatação de que as decisões judiciais especificamente indicadas pela defesa não foram proferidas pelo Dr. Rodrigo Menegatti nos feitos conexos à presente ação penal. De fato, em consulta através do sistema e-SAJ, apurou-se que todas as decisões indicadas foram proferidas pela Dra. Ruth Menegatti, inexistindo hipótese de impedimento pelo simples fato de uma mesma magistrada ter proferido decisões judiciais em ações penais conexas. Tratou-se, em realidade, de alegação defensiva manifestamente descabida.

Afasto, portanto, a vã tentativa de reconhecimento de nulidade processual flagrantemente inexistente.

3.3. Da alegação de violação à estabilidade da demanda

Também é apontado pela defesa de **MACIEL** suposta ilegalidade no aditamento e violação ao princípio da estabilidade da demanda. Em suma, a defesa alega que o aditamento ocorreu quando a defesa já havia antecipado suas teses em resposta à acusação e que a alteração dos limites da imputação ocorreu sem que surgissem fatos novos que justificassem o aditamento.

Conforme se infere dos autos, no dia 03 de março de 2021, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando aos corréus **MACIEL, JOÃO NABOR, JOSÉ PAULO, LUCAS JOÃO, GUILHERME, ALEX e EMERSON BLAIA** a prática do delito tipificado pelo art. 90 da Lei 8.666/1993, sendo que

¹ Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que (...) tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito,

MACIEL, JOÃO NABOR, JOSÉ PAULO, GUILHERME, GIANE, SIVALDO, RODRIGO e MAURO ainda foram denunciados pela prática do crime previsto pelo art. 1º, I do Decreto-Lei 201/1967 (fls. 06/107).

A denúncia foi recebida em 10 de março seguinte (fls. 2345/2364). O acusado **MACIEL** foi pessoalmente citado e constituiu defensores particulares (fls. 2472/2477). Em 12 de maio de 2021, o Ministério Público aditou a denúncia a fim de incluir o corréu **ORIOVALDO** no polo passivo, bem como foram incluídas as imputações da prática dos crimes de falsificação de documentos públicos e inserção de dados falsos em sistemas de informação, os quais foram atribuídos aos corréus **MACIEL, JOÃO NABOR, GIANE, SILVADO, MAURO** e **ORIOVALDO**. Para além da expansão dos limites objetivo e subjetivo da imputação inicial, o órgão acusador promoveu a exclusão dos diálogos interceptados cuja ilicitude fora reconhecida por este Tribunal de Justiça nos autos de *habeas corpus* 2058411-70.2021.8.26.0000 (fls. 2640/2737). É o que constou de sua cota (fls. 2514 – grifos):

[...] 1. Em prestígio à decisão do E. Tribunal nos autos do Processo nº 2058411-70.2021.8.26.0000, oferece-se aditamento à DENÚNCIA de fls. 06/63 contra (i) Maciel do Carmo Colpas; (ii) João Nabor Zanetti; (iii) Lucas João Braga; (iv) Giane Godoy; (v) Alex Fernando Rafael; (vi) Guilherme Vieira Garcia; (vii) Emerson Pereira Blaia; (viii) José Paulo de Almeida; (ix) Oriovaldo Lourenço de Oliveira; (x) Sivaldo Sanches de Magalhães; (xi) Rodrigo Pranuvi Vecchiati; e (xii) Mauro Antônio Grégio Soares;

2. Também em conformidade com o decidido pelo E. Tribunal nos autos do Processo nº 2058411-70.2021.8.26.0000, requer-se sejam tornados sem efeito (desentranhados) os documentos de fls. 108/160 (Doc. 1) e fls. 1.196/1.360 (Doc. 08); [...]

Antes do recebimento do aditamento, a defesa de **MACIEL** ofertou resposta à acusação, oportunidade na qual insurgiu-se, dentre outras questões, contra o aditamento (fls. 3050/3091). A autoridade judiciária recebeu o aditamento e determinou nova citação (fls. 3241/3245). Após regular instrução, a defesa de

MACIEL, em sede de memoriais, invocou a tese de nulidade do aditamento, o que foi afastado pela autoridade judiciária em sentença (fls. 5627):

[...] Em relação à suposta violação ao princípio da estabilidade da demanda, observo que ausentes prejuízos à defesa quanto ao aditamento da denúncia, já que garantido o exercício da ampla defesa e do contraditório, inexistindo, no caso, nulidade. [...]

De fato, não há nulidade a ser declarada.

Como é assente, o princípio da correlação exige identidade entre o objeto da acusação e a sentença, de modo que o acusado deve ser julgado pelos fatos descritos e imputados na peça acusatória. Ocorre que, ao longo da apuração, podem surgir novas provas quanto a elementos ou circunstâncias da imputação as quais não estejam descritos na inicial acusatória. Em hipótese que tal, é vedado ao julgador reconhecê-los sem prévio aditamento, sob pena de violação ao princípio da correlação. Para tanto, o legislador prevê o procedimento da *mutatio libelli* delimitado no artigo 384 do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, a denúncia inicialmente oferecida foi aditada por dois motivos. Primeiro, em razão da descoberta de novos elementos de prova por meio dos quais apurou-se o possível envolvimento de ORIOVALDO com os crimes apurados, o que levou à inclusão do corréu no polo passivo da demanda. Observou-se, assim, o princípio da indivisibilidade da ação penal. De qualquer modo, os novos elementos probatórios ainda permitiram a descoberta de indícios da prática de crimes de falsidade documental e inserção de dados falsos em sistemas de informações, imputações essas não contidas na denúncia inicialmente apresentada.

O segundo motivo se deu em razão do reconhecimento, em sede de *habeas corpus*, da ilicitude probatória de parcela dos diálogos interceptados no bojo da medida cautelar de interceptação telefônica. Com a afirmação da ilicitude de parcela das provas que embasaram a denúncia, o Ministério Público, acertadamente, promoveu novo aditamento a fim extirpar, dos termos da tese acusatória, os diálogos

reconhecidos ilícitos por este Tribunal de Justiça.

Ou seja, a modificação nos termos da inicial acusatória foi realizada por motivos absolutamente legítimos e com a observância do art. 384 do CPP. Buscava-se a expansão dos limites objetivos e subjetivos da inicial em razão de fatos posteriormente descobertos que não estavam descritos na inicial. Ainda visava-se extirpar elementos de provas cuja ilicitude já havia sido reconhecida por este Tribunal de Justiça, prestigiando-se, assim, as garantias do devido processo. Observo, ademais, que nenhuma das defesas, em especial a de **MACIEL**, se viu prejudicada. Afinal, houve a renovação do ato citatório, sendo que a resposta a acusação somente foi apresentada após o oferecimento do aditamento, oportunidade em que a defesa inclusive se insurgiu contra a modificação dos termos da denúncia.

Inexiste, portanto, a propalada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O aditamento foi realizado oportunamente, dentro dos parâmetros legais, e foi assegurada a manifestação das partes sobre os novos termos da imputação, não se vislumbrando qualquer prejuízo à defesa. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADITAMENTO À DENÚNCIA. MUTATIO LIBELLI. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO. POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO ATÉ A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ARTIGOS 384 e 569, AMBOS DO CPP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O órgão acusatório pode aditar a denúncia, inclusive para dar aos fatos definição jurídica diversa, desde que antes de proferida sentença, e desde que possibilitado ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na espécie.

II - Encerrada a instrução probatória, se o Ministério Público entender cabível nova definição jurídica do fato, em razão de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, deverá, o órgão acusatório, aditar a denúncia, nos exatos termos do art. 384 do CPP.

III - Impende ainda ressaltar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "a existência de novas provas é requisito apenas para o desarquivamento de inquérito policial arquivado em razão de promoção do Ministério Público ao Juízo,

podendo o órgão acusador, a qualquer tempo antes da sentença, oferecer aditamento à denúncia, em observância aos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e da busca da verdade real." (HC n. 197.886/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/4/2012 - grifei). No mesmo sentido: RHC n. 93.628/PE, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 25/04/2018.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.802.966/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 13/4/2021.)

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. COMPOSIÇÃO CIVIL. AÇÃO PENAL PRIVADA. POSTERIOR ADITAMENTO DA DENÚNCIA POR DANO QUALIFICADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. NATUREZA DOS CRIMES PRATICADOS. APURAÇÃO POR MEIO DE AÇÃO PENAL PÚBLICA. TRANCAMENTO DO PROCESSO CRIME. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 5. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "a existência de novas provas é requisito apenas para o desarquivamento de inquérito policial arquivado em razão de promoção do Ministério Público ao Juízo, podendo o órgão acusador, a qualquer tempo antes da sentença, oferecer aditamento à denúncia, em observância aos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e da busca da verdade real." (HC 197.886/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/4/2012). 6. Em se tratando de ação penal pública incondicionada, não está o Ministério Público obrigado a denunciar todos os indiciados no mesmo ato processual. Pode propor ação penal com relação aos agentes contra quem haja indícios suficientes e determinar, quanto aos demais, o arquivamento ou o prosseguimento das investigações, sendo cabível, em momento posterior, o aditamento da denúncia ou até o oferecimento de nova. 7. Recurso não provido.

(STJ, RHC n. 93.628/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 25/4/2018.)

3.4. Da definição da legislação aplicável. Do conflito temporal de normas penais

O Ministério Público, ao oferecer denúncia, imputou aos acusados a prática do delito tipificado pelo art. 90 da Lei 8.666/1993, por terem fraudado, mediante prévio ajuste e combinação, o caráter competitivo de procedimentos licitatórios, com o intuito de obterem, para si, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, fatos estes ocorridos entre **novembro de 2017 e março de**

2020.

Os fatos ora apurados teriam sido cometidos ainda sob a vigência das disposições penais da Lei 8.666/1993. Nessa senda, o então artigo 90, objeto da denúncia, tipificava o delito de “frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório”, cuja conduta típica caracterizava-se pela frustração ou fraude, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.

Recentemente, a Lei nº 14.133 de 10 de junho de 2021 reformou a disciplina da legislação penal atinente aos crimes licitatórios e revogou as disposições penais previstas na Lei 8.666/1993 que passaram a ter tratamento próprio nos artigos 337-E e seguintes do Código Penal. Assim, o antigo artigo 90 da Lei 8.666/1993 possui correspondência com o artigo 337-F² (“frustração do caráter competitivo de licitação”). Típica hipótese de continuidade típico-normativa, conforma já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME LICITATÓRIO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/93. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ART. 337-F DO CP. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. CORRÉUS. IMPUTAÇÃO DE CRIME DIVERSO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) **3. O delito previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/93 foi transferido para aquele previsto no art. 337-F do CP, incidindo na hipótese o princípio da continuidade típico-normativa.**

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no RHC n. 188.923/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Diante da sucessão de leis penais no tempo, a questão passa pela identificação da lei aplicável à hipótese dos autos. Os padrões de solução do conflito

² Art. 337-F. Frustrar ou fraudar, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo licitatório:

são conhecidos, quais sejam, aqueles que emanam da ultra-atividade da lei mais benéfica. A questão decorre do disposto pelo art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, o qual indica a prevalência da lei penal mais benéfica ao réu. Assim considerado, devem incidir na hipótese o artigo 90 da Lei 8.666/1993.

A nova lei é claramente mais gravosa. Afinal, o delito previsto no artigo 337-F prevê pena que varia de 4 a 8 anos de reclusão e multa, enquanto o delito previsto no art. 90 Lei 8.666/1993 previa penas de 2 a 4 anos de detenção e multa. A Lei 14.133/2021 é mais gravosa e, como tal, insuscetível de aplicação retroativa, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal (art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal).

4. Mérito

4.1. Da prova oral

Marcos Matos Passos Piovesan, testemunha arrolada pela defesa de GUILHERME, relatou que trabalhou como engenheiro da Prefeitura entre 2013 e 2015, junto com o referido acusado. Disse que GUILHERME elaborava os orçamentos com base em planilhas referenciais com BDI não elevado. Em seu entendimento, GUILHERME não tinha ingerência no setor de licitação, apenas elaborava os projetos e enviava ao setor competente. Disse que também prestou serviços ao corréu **JOSÉ PAULO** entre 2016/2017 e 2020, quando houve a deflagração da Operação. Embora não tenha presenciado, ouviu, “nos bastidores”, através de comentários de terceiros, de que havia “pagamento por fora” no fornecimento de materiais. Disse que, por vezes, havia aditamento contratual de valores quando havia alteração de serviço prestado. Ressaltou que **MACIEL** nunca fez pedido visando superfaturamento de obras.

Pedro Henrique Silva Souza, testemunha arrolada pela defesa de GUILHERME, relatou que trabalhou com o corréu no departamento de engenharia da Prefeitura de Pacaembu. Pelo que se recordou, não estava mais trabalhando na Prefeitura quando das tomadas de preço ocorridas nos anos de 2019/2020. Não tinha

ingerência nas comissões de licitação, embora, por vezes, fosse chamado, como engenheiro, para participar do processo. Afirmou que trabalhou nas obras da UBS do Bairro Guaraniuva e Nova Pacaembu.

Janete Machado Neves, testemunha arrolada pela defesa de GUILHERME, disse que trabalhou no setor de engenharia com o acusado. Relatou que já presenciou o réu questionando a qualidade técnica e o serviço prestado pela empresa *JP Topografia* de **JOSÉ PAULO**, inclusive notificando a referida empresa. Indicou que **JOSÉ PAULO** costumava frequentar os setores Prefeitura rotineiramente. Não conhecia o corréu **EMERSON BLAIA**.

Sob o crivo do contraditório, Richard César Marques de Alentar, testemunha arrolada pela defesa de **JOÃO NABOR**, disse que era funcionário da prefeitura e que trabalhou na tesouraria do Departamento Financeiro, notadamente no período em que o acusado foi secretário. Disse já ter ouvido comentários de que, durante a gestão de **MACIEL**, o caixa da Prefeitura ficava aberto e acumulava valores que precisavam ser devolvidos. Explicou que, em seu entendimento, os atrasos eram de poucos dias, não se tratando de um problema relevante, ressaltando que os valores eram devolvidos, dentro do prazo, por **JOÃO NABOR**. Negou ter conhecimento sobre a origem do dinheiro, ou mesmo que tivesse entregado a chave do cofre para qualquer pessoa guardar dinheiro. Negou ter presenciado algum ato ilícito por parte de SIVALDO. Explicou que quando algum valor precisava ser devolvido, era a própria testemunha quem efetuava o depósito bancário na conta da Prefeitura, negando tivesse **JOÃO NABOR** acesso direto ao cofre da tesouraria. Com relação ao corréu ORIOVALDO, disse que ele ocupava o cargo de Secretário de Obras e que ele atuava como fiscal, desconhecendo qualquer participação do acusado em processos de licitação ou compra de mercadorias, as quais eram de atribuição do Setor de Compras. Não soube esclarecer a respeito de eventual aprovação ou reprovação de contas da gestão de **MACIEL**. Qualificou a situação financeira da Prefeitura nessa época como “razoável”. Disse que **MACIEL** costumava frequentar a tesouraria onde perguntava sobre os pagamentos e serviços da Prefeitura, porém não presenciou alguma situação estranha ou suspeita. Com

relação ao corréu **JOSÉ PAULO**, disse que o conhecia em razão dos serviços que ele prestava para a Prefeitura. Nada soube esclarecer sobre os procedimentos licitatórios da Prefeitura.

Valdir Ferreira, testemunha arrolada pela defesa de **JOÃO NABOR**, relatou que trabalhou na Prefeitura na parte de controle interno. Sobre as diferenças de saldo na tesouraria e na contabilidade, disse que Richard, tesoureiro ao tempo dos fatos, costumava reclamar que **MACIEL** pegava valores para viagens e não devolvia no prazo fixado, as vezes demorando meses para restituir. Destacou, contudo, que todos os valores foram devolvidos, ainda que a destempo. Explicou que elaborou relatórios acerca dessas situações e apresentou ao Tribunal de Contas. Disse que Adriano e SIVALDO tinham conhecimento das diferenças de caixa e comunicavam tais fatos ao tesoureiro. Narrou que, durante uma reunião no gabinete do Prefeito, **MACIEL** propôs ajustar sua remuneração por fora, apresentando valores em espécie, em razão de suas reclamações quanto ao salário auferido quando exercia a função de controle interno. Disse ter recusado a proposta, indicando que o pagamento deveria ser oficial através do RH. Contou que suas reclamações eram feitas a **JOÃO NABOR** que repassava a **MACIEL**, ressaltando que o primeiro era “braço direito” do Prefeito e que era ele o verdadeiro responsável por diversas tomadas de decisões. Negou que o aumento de salário proposto fosse para que não elaborasse os relatórios para o Tribunal de Contas. Negou, ainda, que a contabilidade tinha função de fiscalizar materiais ou serviços, frisando que a responsabilidade de atestar o recebimento era de incumbência dos respectivos departamentos. Não atuou nos procedimentos licitatórios.

Paloma Karoline Bataglia Demaso, testemunha arrolada pela defesa de **JOÃO NABOR**, disse que trabalhou no departamento de contabilidade da Prefeitura quando o corréu era secretário e que, atualmente, exerce a função de Diretora de Compras. Relatou que, por vezes, viu **JOSÉ PAULO**, **EMERSON BLAIA** e outros empreiteiros no departamento, ressaltando que conversavam normalmente com os funcionários e, por vezes, questionavam sobre suas notas empenhadas. Não questionavam quando o pagamento sairia. Nunca presenciou atos

ilícitos realizados por SIVALDO. Explicou que não realizava a fiscalização dos materiais que eram entregues nas obras. Apenas verificava se entravam no almoxarifado e se o respectivo secretário atestara a nota. Nunca presenciou qualquer determinação por parte de **MACIEL** no sentido de interferir nos procedimentos licitatórios ou mesmo interferindo nos trabalhos dos secretários. Também nunca presenciou empresários discutindo assuntos ilícitos com **MACIEL**, ao menos em seu ambiente de trabalho. Disse que não era comum que empresários que vencessem as licitações passassem na contabilidade da Prefeitura, porém disse que **JOSÉ PAULO** por vezes frequentava para verificar questões relativas às notas fiscais.

Adriano Valério, testemunha arrolada pela defesa de **MACIEL**, relatou que conhecia o acusado há 20 anos, pois era prestador de serviços de eletricitista para ele e sua família. Qualificou sua gestão na Prefeitura como positiva. Disse que, em seu entendimento, o acusado não enriqueceu por força do cargo, pelo contrário, passou a enfrentar dificuldades financeiras. Nunca presenciou o acusado cometendo algum ato ilegal, ressaltando que os serviços prestados pelo depoente sempre foram pagos com recursos particulares do réu. Não soube dizer se **MACIEL** e **JOÃO NABOR** pertenciam a grupos políticos rivais da cidade de Pacaembu.

A título de prova emprestada, foi juntado aos autos o termo do depoimento prestado por José Carlos Pacheco de Almeida, ouvido na condição de testemunha, nos autos 1500176-69.2019.8.26.0411, outrora em trâmite na 1ª Vara de Pacaembu, o qual apura a prática do delito de organização criminosa. Naquela oportunidade, José Carlos relatou que era proprietário da empresa GEPAM e que prestou serviços de consultoria para a Prefeitura de Pacaembu. Explicou que a referida empresa prestava suporte multiprofissional em áreas de contabilidade, administração, recursos humanos, licitações públicas e tesouraria. Disse que prestou consulta sobre a possibilidade de pagamento de parcela à empresa *JP* que estava com a Certidão Negativa de Débitos vencida quando da execução contratual, a despeito de estar regular durante a fase de licitação. Contou que forneceu orientação, de acordo com entendimento do Tribunal de Contas da União, no sentido de que o pagamento não deveria ser retido, porém deveria ser fornecido um prazo para que a

empresa regularizasse sua situação sob pena de rescisão contratual com aplicação de penalidades pelo município. Sobre os pareceres preliminares das licitações, explicou que eram aqueles previstos no art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/1993 os quais têm a função de analisar a minuta do edital, os contratos e anexos antes da publicação do instrumento convocatório. Ressaltou que tais pareceres são obrigatórios e vinculativos. Destacou que, durante o período em que prestou serviços à Prefeitura, parte das contas da gestão de **MACIEL** foram aprovadas. Explicou que, durante a fase interna da licitação, o setor de contabilidade apenas verificava a existência de dotação orçamentária para as contratações futuras, sendo que a reserva orçamentária somente será feita após a definição do vencedor e o encerramento do certame.

Também a título de prova emprestada, foi juntado aos autos o termo do depoimento prestado por Josemary Polisei da Silva, ouvida na condição de testemunha nos autos 1500176-69.2019.8.26.0411, outrora em trâmite na 1ª Vara de Pacaembu, o qual apura a prática do delito de organização criminosa. Naquela oportunidade, Josemary relatou que trabalhou nos setores administrativo e de licitação da Prefeitura de Pacaembu, inclusive durante a gestão de **MACIEL** entre os anos de 2013 e 2020. Disse que nunca teve problema de relacionamento com o então Prefeito durante aquele período. Nessa oportunidade, **LUCAS** era o responsável pelo setor de licitação, tratando diretamente com **MACIEL**, não sabendo se **LUCAS** recebia ordens de outros secretários. Durante o período em que trabalhou no setor, notou problemas na tramitação de alguns procedimentos, pontuando que alguns processos eram liberados sem estarem completos ou organizados, faltando carimbos, assinaturas ou numeração adequada. Conversava com colegas a fim de evitar esse tipo de problema. Contou que eram frequentes as visitas de fornecedores nas secretarias e nos gabinetes, porém não soube dizer se tratavam diretamente com **MACIEL** ou **JOÃO NABOR**. Nunca presenciou **MACIEL** fazendo ou pedindo algo ilícito. Conhecia **JOSÉ PAULO** e confirmou que ele frequentava a Prefeitura. Pontuou que as cobranças sobre os funcionários do setor de licitação geralmente eram feitas por **LUCAS**. Frisou que **MACIEL** e **JOÃO NABOR** se davam bem, pois estavam sempre juntos e conversando.

Também a título de prova emprestada, foi juntado aos autos o termo do depoimento prestado por Sérgio Yukio Santos Saheki, ouvido na condição de testemunha nos autos 1500176-69.2019.8.26.0411, outrora em trâmite na 1ª Vara de Pacaembu, o qual apura a prática do delito de organização criminosa. Naquela oportunidade, Sérgio relatou que era engenheiro civil e que já trabalhou com o corréu GUILHERME na Prefeitura de Pacaembu, no departamento de engenharia. Disse que não participava do processo licitatório, tampouco tinha ingerência para determinar quem venceria. Ressaltou que a empresa de **JOSÉ PAULO** chegou a ser notificada várias porque as obras não estavam adequadas. Disse que chegou a trabalhar na empresa de **EMERSON BLAIA** e sabia que ele trabalhou em algumas obras de **JOSÉ PAULO**. Chegou a questionar GUILHERME sobre a qualidade técnica de **JOSÉ PAULO**.

Também a título de prova emprestada, foi juntado aos autos o termo do depoimento prestado por Silvana Helena Laluci, ouvida na condição de testemunha nos autos 1500176-69.2019.8.26.0411, outrora em trâmite na 1ª Vara de Pacaembu, o qual apura a prática do delito de organização criminosa. Naquela oportunidade, Silvana relatou que trabalhava no setor de licitação da Prefeitura cujo secretário era **LUCAS**. Explicou que ALEX apresentava pareceres nos procedimentos antes das sessões, analisando a legalidade dos documentos. Em seu entendimento, não haveria como ele beneficiar alguém, pois sequer sabiam quem iria participar do certame. Era a própria testemunha quem levava os processos para ALEX, destacando que costumava sentar-se ao seu lado enquanto o parecer era elaborado. Ressaltou que as cotações já vinham do setor de compras para o setor de licitação e, em seguida, encaminhado para ALEX apresentar parecer que, no mais das vezes, já vinha pronto com base em modelos. Não costumava manter contato direto com **MACIEL**, o qual comparecia esporadicamente no setor de licitação. Nunca presenciou atos desabonadores com relação ao SIVALDO.

Também a título de prova emprestada, foi juntado aos autos o termo do depoimento prestado por Adriano Barbaroto Garcia, ouvido na condição de testemunha nos autos 1500176-69.2019.8.26.0411, outrora em trâmite na 1ª Vara de

Pacaembu, o qual apura a prática do delito de organização criminosa. Naquela oportunidade, Adriano relatou que trabalhava na Prefeitura de Pacaembu como diretor de planejamento orçamentário. Disse que trabalhou com SIVALDO na Prefeitura por 25 anos e que nunca presenciou atos ilícitos. Negou tivesse poder de alterar ordem cronológica de pagamentos, pois já vinham registrados no empenho emitido pelo setor de compras ou licitação. Não tinha poder de fiscalizar os gastos dos secretários.

Em seu interrogatório judicial, o corréu-colaborador **JOÃO NABOR** disse que trabalhou como Secretário de Planejamento durante a gestão de **MACIEL**, já tendo ocupado cargo de Tesoureiro da Prefeitura. Com relação aos fatos, explicou que **JOSÉ PAULO** foi apresentado pela irmã de **MACIEL**, Manuelina, a qual foi Secretária de Obras. O corréu era topógrafo e, posteriormente, abriu uma empresa de construção civil, passando a elaborar um acervo documental para participar de licitações. Concorria em todas elas, já sob a modalidade convite, tomada de preço e dispensas. Disse que foi montada uma estrutura para que **JOSÉ PAULO** fosse beneficiado nos procedimentos de licitatórios. O esquema, segundo o interrogando, era assim feito: **MACIEL** o chamava no gabinete junto com **LUCAS** e dizia que **JOSÉ PAULO** faria determinada obra. Então, **JOSÉ PAULO** encaminhava três orçamentos para **LUCAS** que os conferia. Na data do certame, **JOSÉ PAULO** comparecia com outra empresa cujo orçamento ele mesmo trazia. Em geral, **JOSÉ PAULO** ofertava preços bem abaixo ou com desconto maior, motivo pelo qual sagrava-se vencedor. Contou que **MACIEL** dizia que **JOSÉ PAULO** iria ganhar uma licitação e deveria ajudá-lo com determinada quantia em materiais. Então, o interrogando se dirigia até o Setor de Compras e falava com **GIANE** que, por sua vez, contatava a empresa fornecedora de materiais. No que se refere à obra do PSF (Tomada de Preços 03/2017), contou que **JOSÉ PAULO** ganhou a licitação, porém a Prefeitura pagou cerca de 25 a 30 mil reais em materiais para a empresa **MSA**, a fim de compensar o desconto que o acusado teria dado ao vencer o certame. O material foi escolhido na empresa de seu genro **MAURO**, o qual já participava de licitações anteriores. Contou que SIVALDO e Adriano disseram que o material precisava ser de empresa de Pacaembu para que a entrega fosse mais célere. O

interrogando exemplificou o procedimento de transformação de notas da seguinte forma: **JOSÉ PAULO** se dirigia a uma das empresas fornecedoras de materiais e pegava cimento ou madeira. Em seguida, encaminhava as requisições para **GIANE** que, por sua vez, transformava aqueles materiais adquiridos por **JOSÉ PAULO** em outros os quais as empresas *Madeira* ou *Giraldi* tinham adjudicado em licitação anterior. Então, **GIANE** fazia os pedidos com base naqueles novos materiais e as empresas emitiam as notas fiscais. Disse que os secretários das pastas respectivas atestavam os empenhos e as notas com confiança no setor. Acredita que **ORIOVALDO** não tinha conhecimento da transformação das notas. Já **SIVALDO** e **Adriano** sabiam que os empenhos não tinham saldo. Acerca do **Registro de Preços 09/2018**, relativo à limpeza de lotes, disse que não teve direcionamento de notas, mas sim que a licitação foi direcionada para que **JOSÉ PAULO** a vencesse. Contou que as licitações eram feitas por **LUCAS** e que ele o orientava a observar os limites dos valores para restringir a publicidade. Com relação à reforma da Rua Rui Barbosa (**Tomada de Preços 01/2019**), disse que houve direcionamento da licitação para **JOSÉ PAULO** e que **MACIEL** o chamou no gabinete dizendo que iria beneficiar o empreiteiro em aproximadamente 30 mil reais em razão do valor por ele ofertado – com BDI bem baixo –, sendo que o interrogando deveria arrumar dinheiro para que **JOSÉ PAULO** adquirisse tijolos para a obra licitada. Forneceu cerca 10 mil reais para o empreiteiro para a compra desse material. Disse que o dinheiro vinha de empresas parceiras da Prefeitura, as quais repassavam os valores e depois superfaturavam os contratos com o Município, notadamente em contratos com a saúde e educação. Nessa mesma obra também houve 25 mil reais pagos em materiais da empresa *Giraldi*. No que se refere à obra do Recinto do Rodeio (**Tomada de Preços 01/2020**), disse que não se envolveu, porém sabia que **MACIEL** desejava o direcionamento para **JOSÉ PAULO**, esclarecendo que, certo dia, o empreiteiro lhe confidenciou que não tinha condições de executar uma obra daquele porte. Frisou que não conhecia **EMERSON BLAIA**, porém sabia que sua empresa apresentava orçamentos para a Prefeitura por intermédio de **JOSÉ PAULO**. Quando **JOSÉ PAULO** teve problemas na Justiça Federal em razão do não recolhimento de impostos, **EMERSON BLAIA** passou a assumir o serviço

vencendo as licitações, muito embora quem efetivamente prestava o serviço era **JOSÉ PAULO**, tal como ocorreu nas obras dos ramais de água (**Tomada de Preço 02/2020**). Frisou que nessa última obra tratava diretamente com **JOSÉ PAULO** a despeito de **EMERSON BLAIA** ter vencido a licitação, conforme mensagens apreendidas em seu celular. Pontuou que não tinha qualquer contato com **EMERSON BLAIA**, o qual sequer frequentava a Prefeitura. Contou que **GIANE** já trabalhava na Prefeitura e que o interrogando a indicou para o cargo de diretora. Disse que o início das tratativas para possível acordo de colaboração premiada ocorreu quando se encontrava preso preventivamente. Desde o início estava acompanhado de advogado. Somente conversou uma vez com o Promotor de Justiça Dr. Rafael e, na ocasião, estava com seu advogado. Também estava acompanhado de advogado quando conversou com o Procurador de Justiça e com o Dr. Rafael. Ficou sabendo que era alvo de interceptações telefônicas após o início das negociações. Frisou ter apresentado diversos documentos comprovando sua colaboração. Ressaltou ter presenciado **MACIEL** determinando que as licitações seriam vencidas por **JOSÉ PAULO**, indicando que essas reuniões aconteciam em seu gabinete na presença do empreiteiro e, geralmente, de **LUCAS** e **GUILHERME**. Destacou que estava submetido a muita pressão e, por vezes, não questionava o Prefeito. Acerca das obras no PSF e na Rui Barbosa, atribuiu a um “capricho” de **MACIEL** feito a contragosto do secretariado e da engenharia. Disse que os fornecedores de material não tinham conhecimento de que as licitações foram contratadas em empreitada global. Ressaltou estar arrependido de seus atos. Disse que **MACIEL** nunca quis aparecer e o utilizou para realizar os “caprichos” dele, frisando ter sido obrigado a realizar os atos.

Interrogada, em juízo, a ré-colaboradora **GIANE** relatou que era escriturária desde o ano de 2008, tendo trabalhado no setor de licitações da Prefeitura de Pacaembu. No ano de 2013, passou a trabalhar no setor de compras, tendo exercido o cargo de diretora de compras durante a gestão de **MACIEL**. Contou que era prima de **JOÃO NABOR** e foi ele quem a indicou ao cargo de diretora. Explicou que, na qualidade de diretora de compras, tinha atribuição de receber ofícios dos secretários e realizar cotações com fornecedores e prestadores de

serviços. No caso de obras, era o departamento de engenharia que fazia as cotações e planilhas. Contou que não notou aparente fraude nos procedimentos de licitação realizados sob a modalidade tomada de preço, indicando que não havia limitação do número de empresas participantes, frisando que sempre vinham os representantes das empresas de **EMERSON BLAIA** e **JOSÉ PAULO**. Sobre o procedimento de transformação de notas, explicou que normalmente **JOÃO NABOR** passava o valor que deveria ser transformado ou então os próprios fornecedores, no caso **RODRIGO** e **MAURO**, traziam as requisições com os materiais que **JOSÉ PAULO** havia pegado nas empresas e, assim, **JOÃO NABOR** determinava que transformasse os valores em notas de materiais licitados. Então, ia até o sistema e selecionava os materiais que poderiam ser empregados na obra e transformava as notas, de modo que a Prefeitura acabava pagando pelos materiais. Nem sempre tinha conhecimento de que as obras se referiam a contratos de empreitada global. Frisou que os secretários atestavam as notas dos materiais, porém não comparavam se efetivamente foram recebidos. Não soube dizer se **ORIOVALDO** e **SIVALDO** tinham ciência das transformações de notas. Contou que na modalidade pregão vinham empresas diversas, inclusive *Giraldi* e *MSA*, que sempre participavam. Ainda sobre o procedimento de transformação de notas, afirmou que tinha conhecimento de que a conduta era indevida, porém afirmou que cumpria ordens de **JOÃO NABOR**, o qual, por sua vez, relatava que era pressionado por **MACIEL**. Em seu entendimento, não seria possível que os corréus **RODRIGO** e **MAURO** tivessem conhecimento de como o procedimento de transformação de notas era realizado na Prefeitura, embora soubessem que o produto efetivamente fornecido pelos referidos empresários não correspondia àquele licitado no pregão. Ressaltou que nunca recebeu ordem direta de **MACIEL** para que transformasse as notas, dizendo que, por vezes, **JOÃO NABOR** desabafava com a acusada relatando as pressões sofridas. Quando o questionava, **JOÃO NABOR** dizia que era ordem de **MACIEL**. Disse que **MACIEL** pressionava para que as atividades fossem realizadas com agilidade e que, por vezes, determinava que uma obra fosse iniciada imediatamente, sendo corriqueiro o início antes mesmo da realização dos procedimentos licitatórios. Tinha conhecimento de que o procedimento de

transformação de notas era incorreto, porém não sabia que eram destinados a favorecer **JOSÉ PAULO**, nem mesmo porque deveria transformá-las, frisando que somente eram repassados os valores. Frisou seu arrependimento com relação aos fatos praticados.

Ao ser interrogado, em juízo, o réu colaborador **LUCAS** relatou ter trabalhado na empresa GEPAM até o ano de 2013 e, no exercício dessa função, prestava consultoria a clientes, dentre os quais a Prefeitura de Pacaembu. Através desse emprego conheceu **MACIEL** e **JOÃO NABOR**, os quais o convidaram para trabalhar na Prefeitura durante a gestão do então Prefeito. Assumiu o cargo de Secretário de Licitações sendo que era vinculado diretamente ao Prefeito, embora, no dia a dia, fosse subordinado a **JOÃO NABOR**. Explicou que os pregões presenciais eram regidos pelo Decreto Municipal 3.777/2013 e, a depender do valor, haveria maior ou menor publicidade. Até 150 mil reais a divulgação era feita apenas em jornais locais, no mural da Prefeitura e no site oficial. Acima desse valor, a divulgação também era feita no Diário Oficial do Estado e em jornais de grande circulação. O referido decreto não era aplicado às tomadas de preço. No que se refere ao envolvimento de **JOSÉ PAULO**, disse que o conheceu como um prestador de serviços de topografia para a Prefeitura, sendo que posteriormente, o corréu ampliou o objeto social de sua empresa com a inclusão de serviços de construção civil. Ouviu boatos de que alguém da Prefeitura pediu que ele promovesse a referida modificação no objeto social, porém não soube dizer quem foi. Com essa alteração, **JOSÉ PAULO** passou a participar dos certames de construção civil e topografia. Confirmou ter recebido pedidos, na maioria das vezes feitos por **JOÃO NABOR**, para ajudar o empreiteiro a vencer as licitações. Como os procedimentos de tomada de preço eram regidos pela Lei 8.666/1993, que demandava publicidade maior em jornal de grande circulação, não tinha como restringir a publicidade. Então, o pedido feito era no sentido de ajudar **JOSÉ PAULO** fazendo um “pente fino” nos concorrentes a fim de identificar falhas na documentação e desclassificá-los. Não era comum que houvessem muitos concorrentes que não estivessem conluiados. Com relação ao BDI, espécie de lucro da empresa, explicou que podia ir até 30% do valor da obra, sendo que o responsável por montar a planilha era o setor de engenharia do

qual GUILHERME fazia parte. Disse que, em algumas ocasiões, o BDI vinha zerado, e que GUILHERME dizia que assim deveria ser feito. Ainda com relação ao corréu **JOSÉ PAULO**, explicou que ele costumava trazer os orçamentos de outras empresas – ditas “parceiras” – tais como a do corréu **EMERSON BLAIA**, a fim de poder participar dos certames. Isso porque **JOSÉ PAULO** teve um problema relacionado a uma certidão negativa de débitos com a União e, a partir de então, passou a usar a empresa de **EMERSON BLAIA**. Sabia que eram empresas com donos distintos, porém um dava “cobertura” ao outro, tanto que, nas licitações em que **EMERSON BLAIA** ganhava, tratava a parte burocrática diretamente com **JOSÉ PAULO**. Nas sessões quem aparecia para representar a empresa era João Blaia, pai de **EMERSON**, o qual emprestava o nome da empresa para que **JOSÉ PAULO** pudesse executar a obra. No que se refere à obra da cobertura do recinto do rodeio (**Tomada de Preços 01/2020**), explicou que, durante a fase de elaboração do edital, GUILHERME sugeriu que fosse colocada a qualificação técnica como requisito para participar do certame devido ao porte da obra. Ambos conversaram com **MACIEL** e explicaram que, se fosse exigida a referida qualificação, **JOSÉ PAULO** não poderia participar. **MACIEL** perguntou ao interrogando se era ilegal a não exigência desse requisito e ele explicou que se tratava de uma discricionariedade da administração, embora fosse tecnicamente recomendada. Então, **MACIEL** determinou que não fosse exigida qualificação técnica que pudesse desclassificar **JOSÉ PAULO**. Assim foi feito e o edital chegou a ser publicado. Posteriormente, **JOSÉ PAULO** compareceu na Prefeitura e explicou que não iria participar da licitação. Então, após comentar com o Prefeito e novamente sugerir a qualificação técnica, o edital foi retificado para incluí-la. No que se refere às obras dos ramais de água (**Tomada de Preço 02/2020**), explicou que **MACIEL** o chamou para uma conversa no gabinete onde relatou que uma empresa havia vencido uma concorrência pública para executar obra de troca dos encanamentos de amianto por PVC nas vias públicas, sendo que, em determinado momento da obra, era necessário interligar esse encanamento com os prédios comerciais e residenciais, o que não estava englobado no contato. Disse que a Prefeitura estava executando esse serviço com mão de obra própria, porém estava atrasado. Assim, poderiam abrir processo

seletivo e contratar mais funcionários ou “terceirizar” o serviço através de licitação. Foi decidido pela licitação e GUILHERME deveria desenvolver o projeto. **MACIEL** comentou que havia falado sobre essa obra com “Carlão”, ex-secretário de obras da Prefeitura, e ele tinha “pedido” 50 mil reais para gastos com mão de obra, sendo que a Prefeitura deveria fornecer os materiais. **MACIEL** disse que achou um absurdo e que tinha conversado com **JOSÉ PAULO** que faria por 20 mil reais. Assim, foi feito o projeto com o valor previamente acertado com **JOSÉ PAULO**. Disse que GUILHERME elaborou a planilha orçamentária sem material, apenas mão de obra, para licitarem. Recordou-se de **JOÃO NABOR** desabafar sobre pressões que estava sofrendo por parte de **MACIEL**. Negou que **EMERSON BLAIA** tenha participado de algumas dessas reuniões com o Prefeito a respeito de **JOSÉ PAULO**. Explicou que a subempreitada era lícita, desde que solicitada pela empresa contratada e autorizada pelo Poder Público. Disse que a pesquisa de preços era feita pelo Setor de Compras cuja responsabilidade era de **GIANE**. Contou que, por vezes, recebeu orientações de **JOÃO NABOR** para que favorecesse algumas das empresas de fornecimento de materiais de construção para que elas arrematassem o maior número de itens possível. Dizia a **JOÃO NABOR** que, por se tratar de pregões em valor acima de 150 mil reais, não tinha como saber quais empresas concorreriam e quais os preços ofertados, sendo que iria ganhar aquela que fornecesse o menor preço, de modo que não teria como favorecer as empresas da cidade. Ainda assim, **JOÃO NABOR** pedia para tentar fazer com que elas ganhassem a maior quantidade de itens. Sabia que algumas dessas empresas tinham relação de parentesco com **JOÃO NABOR**. Em seu entendimento, a explicação para a ausência de outras empresas concorrentes nas tomadas de preço se deve ao fato de que os preços máximos eram fixados em patamares muito baixos no edital.

Em seu interrogatório judicial, o corréu-colaborador GUILHERME relatou que trabalhou como engenheiro da Prefeitura entre 2014 e 2020, sendo contratado pelo então Prefeito **MACIEL**. Ao ingressar na Prefeitura, assumiu o cargo de diretor da Secretaria de Administração e respondeu, até 2017, para **JOÃO NABOR** e **MACIEL**. Após a reestruturação administrativa, assumiu o cargo de Secretário de Planejamento e passou a trabalhar diretamente com **JOÃO NABOR**.

Conheceu **JOSÉ PAULO** em 2014 quando ele prestava serviços de topografia para a Prefeitura. Por volta do ano de 2017/2018, **JOSÉ PAULO** passou a executar obras no município, embora não tivesse a expertise de um construtor. Ressaltou que **JOSÉ PAULO** tinha dificuldades em interpretar planilhas e projetos, sendo que sua empresa sequer tinha engenheiro responsável. Afirmou que poucas foram as obras em que não houve uma notificação por parte do interrogando ou mesmo uma supressão, vez que **JOSÉ PAULO** costumava mudar o projeto, por vezes em razão da utilização de material inadequado. Disse que **JOSÉ PAULO** nunca foi sancionado. Frisou que **JOSÉ PAULO** utilizava familiares como mão de obra e, por vezes, contava com obras paralisadas sob a alegação de falta de recursos financeiros. A despeito de tal circunstância, **JOSÉ PAULO** continuava participando dos certames e vencendo as licitações. Nunca conheceu **EMERSON BLAIA**, porém sabia que quem tocava suas obras era **JOSÉ PAULO**. Não tomou conhecimento de alguma subcontratação entre ambos. No que se refere às obras de reforma do canteiro da Rua Rui Barbosa (**Tomada de Preços 01/2019**), explicou que **JOSÉ PAULO** participou da licitação, cujo valor já era bem baixo, e estranhou que ele forneceu um desconto “muito alto” na planilha orçamentária. Disse que estranhou o desconto ofertado mormente porque **JOSÉ PAULO** já estava com três obras paralisadas e alegando que não conseguiria cumpri-las porque enfrentava dificuldades financeiras. Afirmou que os funcionários de **JOSÉ PAULO** não eram regularizados e, em vistas às obras, pode constatar que sequer utilizavam equipamentos de proteção adequados como capacetes e óculos de proteção. Sobre as obras do recinto do rodeio (**Tomada de Preços 01/2020**), disse que se originou de um recurso orçamentário de 400 mil recebido pela Prefeitura através de um convênio com o Governo do Estado. **MACIEL** disse que queria fazer uma cobertura metálica para cobrir o recinto e, futuramente, construir um ginásio. Contou que se tratava de uma obra arriscada e de alta complexidade, notadamente devido à existência de uma galeria de água, porém, durante a elaboração do edital, houve discussão se seria retirada a exigência de qualificação técnica a fim de que **JOSÉ PAULO** pudesse participar do certame. Disse que esse fato o deixou preocupado diante do risco de comprometimento da estrutura, ressaltando que a obra deveria ser

bem executada. Contou que a administração chegou a cogitar passar a referida obra para um serralheiro local, vulgo “Sassá”, o qual apenas tinha experiência em montar portões e grades, e não em estruturas metálicas complexas como a cobertura em questão. Disse que, normalmente, era **JOÃO NABOR** ou **LUCAS** quem dizia que a obra deveria ser passada para **JOSÉ PAULO**, frisando que o próprio empreiteiro acompanhava com o setor de engenharia a elaboração do projeto, indicando que havia uma cobrança, feita por **MACIEL**, para que fossem feitos com agilidade. Afirmou que os pedidos de flexibilização da qualificação técnica a fim de que **JOSÉ PAULO** pudesse participar das licitações eram feitos por **JOÃO NABOR** ou **LUCAS**. Nunca presenciou **MACIEL** pedindo algum tipo de favorecimento para **JOSÉ PAULO**, com exceção das obras dos ramais de água (**Tomada de Preços 02/2020**). Frisou que **MACIEL** sempre foi muito exigente com relação ao cumprimento dos prazos, além de ressaltar a necessidade de economizar os recursos da Prefeitura. Descreveu-o como uma pessoa exigente, porém com trato cordial. Mencionou que, em certa oportunidade, **MACIEL** foi afastado por motivos de saúde, sendo que, nesse período, **JOÃO NABOR** assumiu as funções administrativas, sendo comum vê-lo indo até a casa de **MACIEL** levar documentos e colher assinaturas. Relatou que já recebeu determinação para que favorecesse **JOSÉ PAULO**. Mencionou um caso em que **JOSÉ PAULO** deveria executar um serviço envolvendo um boiler em uma creche, sendo que o empreiteiro recebeu os valores adiantados para a compra do material. Contudo, ele gastou o dinheiro e não conseguiu adquiri-lo. Nesse contexto, **JOÃO NABOR** pediu que colocasse alguns valores extras nas planilhas de outras obras para compensar o custo do boiler, explicando que recusou o pedido feito. Disse que, até o momento em que ficou na Prefeitura, o boiler não foi instalado e a creche ficou sem água quente, comprometendo o funcionamento de suas atividades, como o banho das crianças. Com relação aos pedidos de favorecimento de **JOSÉ PAULO**, disse que **LUCAS** mencionava que as ordens “vinham de cima”, frisando que o corrêu não manifestava concordância com respectivas práticas. Por estar diretamente envolvido com a fiscalização das obras licitadas, tinha conhecimento de que havia irregularidades nos procedimentos, notadamente com o direcionamento para **JOSÉ PAULO**, inclusive

antes da realização das licitações. Frisou que nunca superfaturou as planilhas, mesmo diante de determinações expressas, e que nunca beneficiou **JOSÉ PAULO** em prejuízo da Prefeitura.

Em juízo, o corréu-colaborador **MAURO** relatou que era proprietário da empresa *MSA (Madeira Santo Antônio)* em conjunto com seu genitor. Afirmou ser o responsável por administrar a empresa há muito tempo. Disse que a Prefeitura de Pacaembu sempre contratou com a empresa e que teve conhecimento de que o procedimento de transformação de notas sempre existiu. Acerca das práticas de conversão de notas para pagamento de materiais ou mesmo a conversão em dinheiro, disse que se tratava de prática mais recente adotada entre os anos de 2018/2020, embora algo semelhante tenha ocorrido em 2016. Pontuou que os contratos anuais com a Prefeitura correspondiam, nos anos de 2018, 2019 e 2020, a aproximadamente 2%/3% do faturamento da empresa, não se tratando de volume significativo. Sobre o corréu **JOSÉ PAULO**, disse que o conheceu porque ele ia pessoalmente na loja comprar materiais. Disse que, certa vez, a Prefeitura autorizou que ele retirasse certo valor em materiais para uma obra da cobertura do PSF, frisando que o valor foi pago pela Prefeitura. Nessa oportunidade, **JOÃO NABOR** telefonou pedindo que liberasse cerca de 17 mil reais e que a nota fiscal foi tirada para a Prefeitura. Vendeu madeira e telha para **JOSÉ PAULO**, destacando que os materiais foram entregues no PSF. Não tinha conhecimento de que se tratava de um contrato de empreitada global. Não conhecia **EMERSON BLAIA** ou João Blaia. Sobre o procedimento de conversão de notas, disse que enviava os pedidos para **GIANE** e ela repassava o empenho para que o interrogando emitisse as notas fiscais que eram liquidadas pela Prefeitura. Por vezes os materiais indicados nos empenhos não estavam previstos na licitação, sendo que os preços praticados eram aqueles licitados, não os de mercado. Não soube dizer como era feito o atesto dos materiais entregues. Negou ter se reunido com os demais acusados para praticarem crimes ou integrarem organização criminosa. Nunca tratou diretamente com **MACIEL** sobre contratação de produtos da sua empresa. Também nunca o beneficiou com qualquer tipo de recursos, tampouco se beneficiou por aceitar a conversão de notas. Negou tivesse autonomia para modificar os empenhos. Não tinha conhecimento como era

feito o processo internamente na Prefeitura. Concluiu dizendo que reconheceu que algumas práticas foram erradas e que se mostrava arrependido.

Em seu interrogatório judicial, o réu-colaborador **RODRIGO** relatou que trabalhava no ramo de materiais de construção e administrava o estabelecimento-comercial *Giraldi*, o qual pertencia a sua esposa Joelma. Esclareceu que assumiu a administração da loja entre os anos de 2013/2014 e que a empresa já participava de licitações antes desse período. Quando começou a administrá-la, quem participava das licitações era Júlio. Disse que era sobrinho de **JOÃO NABOR**, não tendo parentesco com os demais corréus. Explicou que conhecia **JOSÉ PAULO** porque ele era construtor e cliente da loja *Giraldi*, comprando materiais para obras particulares e da Prefeitura. Não conhecia **EMERSON BLAIA** ou João Blaia. Contou que, por vezes, **JOÃO NABOR** autorizava **JOSÉ PAULO** a retirar itens da loja, seja mencionando um crédito em materiais ou em valores. Disse que essa autorização era verbal e, posteriormente, **GIANE** enviava os empenhos e orientação para a emissão das notas fiscais. Afirmou que parcela dos materiais efetivamente entregues eram posteriormente convertidos em valores equivalentes aos preços do pregão. Confirmou que entregou entre 25 e 27 mil reais em materiais nas obras da Rua Rui Barbosa (**Tomada de Preços 01/2019**) os quais foram convertidos em valores da Prefeitura. Disse que **JOSÉ PAULO** chegava na loja informando que **JOÃO NABOR** tinha autorizado que retirasse certa quantidade de materiais. Não sabia, contudo, que **JOSÉ PAULO** tinha vencido licitação e que era ele quem deveria pagar pelos materiais. Acerca das obras dos ramais de água (**Tomada de Preços 02/2020**), disse que participou de uma reunião na Prefeitura onde estavam presentes os corréus **JOÃO NABOR**, **MACIEL** e **GIANE**, além de Jeferson e outros funcionários. Havia vários orçamentos sobre a mesa. Eles mencionavam cada item e o respectivo preço, perguntavam se conseguia vender por preço menor. Alguns dos itens já estavam licitados. Forneceu cerca de 30 mil reais em materiais nessa obra. Afirmou que esse procedimento de transformações de notas já existia antes do início de sua administração na empresa. Frisou que somente participou da mencionada reunião com **MACIEL**. Nessa oportunidade, ele pediu que os funcionários ajudassem a olhar os orçamentos que tinham em mãos para verificar se

o interrogando conseguir vender determinado item por preço menor. Frisou que **MACIEL** nunca propôs nada ilegal. Disse que seu contato era com **GIANE**, David e, principalmente, **JOÃO NABOR**. Acerca de despesas particulares, disse que **JOÃO NABOR**, em duas oportunidades, solicitou crédito para gastos com específicos. Ressaltou que a conversão das notas era feita por funcionários da Prefeitura, **GIANE** ou David. Frisou, ademais, que o expediente de transformação de notas era prática adotada pela Prefeitura de Pacaembu com a maioria das empresas de materiais de construção. Disse que tinha que participar anualmente dos pregões para conseguir receber, destacando, ainda, os atrasos de pagamento por parte da Prefeitura. Indicou que havia outras empresas de materiais de construção na cidade, tais como *Madeira MSA*, *Casa Alvorada*, as quais faziam contratos com a Prefeitura.

Ao ser interrogado, o réu **ALEX** relatou que era advogado e que atuou como secretário de negócios jurídicos da Prefeitura de Pacaembu entre os anos de 2017 e 2018, ressaltando que, desde o ano de 2013, atuava como assessor jurídico. Contou que conheceu **JOSÉ PAULO** na Prefeitura de Pacaembu, visto que ele tinha obras no município e sempre estava no Paço Municipal. Ressaltou, contudo, que o contato sempre foi profissional, frisando que nunca teve relação de amizade com o empreiteiro. Por vezes, forneceu orientação jurídica em assuntos genéricos, nunca tendo intercedido em seu favor ou de qualquer outra pessoa na Prefeitura. Disse que conheceu **EMERSON BLAIA** através de **JOSÉ PAULO** quando esse último pediu orientação jurídica em razão de um problema administrativo na cidade de Junqueirópolis. Limitou-se a redigir um requerimento administrativo em favor de **EMERSON BLAIA** e **JOSÉ PAULO**, não tendo continuado a prestar assistência jurídica aos acusados. Contou que sua atuação na Prefeitura, especialmente nos procedimentos licitatórios, era emitir parecer inicial, o qual era padronizado e emitido antes da identificação das empresas participantes. Ao ser questionado sobre a relação entre Promotoria de Justiça local e Prefeitura, o acusado disse que, em certo período, houve um aumento da quantidade de ofícios encaminhados pelo Ministério Público, o que causou sobrecarregamento dos funcionários e descontentamento por parte de **MACIEL**, o qual se queixava da

frequência dos pedidos. Disse que sempre orientou **MACIEL** a dialogar com o Ministério Público. Frisou que algumas investigações promovidas pelo Ministério Público resultarem em ações civis públicas relativas à Prefeitura. Contou que nunca presenciou comportamentos desrespeitosos ou ilegais por parte de **MACIEL**, destacando que o então Prefeito se queixava acerca das dificuldades financeiras e que sua empresa havia suportado prejuízos durante seu mandato. Disse que **JOÃO NABOR** tinha autonomia dentro de sua secretaria, assim como todos os demais secretários, os quais estavam subordinado ao Prefeito.

O réu **SIVALDO** relatou que trabalhou na contabilidade da Prefeitura e, sobre os procedimentos de pagamento de obras, explicou que os pedidos vinham acompanhados dos laudos de medição e notas fiscais para emissão de notas de empenho. Caso o pedido contivesse irregularidades, era devolvido ao departamento de compras para correção. Disse que nunca presenciou algum tipo de favorecimento para **JOSÉ PAULO** e que via o referido acusado ocasionalmente na Prefeitura, geralmente no gabinete. Disse que nunca houve inversão nas ordens de pagamento, posto que os prazos eram pré-estabelecidos pelo setor de comprar e vinham no empenho, de modo que a contabilidade não tinha poder para alterar as condições. Afirmou que nunca presenciou **MACIEL** agir com desrespeito, apenas fazia cobranças como qualquer patrão, mas sempre com educação. Frisou que o então Prefeito demonstrava preocupação com a legalidade de suas ações, destacando que suas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas no período em que o interrogando trabalhou na Prefeitura. Frisou que o Município tinha orçamento limitado, por se tratar de cidade pequena, e que **MACIEL** era um Prefeito ativo que buscava verbas adicionais em viagens e contatos políticos. Não notou acréscimo patrimonial por parte de **MACIEL** e sua família. Explicou que o interrogado não tinha qualquer envolvimento direto nos procedimentos de licitação. Frisou que não tinha como saber se algum bem licitado não foi entregue à Administração, pois era o departamento de compras quem deveria proceder aos devidos registros antes de encaminhar à contabilidade. Caso algum material não tenha sido entregue, a responsabilidade ficava a cargo do almoxarifado ou do secretário da pasta respectiva.

Em seu interrogatório judicial, ORIOVALDO relatou que era funcionário da Prefeitura de Pacaembu tendo exercido alguns cargos, dentre os quais Diretor de Agricultura, Secretário de Agricultura Meio Ambiente e Infraestrutura. Com relação à dinâmica de conferência das notas fiscais e os atestes do recebimento de materiais, explicou que, devido ao acúmulo de serviço, nem sempre era o interrogando quem atestava o recebimento, podendo designar alguém que conferisse os produtos no almoxarifado ou mesmo no local da obra. Ressaltou que, devido ao grande volume de trabalho, notadamente diante da grande quantidade de notas a receber, era impossível conferi-las uma a uma detalhadamente, motivo pelo qual exercia um trabalho em equipe e nela confiava. Detalhou que confiava nas informações repassadas por **GIANE** e outros funcionários, tais como Jô e Shirley, as quais diziam que acusada era pessoa de confiança. Nunca desconfiou que seus colegas estivessem atuando de má-fé. Disse que atestava materiais de construção, elétricos e hidráulicos. Por vezes o recebimento dos materiais era feito com acompanhamento de profissionais especializados, como encanadores e eletricitas. Afirmou que seu contato com **JOSÉ PAULO** era apenas profissional, desconhecendo orientação para favorecê-lo. Por vezes visitava as obras sob a responsabilidade do empreiteiro e **GUILHERME** estava presente. Com relação ao trato com **MACIEL**, o interrogando disse que sempre recebeu tratamento respeitoso e que, por vezes, não conseguia atender às demandas imediatas do Prefeito devido a outras prioridades. Nunca presenciou alguma atitude suspeita ou ilícita entre os secretários e **MACIEL**.

Em seu interrogatório, **JOSÉ PAULO** relatou que prestava serviços para a Prefeitura de Pacaembu desde o ano de 2013, em primeiro lugar como topógrafo e, a partir de 2017, como empreiteiro. Afirmou que participou de diversos tipos de licitação, seja por pregão, convite ou tomada de preço, sempre com enfoque na construção civil. Também prestou serviços nas cidades de Santa Mercedes, Junqueirópolis e Irapuru, sempre com sua empresa *JP Topografia*. Quem organizava sua documentação para participar das licitações eram seus contadores João e Lucas. Era o próprio interrogando quem comparecia às sessões. Negou possuir relação de amizade com os demais acusados, apenas relação profissional. Disse que os

orçamentos eram solicitados pela Prefeitura e que somente apresentava os de sua empresa, negando tivesse levado orçamentos das empresas *Campoy*, *AF*, *DNP* ou da empresa do corréu **EMERSON BLAIA**. Ao ser questionado sobre o encontro de orçamentos de outras empresas em sua residência, inclusive sem assinatura, disse que os recebia e guardava em pastas. Sobre o pagamento de materiais, disse que era o próprio interrogando quem os adquiria em lojas diversas, a menos que a licitação fosse apenas de mão de obra, hipótese em que a Prefeitura fornecia os materiais. Acerca das obras no PSF (**Tomada de Preços 03/2017**) e da Rui Barbosa (**Tomada de Preços 01/2019**), disse que se tratava de empreitadas globais em que era o responsável pela mão de obra e pelo fornecimento do material. Disse que conhecia **EMERSON BLAIA** desde 2010 e que subcontratou algumas de suas obras, hipótese em que o corréu repassava os valores para o pagamento de sua equipe e dos serviços prestados, bem pelas outras despesas. Negou ter tido qualquer contato com **MACIEL** para tratar de negócios. Afirmou que foi preso na *Operação Atoleiro* e levado à delegacia de Adamantina onde recebeu uma visita de um indivíduo, alto e magro, que se identificou como Promotor de Justiça. Esse indivíduo o questionou se dava dinheiro para **MACIEL** e propôs que fizesse uma delação premiada como condição para que fosse colocado em liberdade. Disse que recusou a proposta, pois nunca havia dado dinheiro para **MACIEL**, indicando que o proponente ficou irritado e jogou suas pastas no chão. Não estava acompanhado de advogado nessa oportunidade. Negou ter oferecido ou recebido qualquer vantagem indevida dos corréus. Disse que somente mantinha contato na Prefeitura com o corréu **JOÃO NABOR**, porém somente sobre os serviços prestados. Afirmou que em obras que envolviam apenas o fornecimento de mão de obra, recebia orientação para que pegasse os materiais de construção em estabelecimentos previamente selecionados – *Madeira Santa Antônio e Giraldi* –, pois possuíam crédito com a Prefeitura. Negou fosse favorecido de algum modo e que tivesse conhecimento sobre o procedimento de transformação de notas. Sobre a visita que teria recebido na delegacia, disse que o indivíduo não se apresentou como Promotor de Justiça, não sabendo dizer se se tratava de Juiz, Promotor ou Delegado. Esse indivíduo disse que poderia pegar 20 anos de prisão e, caso dissesse a verdade, poderia ser solto. Então,

esse indivíduo questionou se deu dinheiro para **MACIEL** e, diante de sua negativa, ele disse “*pra mim chega*” e jogou suas pastas no chão.

EMERSON BLAIA relatou que trabalhava como técnico em meio ambiente, técnico florestal, técnico em informática e gestor ambiental, sendo proprietário da empresa Uniflora que atua nas áreas de topografia e construção civil. Disse que seu genitor era topógrafo. Contou que a empresa foi fundada em 2003 e começou a operar nos fundos de sua casa na cidade de Tupi Paulista. Acerca das licitações, disse que participou de alguns procedimentos em cidades diversas e passou a participar em Pacaembu no ano de 2019, inclusive sob a modalidade convite. Não possui funcionários registrados, utilizando mão de obra terceirizado quando necessário. Geralmente quem o representava nas licitações era seu genitor ou seu irmão, os quais não tinham participação societária e utilizava procuração. Soube que já concorreu com **JOSÉ PAULO** e, em uma oportunidade, outra empresa também concorreu. Disse que conhecia **JOSÉ PAULO** há 10 anos. Negou qualquer conluio com o corrêu para participarem de licitações, em que pese tenha admitido que, em certas oportunidades, tenha ganhado a licitação e subcontratado **JOSÉ PAULO** para que ele executasse o serviço. Não notificou a Prefeitura acerca da subcontratação porque não foi exigido. Disse que não havia um valor previamente definido sobre o acerto financeiro entre ambos, geralmente se acertavam ao final com os valores que sobravam, sendo que **JOSÉ PAULO** costumava ficar com maior percentual por executar o serviço. Escolhia **JOSÉ PAULO** porque ele tinha equipe formada, sendo mais cômodo e com menor custo. Não exercia a fiscalização, porque confiava no trabalho de **JOSÉ PAULO** e porque a Prefeitura exercia fiscalização por meio de engenheiros próprios. Negou ter recebido alguma orientação da Prefeitura sobre onde deveria adquirir os materiais de construção, tampouco participou de alguma reunião sobre ajustes nos processos de licitação. Não conhecia **JOÃO NABOR**, tampouco os demais acusados, com exceção de **JOSÉ PAULO**. Disse, ao final, que todas as obras foram entregues sem questionamentos por parte dos engenheiros da Prefeitura.

Em seu interrogatório, **MACIEL** relatou que exerceu o mandato de

Prefeito em Pacaembu entre os anos de 2013 e 2020, sendo que, anteriormente, atuava como empresário. Disse que seu secretário de licitações era **LUCAS** e que na área de engenharia tinha **GUILHERME** e outro conhecido como “Obama”. Quanto a **JOÃO NABOR**, disse que foi seu secretário de finanças e de planejamento. Negou haver hierarquia entre os secretários, dizendo que todos se reportavam diretamente ao interrogando. No que se refere a **JOSÉ PAULO**, disse que o conheceu porque realiza obras na cidade, negando qualquer contato anterior com o empreiteiro, ressaltando que seu contato era apenas profissional e que o via esporadicamente na Prefeitura. Negou ter orientado **JOSÉ PAULO** a receber materiais para obras ou ter determinado que os adquirisse em estabelecimentos específicos de Pacaembu. Sobre **EMERSON BLAIA**, negou o conhecesse, dizendo que sequer sabia que tinha contratos com a Prefeitura, frisando que os procedimentos licitatórios eram conduzidos pelos servidores e que não tinha envolvimento direto com os respectivos processos. Ressaltou que jamais deu ordens para que **JOSÉ PAULO** fosse favorecido nas licitações, tampouco participou de qualquer ajuste para o direcionamento dos certames. Frisou que todas suas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas e que não teve acréscimo patrimonial. Disse que foi vítima de perseguição política e de perseguição pessoal promovida pelo Promotor de Justiça Rafael, o qual teria se reunido com vereadores para lhe prejudicar. Afirmou, inclusive, que em uma reunião durante a pandemia, o referido Promotor disse que transformaria sua vida em um inferno. Pontuou que seu filho também foi preso injustamente e que se tratava de uma questão pessoal do Promotor Rafael para arruinar sua família e sua trajetória política. Reiterou que foi acusado injustamente e que foi preso sem provas por força de perseguição política.

4.2. Dos fatos provados

Conforme constou na sentença, **MACIEL** e **JOSÉ PAULO** foram condenados pelo delito previsto pelo art. 90 da Lei 8.666/1993 em relação a todos os cinco procedimentos licitatórios descritos na denúncia. Por seu turno, **JOÃO NABOR** foi condenado pelo referido delito exclusivamente no que se refere aos

procedimentos levados à cabo nas **Tomadas de Preços 03/2017 e 01/2019** e no **Registro de Preços 09/2018**. Por fim, **LUCAS** também foi condenado pelo respectivo delito na **Tomada de Preços 01/2020 e 02/2020** e no **Registro de Preços 09/2018**.

No que se refere ao delito previsto pelo art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/1967, **MACIEL, JOÃO NABOR, JOSÉ PAULO** e **GIANE** foram condenados pelos desvios de verbas públicas praticados no bojo das **Tomadas de Preços 03/2017 e 01/2019**. Por fim, **MAURO** e **RODRIGO** também foram condenados pelos respectivos desvios, o primeiro cometido quando da execução do contrato administrativo derivado da **Tomada de Preço 03/2017** e o segundo da **Tomada de Preço 01/2019**.

Segundo narrado pela denúncia, os fatos estão relacionados à *Operação Atoleiro* que desmantelou uma organização criminoso vocacionada para a prática de fraudes em procedimentos de licitações públicas e crimes afins tendo como *locus* de atuação a comarca de Pacaembu. Através do conluio entre servidores públicos, agentes políticos e empresários, os acusados teriam fraudado diversas licitações em prejuízo da Prefeitura de Pacaembu, bem como cometido outras tantas infrações penais conexas, tendo como finalidade a obtenção de proveito econômico e concentração de poder.

No caso em apreço, as licitações fraudadas seriam as **Tomadas de Preço 03/2017, 01/2019, 01/2020 e 02/2020** e o **Registro de Preço 09/2018**. De acordo com a tese acusatória, a concorrência dos referidos certames teria sido manipulada com o intuito de contemplar empresários aliados ao então mandatário do Executivo local. Nesse contexto, **JOÃO NABOR** e **LUCAS**, sempre agindo a mando de **MACIEL**, teriam direcionado os procedimentos licitatórios a fim de contemplar **JOSÉ PAULO** com a adjudicação do objeto licitado. Para tanto, além de se utilizarem de publicidade restrita, com a dispensa de publicação do edital em meios de comunicação de amplo alcance, ainda viabilizavam o direcionamento das licitações com a fixação de planilha orçamentária em valores reduzidos a fim de afastar a competitividade, sendo que **JOSÉ PAULO** sagrava-se vencedor, por vezes

através da utilização da empresa de **EMERSON BLAIA**, como “laranja”, ao ofertar preços aquém daquele limite.

Ainda de acordo com a denúncia, **JOSÉ PAULO** somente conseguia ofertar valores mais atrativos e, assim, ser contemplado com os contratos administrativos porque parcela dos materiais empregados nas obras – contratadas mediante empreitada global – eram adquiridos pela própria Prefeitura. Nesse ponto, além dos cinco delitos licitatórios descritos na inicial, há, ainda, a imputação dos crimes de desvio de verbas públicas os quais teriam ocorrido quando da execução dos contratos administrativos decorrentes nas **Tomadas de Preço 03/2017 e 01/2019**.

Nesses episódios entra em cena o procedimento denominado “transformação de notas” utilizado para viabilizar o pagamento de despesas particulares pela Prefeitura. De acordo com a denúncia, **JOSÉ PAULO** adquiria produtos nas lojas de materiais de construção de **MAURO** (*Madeira Santo Antônio*) e **RODRIGO** (*Giraldi*) sem pagar por eles. Em seguida, os referidos comerciantes apresentavam as notas ao Setor de Compras onde **GIANE**, agindo a mando de **JOÃO NABOR** e **MACIEL**, as transformava em supostas aquisições pelo Município que, por seu turno, pagava as dívidas aos lojistas, propiciando, assim, o desvio de verbas públicas.

Tais fatos foram suficientemente demonstrados, de modo que a condenação era mesmo medida de rigor.

Analisando-se a documentação que acompanhou a denúncia, verifica-se que a Prefeitura de Pacaembu realizou cinco procedimentos licitatórios para a execução de obras públicas.

O primeiro, **Tomada de Preços 03/2017**, tinha como objeto a contratação de empresa especializada para obra de ampliação de Unidade Básica de Saúde no âmbito do Programa Saúde da Família (“PSF”) (fls. 181). A solicitação para abertura do certame foi feita pela Secretária Municipal de Saúde (fls. 182) e, após elaboração de projeto básico pelo departamento de engenharia, o outrora

Prefeito **MACIEL** autorizou a abertura da licitação sob a modalidade tomada de preços (fls. 225). O valor total da obra fixado na planilha orçamentária foi de R\$217.305,00.

O edital foi publicado com expressa previsão de que o regime de execução contratual seria de empreitada total e que o critério de seleção seria o menor preço global. No instrumento convocatório havia cláusula que especificava o objeto contratado e determinava que o contratado deveria executar a obra com o fornecimento de “*materiais, mão-de-obra e todos os equipamentos e máquinas necessários*” (fl. 294 – item 3.1.). Na data da sessão de abertura de envelopes, constatou-se a presença das empresas *José Paulo de Almeida – EPP* e *T N Oka Tecnologia e Construções Ltda.* as quais apresentaram propostas acompanhadas da respectiva documentação. Ambas as empresas foram habilitadas e apresentaram as propostas de R\$182.500,00 (*José Paulo de Almeida*) e R\$212.492,70 (*Oka Tecnologia*). A empresa de **JOSÉ PAULO** sagrou-se vencedora (fls. 479/480). O objeto licitatório foi adjudicado em seu favor e o certame foi homologado pelo ex-Prefeito **MACIEL** (fls. 486).

No **Registro de Preços nº 09/2018**, com prazo de 6 meses, cujo objeto se referia à contratação futura e parcelada de empresa para execução de limpeza, obras e benfeitorias em terrenos baldios, a iniciativa partiu do Secretário de Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente o qual solicitou a contratação da empresa para “*execução de obras e benfeitorias*” em mais de 25 lotes (fls. 610). Em seguida, **JOÃO NABOR** solicitou ao departamento de engenharia que elaborasse projeto básico, o qual foi feito pelo engenheiro GUILHERME. No projeto em questão, o referido engenheiro esclareceu que o objeto seria apenas a realização de calçamento, posto que já existiria empresa responsável pela limpeza dos lotes. Ainda, por motivos não esclarecidos, fixou que as obras seriam realizadas em 125 lotes urbanos, superando, em muito, a estimativa inicial de 25 lotes (fls. 612/620). A licitação foi autorizada por **MACIEL** (fls. 622). O valor da contratação foi estimado em R\$142.740,00. Segundo consta, o edital foi publicado em jornal local (“O Pacaembuense”), no mural da Prefeitura e em seu site oficial. A única empresa

participante foi a de **JOSÉ PAULO** a qual sagrou-se vencedora com proposta de R\$141.500,00 (fls. 1687).

Na **Tomada de Preços nº 01/2019**, cujo objeto era contratação de empresa para execução de reforma no canteiro central e instalação de iluminação pública na Rua Rui Barbosa, o procedimento foi iniciado a partir de solicitação da secretaria municipal de administração (fls. 677/678). Houve a elaboração de projeto básico, com estimativa de custo em R\$179.486,45, e publicação do instrumento convocatório no qual constava expressamente o regime de execução (empreitada total por menor preço global), bem como especificava que a empresa contratada deveria fornecer os materiais, a mão de obra e os equipamentos (fls. 786/787). Por ocasião da sessão de abertura dos documentos e propostas, compareceram os representantes das empresas *José Paulo de Almeida; Construtora Sampa Eireli; Gold Montagem, Instalação e Locação Eireli; e Alfredo da Costa ME*, os quais apresentaram, respectivamente, as seguintes propostas: R\$143.600,00, R\$165.012,59, R\$153.460,92 e R\$165.206,47. A empresa de **JOSÉ PAULO** novamente sagrou-se vencedora (fls. 1023/1025).

No caso da **Tomada de Preços 01/2020**, foram juntados tanto o edital inicialmente publicado quanto o retificado mencionado pelos colaboradores GUILHERME e LUCAS (fls. 1168/1182 e 1891/1903). Pelo que se depreende, o objeto licitado consistiu em contratação de empresa para reforma do Recinto de Exposições e Rodeio “Osvaldo Vicente Neves”, com área total de 2.715,24 m², com a construção de cobertura em estrutura metálica em uma arena de rodeios. Confrontando os editais, é possível verificar que o edital inicialmente publicado, no que se refere ao requisito de qualificação técnica, contentava-se com a apresentação de certidão de registro ou inscrição na entidade profissional competente da empresa e do responsável técnico, além de atestado de visita técnica (fls. 1895/1896 – item 9.6). Já no edital retificado houve a inclusão de novos requisitos de qualificação técnica, tais como a exigência de comprovação de aptidão para desempenho da atividade licitada através da apresentação de qualificação operacional e profissional (fls. 1172/1174 – item 9.6). Pelo que se infere dos demais documentos que

acompanharam a inicial, após parecer ministerial recomendando a suspensão do certame em virtude de irregularidades constatadas nos projetos e na planilha orçamentária (fls. 1869/1879), a Prefeitura suspendeu o referido certame e, posteriormente, em 6 de maio de 2020, veio a revogá-lo (fls. 1880/1889).

Já a **Tomada de Preços 02/2020** tinha como objeto a contratação de empresa para execução de ramais de ligação predial de água potável e substituição da rede de cimento amianto por PVC (fls. 1183/1195). A planilha orçamentária demonstra que a estimativa do valor da obra foi de R\$151.263,14 e que **EMERSON BLAIA** sagrou-se vencedor com proposta de R\$148.237,89 (fls. 1890 e 2607).

Analisando-se a tramitação dos referidos procedimentos de licitação, tem-se a impressão de aparente regularidade nas contratações efetuadas pela Prefeitura de Pacaembu. Todavia, examinando o teor dos relatos ofertados pelos réus-colaboradores aliados às demais provas juntadas aos autos, constata-se que, em realidade, inexistia qualquer competitividade nos certames. A bem da verdade, as provas demonstram a existência de um conluio criminoso envolvendo agentes públicos e privados a fim de fraudar as mais diversas contratações efetuadas pela municipalidade.

Em suma, as fraudes se perpetravam da seguinte forma: o então Prefeito **MACIEL** selecionava, de antemão, que o empreiteiro **JOSÉ PAULO** realizaria determinada obra no município. A partir de então, o ex-Prefeito determinava a seus subordinados diretos – **JOÃO NABOR** e **LUCAS** – que direcionassem os procedimentos de licitação a fim de contemplar o referido empresário. As estratégias adotadas eram múltiplas. Ora reduzia-se o valor do orçamento a fim de restringir a publicidade (**Registro de Preço 09/2018**), ora **JOSÉ PAULO** ofertava valores sabidamente aquém do mercado com a posterior “compensação” do “desconto” através do pagamento dos materiais pela Prefeitura (**Tomadas de Preço 03/2017 e 01/2019**), ora eram suprimidas exigências de qualificação técnica a fim de permitir a participação do empreiteiro (**Tomada de Preço 01/2020**), ora mediante a utilização de interposta pessoa para participar do certame (**Tomada de Preço 02/2020**).

Nesse sentido são os relatos dos réus-colaboradores. O direcionamento das licitações em favor de **JOSÉ PAULO** foi amplamente relatado por **LUCAS**, **GUILHERME** e **JOÃO NABOR**. O último, inclusive, foi expresso ao afirmar que foi montada uma verdadeira estrutura para que o empreiteiro fosse beneficiado com os procedimentos de licitação. Em suma, **JOÃO NABOR** relatou que **MACIEL** o chamava no gabinete, por vezes junto com **LUCAS**, e anunciava que **JOSÉ PAULO** faria determinada obra, sendo que, a partir da referida determinação, os servidores passavam a adotar expedientes a fim de contemplar a ordem do então Prefeito. **JOÃO NABOR** explicou que, de modo geral, **JOSÉ PAULO** vencia as licitações por ofertar propostas muito baixas as quais somente eram exequíveis porque **MACIEL** determinava que deveriam “ajudar” o empresário na compra de materiais, a despeito de se tratar de empreitada global. Esse tipo de conduta, explicou o réu-colaborador, foi adotada na reforma do PSF (**Tomada de Preços 03/2017**) e na reforma do canteiro da Rua Rui Barbosa (**Tomada de Preços 01/2019**). No que se refere à contratação para a limpeza de terrenos baldios (**Registro de Preços 09/2018**), o ex-Secretário relatou que o direcionamento foi executado através da restrição da publicidade. Sobre a licitação das obras dos ramais de água (**Tomada de Preços 02/2020**), **JOÃO NABOR** explicou que **JOSÉ PAULO** tinha restrições com a Justiça Federal e não poderia participar do certame, motivo pelo qual se utilizou de interposta pessoa – **EMERSON BLAIA** – para participar da licitação.

Os relatos de **JOÃO NABOR** não estão isolados e foram corroborados pelas narrativas ofertadas pelos demais réus-colaboradores. **LUCAS** também confirmou o direcionamento dos certames em prol de **JOSÉ PAULO**, notadamente na licitação das obras do recinto do rodeio (**Tomada de Preços 01/2020**), no qual inicialmente houve menor rigor com o requisito de habilitação técnica a fim de que o empreiteiro pudesse participar. Relatou que o direcionamento também se deu na licitação das obras dos ramais de água (**Tomada de Preços 02/2020**), ocasião em que o Prefeito teria acertado a contratação de **JOSÉ PAULO** antes mesmo de iniciada a licitação, frisando que o projeto teria sido elaborado com base no valor previamente acertado com o empreiteiro. **GUILHERME** também

confirmou os direcionamentos em prol de **JOSÉ PAULO**, o qual participava de licitações ofertando valores muito abaixo da planilha orçamentária, a despeito de contar com obras paralisadas em virtude das alegadas dificuldades financeiras. Ainda confirmou os relatos de **LUCAS** e **JOÃO NABOR** de que houve supressão da qualificação técnica na licitação do recinto do rodeio (**Tomada de Preços 01/2020**), a fim de que **JOSÉ PAULO** pudesse participar do certame, e que presenciou **MACIEL** solicitando que **JOSÉ PAULO** fosse contemplado com as obras dos ramais de água (**Tomada de Preços 02/2020**).

Para além de confirmar o envolvimento de **JOSÉ PAULO**, os relatos dos colaboradores também são firmes em apontar o vínculo de **MACIEL** com o direcionamento dos certames. É o que se infere a partir da narrativa de **JOÃO NABOR**. Frisou que agia a mando de ordens diretas do ex-Prefeito o qual anunciava, de antemão, que o empreiteiro seria agraciado com determinada obra e que deveria favorecê-lo mediante a aquisição dos materiais, tal como ocorreu na reforma do PSF e na reforma da Rua Rui Barbosa (**Tomadas de Preço 03/2017 e 01/2019**). **GIANE** endossou a versão de **JOÃO NABOR**, dizendo que, ao questioná-lo, respondia que agia a pedido do então Prefeito. **LUCAS** e **GUILHERME** também implicaram **MACIEL** ao mencionarem seu envolvimento direto nos pedidos de supressão de qualificação técnica (**Tomada de Preços 01/2020**) e no favorecimento da obra dos ramais de água (**Tomada de Preços 02/2020**).

Os relatos dos colaboradores também implicam o envolvimento de **EMERSON BLAIA** com as irregularidades dos certames. **JOÃO NABOR** esclareceu que, quando da licitação da obra dos ramais de água (**Tomada de Preços 02/2020**), **JOSÉ PAULO** possuía restrições com a União que o impediam de participar do certame, razão pela qual **EMERSON BLAIA** entrou em cena e adjudicou o objeto licitado. Ainda assim, conforme explicado pelo ex-Secretário de Planejamento, as tratativas durante a execução do contrato eram feitas diretamente com **JOSÉ PAULO**. Em idêntico sentido foram os relatos de **LUCAS**, o qual mencionou que a empresa de **EMERSON BLAIA** era uma das ditas “parceiras” de **JOSÉ PAULO**, frisando que nas licitações vencidas por **EMERSON**, tratava da

parte burocrática diretamente com **JOSÉ PAULO**.

Os colaboradores também esclareceram a dinâmica dos desvios de verbas públicas realizados quando da execução dos contratos administrativos decorrentes das **Tomadas de Preço 03/2017 e 01/2019**.

Conforme apurado, **JOSÉ PAULO** somente conseguia ofertar valores muito abaixo do corrente no mercado, aniquilando, assim, a competitividade do certame, porque a Prefeitura custeava parcela dos materiais empregados nas obras licitadas, a despeito da adoção do regime de empreitada global. E, quanto a esse aspecto, **JOÃO NABOR** esclareceu que, na obra do PSF (**Tomada de Preços 03/2017**), a Prefeitura custeou parcela dos materiais adquiridos da empresa *Madeira Santa Antônio* com a finalidade de “compensar” o desconto que **JOSÉ PAULO** teria “dado” ao vencer a licitação. Idêntico expediente, segundo **JOÃO NABOR**, foi empregado na reforma da Rua Rui Barbosa (**Tomada de Preços 01/2019**), ocasião em que **MACIEL** determinou que beneficiaria o empreiteiro com aproximadamente 30 mil reais em materiais em razão da proposta apresentada, sendo que parcela dos materiais foram adquiridos pela Prefeitura na empresa *Giraldi*.

A sobredita narrativa foi integralmente corroborada pelos réus-colaboradores **MAURO** e **RODRIGO**. O primeiro, representante da empresa *Madeira Santa Antônio*, confirmou que **JOSÉ PAULO**, com a autorização de **JOÃO NABOR**, retirou cerca 17 mil reais em materiais que foram empregados na obra do PSF (**Tomada de Preços 03/2017**), frisando que as notas fiscais foram pagas pela Prefeitura de Pacaembu. Já **RODRIGO**, representante da empresa *Giraldi*, também contou que **JOSÉ PAULO** retirou certa quantidade de materiais em sua loja com a autorização de **JOÃO NABOR**, indicando que entregou entre 25 e 27 mil reais em materiais de construção nas obras da Rui Barbosa (**Tomada de Preços 01/2019**) e que os valores foram pagos pela Prefeitura.

Nesse ponto entra em cena o expediente denominado “transformação de notas”. Segundo relatado por **JOÃO NABOR**, durante a execução dos contratos

administrativos, **JOSÉ PAULO** se dirigia a uma das empresas fornecedoras de materiais de construção – *Madeira Santo Antônio* ou *Giraldi* – e retirava alguns produtos que seriam empregados nas obras licitadas. Em seguida, os fornecedores encaminhavam as requisições para **GIANE** a qual transformava a relação de materiais adquiridos pelo empreiteiro em outra, convertendo as requisições em notas fiscais para a Prefeitura. Referida dinâmica foi confirmada por **GIANE** em juízo. Explicou que era **JOÃO NABOR** quem determinava o valor a ser “transformado” ou os próprios fornecedores – **MAURO** ou **RODRIGO** – traziam as requisições de materiais entregues a **JOSÉ PAULO**. Em seguida, a corrê realizava as transformações das notas e processava as despesas como se pertencessem ao Município. O expediente descrito foi integralmente corroborado pelos corrêus **MAURO** e **RODRIGO**, os quais destacaram a participação direta de **GIANE** na transformação da relação de materiais constantes nas requisições em outros adquiridos por meio de pregão.

O conjunto probatório, é certo, não se restringe aos relatos dos colaboradores, não havendo que se falar em violação à regra contida no art. 4º, §16, inciso III, da Lei 12.850/2013³. Há, igualmente, farta prova documental comprobatória do prévio ajuste entre os acusados e dos desvios de verbas públicas.

Com a deflagração da *Operação Atoleiro*, foram expedidos mandados de busca e apreensão cumpridos nas residências e locais de trabalho dos acusados, bem como na sede da Prefeitura. Em poder de **JOSÉ PAULO** foram apreendidos orçamentos de sua empresa, *JP Topografia*, junto com orçamentos de outras empresas, com especial destaque para a empresa *Uniflora Viveiro* – nome fantasia da empresa de **EMERSON BLAIA** – os quais seriam destinados à Prefeitura de Pacaembu (fls. 1381/1413). Também foram apreendidas planilhas orçamentárias elaboradas pela Prefeitura de Pacaembu, algumas das quais com anotações

³ Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados: [...] § 16. **Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador:** [...] III - **sentença condenatória.**

manuscritas de valores, referências a outras empresas – “JP”, “Campoy” e “Viveiro”/“Uniflora” – ou mesmo o sobrenome de alguns dos acusados – “Blaia” (fls. 1414/1422). Ainda foram localizadas certidões e outros documentos da empresa *Emerson Pereira Blaia M.E.* (fls. 1425/1433). Tal conjunto de documentos, aliado ao contexto em que foram obtidos, corroboram os relatos dos réus-colaboradores de que **JOSÉ PAULO** e **EMERSON BLAIA** agiam em conluio para fraudar o caráter competitivo dos procedimentos licitatórios.

No mais, o relatório técnico nº 102/2020, elaborado pela Polícia Civil, traz a descrição dos elementos probatórios apurados no celular de **JOSÉ PAULO** (fls. 417/517). Ali foram encontradas cópias de orçamentos elaborados pela empresa *Uniflora Viveiro* (fls. 1506/1508, 1528/1529 e 1537/1538). Também foram identificadas conversas travadas entre **JOSÉ PAULO** e **EMERSON BLAIA** em que o primeiro compartilha com o segundo comprovantes de pagamento da Prefeitura de Pacaembu em favor da empresa *Emerson Pereira Blaia – M. E.* (fls. 1519/1526). Também foram detectadas conversas na qual **JOSÉ PAULO** informa a **EMERSON BLAIA** que enviaria dois orçamentos para que ele assinasse, bem como áudios nos quais os acusados discutem a assinatura de orçamentos e cartas-convite (fls. 1526/1527 e 1530/1543):

“Não, sabe o que que é, é uma carta convite. Foi enviado na sexta-feira dia vinte e quatro essa carta convite. Ai se você puder imprimir ela e assinar com data do dia vinte e quatro, tá? Ve ai se chegou alguma coisa pra você ai. Se não chegou vou falar pra ele amanhã reenviar de novo, ta bom?”

“O Emerson, bom dia Emerson, o Emerson a hora que você tiver um tempinho, sabe aquela carta convite? Ai eu vou entregar lá mais tem como você reenviar ela por aquele e-mail que você recebeu? Reenviar ela no mesmo e-mail que você recebeu lá da prefeitura lá, você mandar ela também, por favor. E vou ver se hoje saiu mais cedo e vou dar um passadinha ai ta bom. Eu preciso conversar com você sem ser por telefone, beleza.”

“O Emerson, amanhã de manhã, mais ou menos lá por umas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

nove horas, tá, eu vou te mandar um negócio ai pra você tá. Só que vai ter um dum orçamento ai que você me assina e em seguida você já manda pra mim tá, tá bom e os outros dois ai você põe no envelope, tá bom, beleza.”

“Só que esses dois orçamentos que tá indo ai, tá, você não lacra o envelope não tá, tá bom, deixa o envelope sem lacrar que chegar lá a gente ve na hora lá, beleza?”

“O Emerson, acho que você recebeu no e-mail la o negócio da licitação, tá, pra poder entrar com o pedido de recurso, por que as duas foi reprovada né. Ai você responde que tá que você não tem interesse de entrar com recurso, alguma coisa lá tá bom. Tá, ai você responde isso ai tá bom, que o meu eu vou responder aqui também tá bom. ve pra mim também, faz favor, tá. Que foi da licitação que teve, tá, tá bom.”

“O Emerson, boa noite, faz favor Emerson amanhã quando você chegar amanhã lá no serviço lá, ou hoje a noite não sei como é que funciona ai, ai se você puder... esse orçamento ai ele já tá no jeito. Ai é só assinar, tá, ai se você quiser mudar o logotipo da empresa ai que não tem o uniflora viveiro ai se quiser mudar se muda ai em cima ai tá, o nome da empresa. Ai enviar naquele site que a prefeitura mandou as planilhas ai pra você. Naquele site você assina e envia, tá, por favor. Escaneia e manda pra eles lá, tá bom, faz favor. Ai vai vim mais outra ainda parece que de dez ou doze mil, né, ai vamos fazer a mesma coisa, tá bom.”

“O Emerson, tai a planilha ai tá, você muda ela ai tira todo os dados que tiver de prefeitura, tira tudo, limpa tudo e coloca Blaia e envia lá pro compras, tá, por favor. Faz isso ai meu irmão, por favor. E o meu fiz correndo ai rapaz e mandei pra você ai quando eu chegar ai nós imprime ai e eu assino põe no envelope pra entregar lá na prefeitura, tá, tá bom.”

Ademais, no aparelho celular de **JOSÉ PAULO** foram detectadas conversas travadas com o corréu **JOÃO NABOR** na qual o primeiro solicita que o segundo converse com **RODRIGO** para que libere os materiais para a construção da guia e sarjetas na obra da Rua Rui Barbosa (**Tomada de Preços 01/2019**). Nessa oportunidade, o empreiteiro ainda encaminhou fotografia contendo relação de materiais (fls. 1562/1565). Também foram detectadas trocas de mensagens em que

JOSÉ PAULO encaminha a **JOÃO NABOR** relação de materiais empregados na obra do PSF (**Tomada de Preços 03/2017**) (fls. 1566/1568).

A denúncia também foi acompanhada de cópia do edital inicialmente publicado na **Tomada de Preços 01/2020** referente à obra no recinto do rodeio. Pelo que se verifica, o instrumento convocatório, datado do dia 17 de janeiro de 2020, exigia a comprovação de “qualificação técnica” apenas através de “*certidão de registro ou inscrição na entidade profissional competente*” e “*atestado de visita técnica*” (fl. 1895 – item 9.6). Ocorre que o edital foi posteriormente retificado em 29 de janeiro seguinte a fim de incluir maiores exigências na comprovação da qualificação técnica. Para além dos requisitos antes previstos, foi incluída a exigência de “*comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação*” a qual seria feita através de “qualificação operacional” (atestado de capacitação técnica) e “qualificação profissional” (certidão de acervo técnico) (fls. 1172/1174 – item 9.6).

Referidos documentos corroboram os relatos fornecidos pelos réus-colaboradores **LUCAS** e **GUILHERME** no sentido de que o edital inicialmente publicado visava favorecer **JOSÉ PAULO** ao exigir menor rigor na comprovação da qualificação técnica e, assim, permitir o direcionamento em prol do empreiteiro, tal como desejado por **MACIEL**. Com a posterior desistência de **JOSÉ PAULO**, conforme relatado por **LUCAS**, o edital foi retificado e passou a demandar a comprovação de capacitação técnica de acordo com o porte da obra. É o que se verifica a partir da simples análise comparativa dos editais.

No mais, há que se destacar os relatórios elaborados pelos Tribunais de Contas do Estado (fls. 1806/1834 e 1835/1862). A partir do exame dos documentos fornecidos pelos colaboradores **MAURO** e **RODRIGO**, aliados aos demais elementos apreendidos com a deflagração da *Operação Atoleiro*, a Corte de Contas concluiu que houve o pagamento, pela Prefeitura de Pacaembu, de despesas particulares em favor da empresa de **JOSÉ PAULO**.

Nesse sentido, restou apurado que a Prefeitura pagou à empresa

Madeira Santo Antônio ao menos R\$17.321,99 os quais não se referiam a despesas contraídas entre o ente público e o referido fornecedor, mas sim despesas particulares da empresa de **JOSÉ PAULO**. Apurou-se que esse pagamento foi oportunizado mediante a transformação das despesas particulares em notas fiscais destinadas à Prefeitura, o que ocorria a partir da colaboração de agentes públicos diretamente envolvidos no processamento da despesa. Assim constou no referido relatório (fls. 1812/1818):

[...] Congregando o relatado pelo colaborador, a documentação apresentada, e demais carreadas, é possível evidenciar a sistemática adotada junto ao fornecedor Madeira M.A. Ltda. Veja-se.

A dívida da empresa José Paulo de Almeida – ME junto à Madeira M.A. Ltda constante dos autos decorria de vendas efetuadas e registradas através de “pedidos de venda” (docs.: 06, 15 e 18).

Os valores destas dívidas eram oportunamente listados pelo fornecedor em uma relação intitulada “Negociação Direta” (docs.: 05, 12, 14 e 17), e de forma fracionada, incluídos em notas fiscais destinadas a municipalidade (docs.: 11, 13, 16 e 19).

Referidas frações, cujos valores constam em “anotações manuscritas” nas relações – negociação direta tem origem em pedidos de compra e notas de empenho (docs.: 21, 22, 23 e 24) anteriormente emitidos pela Prefeitura Municipal de Pacaembu e remetidos para o fornecedor para “aparente legalização” das irregularidades.

Assim, embora paralelamente a prefeitura processasse despesas do fornecedor (Madeira M.A. Ltda) em “aparente legalidade”, tal ação objetivava apenas subsidiar a “conversão” das despesas de José Paulo de Almeida – ME em notas fiscais à Prefeitura Municipal de Pacaembu.

Tendo como premissa o descrito pelo colaborador Mauro Antônio Grégio Soares representante da empresa Madeira M.A. Ltda (doc.: 03, pág. 3 – “fato nº 1”) juntamente com os documentos compartilhados, associados à cronologia do processamento das despesas na Prefeitura Municipal, é possível ilustrar a conexão dos fatos e descrever a sistemática adotada junto ao fornecedor para concretização de tais irregularidades.

[...]

Importante destacar que todas as relações “negociação direta” do

fornecedor Madeireira M.A. Ltda. onde constam os pedidos de venda de José Paulo de Almeida – ME **possuem data de 30/07/2019, mesma data de emissão das notas fiscais à Prefeitura Municipal de Pacaembu, que também se observa foram emitidas sequencialmente, significando que no fornecedor a ação ocorreu em um único momento onde este fracionou a dívida do particular na proporção dos valores que lhe foram disponibilizados pelo Município constantes das notas de empenho a ele emitidas.**

Antes de concluir esta análise, necessário acrescentar que pelo menos 5 dos 6 pedidos de venda à empresa José Paulo de Almeida – ME indicados nesta instrução (docs: 02, 09 e 12), foram efetuados pelo mesmo VENDEDOR, Sr. MAURO ANTONIO GREGIO SOARES, representante do fornecedor Madeireira M.A. Ltda. e colaborador no processo.

[...]

Assim, da soma dos valores das notas fiscais de nº 7503, 7504, 7505 e 7506 (R\$ 18.241,20), apenas R\$ 919,21 seriam, em tese, de dívidas da Prefeitura Municipal de Pacaembu, **ao passo que R\$ 17.321,99 seriam oriundos de despesas particulares realizadas pela empresa José Paulo de Almeida – ME irregularmente incluídos (ou convertidos) em notas fiscais à municipalidade.**

Destacamos ainda que **não se encontrou correlação direta entre os itens adquiridos, constantes dos pedidos de venda de José Paulo de Almeida - ME e aqueles constantes nas notas fiscais da prefeitura, ou seja, a ligação era apenas financeira: o valor das despesas do particular era convertido em notas fiscais para a Prefeitura Municipal, que processava as despesas como se suas fossem.** [...]

No respectivo relatório ainda foi destacado que o processamento das despesas no ente público foi forjado com a finalidade de permitir a conversão das despesas do particular em despesas públicas, corroborando, assim, os relatos dos corréus colaboradores **JOÃO NABOR** e **GIANE** ao descreverem o procedimento espúrio de “transformação de notas” (fls. 1823):

[...] REPISAMOS: as datas e somas dos demonstrativos do fornecedor são idênticas às datas e aos valores dos comprovantes de transferência bancária anexados às notas de empenho onde se processaram as despesas “supostamente” da prefeitura. Assim, ao se verificar que nos demonstrativos do fornecedor foram relacionadas despesas de José Paulo de Almeida – ME, **não restam**

dúvidas que estas despesas particulares, no montante de R\$ 17.321,99, foram pagas pela Prefeitura Municipal de Pacaembu.

Isto posto, é possível concluir ainda que **todos os processos de despesa referentes às notas de empenho nº 7585/2019, 7618/2019, 7721/2019 e 7787/2019 foram, na verdade, forjados para possibilitar ao fornecedor a “conversão” de despesas do particular em despesas públicas, e ao mesmo tempo embaraçar qualquer ação dos órgãos fiscalizadores, internos ou externos (Controle Interno, Câmara Municipal, Tribunal de Contas, Ministério Público, etc.). [...]**

No mais, o Tribunal de Contas apontou a presença de indícios de que os materiais adquiridos pela empresa de **JOSÉ PAULO**, cujo pagamento fora realizado pela Prefeitura de Pacaembu, poderiam ter sido empregados nas obras decorrentes do contrato **Tomada de Preços 03/2017**. Em adendo, ponderou-se que, caso o contratado tivesse ciência, de antemão, que seus custos seriam reduzidos em razão do pagamento dos materiais pela Prefeitura, tal circunstância poderia conferir vantagem competitiva frente aos demais licitantes, abrindo espaço para a caracterização de fraude ao procedimento licitatório (fls. 1825/1831):

[...] Sem prejuízo das irregularidades já expostas, observamos ainda que a empresa **José Paulo de Almeida – ME possuía contratos de obras vigentes com a Prefeitura Municipal, e que os itens adquiridos naqueles “pedidos de venda” (docs.: 06, 15 e 18) que resultaram nas notas fiscais pagas pela Municipalidade podem ter sido utilizados em obras do próprio Município.**

Há indícios de que tal situação possa ter ocorrido com o contrato nº 03/2018 - Tomada de Preços nº 03/2017 (doc.: 30) firmado entre a Prefeitura Municipal de Pacaembu e a empresa José Paulo de Almeida – ME cujo objeto era a “ampliação da UBS no Bairro Guaraniúva e Nova Pacaembu – Pacaembu – SP”.

Em medições realizadas decorrentes do referido contrato verificamos que **alguns itens executados da planilha orçamentária da obra têm correlação idêntica ou próxima com aqueles itens dos “pedidos de venda” do particular contratado, inclusive quanto às datas de aquisição do fornecedor (Madeira M.A. Ltda.) e aplicação na obra (datas das medições).**

[...]

No comparativo resta claro que os tipos de materiais utilizados na obra são do mesmo tipo daqueles adquiridos (tábuas, caibros, ripas e vigotas), havendo também muita similaridade nas quantidades de “caibros” e “ripas”, sem prejuízo de que os demais (tábuas e vigotas) cuja aquisição supera os itens da medição, não possam ter sido utilizados em outras composições desta ou de outra obra.

Ainda na cobertura, verificou-se também correlação entre telhas adquiridas pelo contratado (José Paulo de Almeida – ME) e itens aplicados na obra.

[...]

Neste último comparativo a correspondência entre os itens e as quantidades constantes dos pedidos de venda e das medições possui identidade ímpar, não deixando dúvidas de que os materiais possam, de fato, ter sido utilizados na respectiva obra.

Ressaltamos que o contrato em tela é do tipo “empreitada por preço global” que significa que todos os custos descritos na planilha da obra deveriam ser arcados pelo empreiteiro.

Ademais, importa destacar também que embora a documentação dos autos não tenha o condão de revelar se houve fraude no processo licitatório, é certo que, se o contratado tivesse ciência antecipada de que seus custos pudessem ser reduzidos pelo eventual pagamento de insumos pela prefeitura, isso lhe permitiria participar do processo licitatório em vantagem frente aos outros concorrentes.

[...]

Também foram detectados elementos de que a Prefeitura de Pacaembu, através da emissão de notas de empenho em favor da empresa *Giraldi*, pagou despesas particulares da empresa de **JOSÉ PAULO**, além de despesas particulares de **MACIEL** e **JOÃO NABOR**. Em adendo, foram examinadas as trocas de *e-mails* entre o setor de compras da Prefeitura e a empresa *Giraldi*, sendo constatado o uso de termos indicativos de que os pedidos de entrega de mercadorias não eram legítimos, mas sim que se tratava de mero ajuste financeiro relativo a fatos pretéritos (fls. 1847/1852):

[...] Assim, de acordo com o indicado pelo colaborador, teriam sido emitidos pela Prefeitura Municipal de Pacaembu pedidos de compra e notas de empenho no montante de R\$ 58.229,26 para o

processamento e pagamento de despesas públicas “fictícias” que visaram a cobertura de despesas particulares na ordem de R\$ 57.513,38 sendo: R\$ 21.213,75 de Maciel do Carmo Colpas (Prefeito Municipal); R\$ 10.802,20 de João Nabor Zanetti (Secretário de Planejamento Orçamentário); e R\$ 25.497,43 de José Paulo de Almeida (empresário).

Destacamos que, embora a planilha não revele identidade/igualdade entre os valores individuais e/ou somatórios das dívidas particulares com as despesas públicas, **referida sistemática adotada junto ao fornecedor JOELMA C. C. GIRALDI – ME se mostra semelhante àquela onde se revelou pagamentos de despesas particulares junto ao fornecedor Madeireira M.A. Ltda, qual seja: fracionamento da quitação (ou baixas parciais) das dívidas particulares na medida dos valores disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Pacaembu através de empenhos/pedidos de compra, diferenciando-se neste caso apenas pela ausência ou omissão de controles destas baixas por parte do colaborador (representante do fornecedor JOELMA C. C. GIRALDI – ME).**

E assim como junto àquele fornecedor, aqui também não se encontrou correlação entre os “itens” adquiridos por terceiros (particulares) e aqueles constantes nas notas fiscais da prefeitura, ou seja, a ligação era apenas financeira: o valor da dívida do particular era convertido em notas fiscais para a Prefeitura Municipal, que processava as despesas como se suas fossem.

Importa destacar ainda que **além das fragilidades dos registros gerenciais e contábeis do órgão (item 4.2.1 deste relatório), que por si só prejudicam a credibilidade das informações contidas nos processos de despesa pública frente às afirmações do colaborador, verificam-se outras incongruências na documentação (do colaborador e da prefeitura) que igualmente contaminam a legitimidade destas informações do órgão público, a saber:**

[...]

Ao se analisar os e-mails enviados pelo setor de compras da Prefeitura de Pacaembu ao fornecedor JOELMA C. C. GIRALDI – ME, é possível notar a ausência de “termos” ou “expressões” que indicassem tratar de legítimos pedidos para “entrega de mercadorias”.

[...]

Como se vê, **não foram observadas menções a “mercadorias”, locais de entrega, obras em andamento, entre outros termos e expressões que pudessem indicar que os e-mails e pedidos anexos pudessem, de fato, referir-se a um pedido de compra/entrega de materiais legítimo.**

Ao contrário, expressões como “FATURAR NOTA...RODRIGO

SABE”; “...PEDIDO JOÃO...RODRIGO SABE”; “...TIRAR ESTA NOTA AMANHÃ...”; “...PASSE PARA O RODRIGO TB...FAVOR TIRAR NOTA SOMENTE A PARTIR DE 01 DE JULHO DE 2019...”; “...ultimo pedido joão nabor total 26.000 Rodrigo está por dentro...”; “...SEGUE PEDIDOS...VALOR TOTAL 11.835,87 JOÃO POR FAVOR AVISAR O RODRIGO”; “...DE UM VALOR TOTAL DE 25.000 EMITI 17.830,92. TENHO QUE AGUARDAR ALGUNS DIAS PARA COMPLETAR O TOTAL DE 25.000,00...AGUARDAR UM POUCO PARA FATURAR..”; “SEGUE PEDIDOS PARA FINALIZAR O VALOR TOTAL DE 25.000” constantes nos e-mails indicam claramente tratar-se apenas de ajustes financeiros de fatos pretéritos, corroborando as informações compartilhadas pelo colaborador e desacreditando a cronologia e a liquidação (atesto de recebimento) da documentação da despesa pública do órgão. [...]

Ante o farto conjunto probatório careado nos autos, evidente a responsabilidade penal dos apelantes. Os elementos colhidos, consubstanciados nos relatos dos réus-colaboradores, expressiva documentação apreendida, análise técnica dos dados extraídos de aparelhos celulares e relatórios do Tribunal de Contas do Estado, permitem concluir pela prática dos delitos licitatórios e desvios de verbas públicas referidos na denúncia. A dinâmica delituosa revelada nos autos consistia no amplo direcionamento dos procedimentos licitatórios a fim de beneficiar o empreiteiro **JOSÉ PAULO**. As determinações partiam do então Prefeito, **MACIEL**, e eram executadas pelos seus subalternos imediatos – **JOÃO NABOR** e **LUCAS** – os quais adotavam múltiplos meios de favorecer o empreiteiro.

Seja através da adoção de modalidade licitatória com publicidade restrita (**Registro de Preços 09/2018**), seja suprimindo requisitos de qualificação técnica (**Tomada de Preços 01/2020**), sempre buscava-se beneficiar **JOSÉ PAULO** com a adjudicação do objeto licitado. Quando o empreiteiro enfrentou restrições legais que o impediam de participar do certame, passou a agir mediante interposta pessoa, valendo-se da empresa do corréu **EMERSON BLAIA (Tomada de Preços 02/2020)**. Por fim, as fraudes nos certames também foram perpetradas através do fornecimento de propostas muito aquém do valor corrente no mercado. Não se tratou, contudo, de efetiva economia aos cofres públicos. Isso porque, conforme

demonstrado, havia prévio ajuste entre os envolvidos para que **JOSÉ PAULO** ofertasse valores mais baixos com a posterior “compensação”, durante a execução contratual, através do custeio de parcela dos materiais pela Prefeitura.

E, justamente nesse ponto, houve a prática dos crimes de desvio de verbas públicas quando da execução dos contratos administrativos derivados das **Tomadas de Preços 03/2017 e 01/2019**. As provas demonstram o prévio ajuste entre os acusados, tendo **JOSÉ PAULO** se comprometido com **MACIEL** a ofertar propostas mais baixas e, em troca, seria agraciado com o fornecimento dos materiais, os quais foram custeados pela Prefeitura, a despeito da adoção do regime de empreitada global.

A execução do referido expediente contou com ampla mobilização e ajuste entre os apelantes. Além do prévio ajuste entre Prefeito e empreiteiro, **JOÃO NABOR** cumpriu as determinações do primeiro e tratava diretamente com o segundo. Por sua vez, **MAURO** e **RODRIGO** colaboraram com os desvios ao fornecerem os materiais para o empreiteiro e, em um segundo momento, apresentarem as despesas particulares de **JOSÉ PAULO** para quitação pela Prefeitura. Nesse ponto, **GIANE** foi identificada como a principal responsável pela operacionalização dos procedimentos espúrios de “transformação de notas” que viabilizava a execução dos desvios de verbas públicas e, ainda, acobertava os ilícitos a fim de impedir a atuação dos órgãos de controle.

No caso da **Tomada de Preços 03/2017**, o direcionamento em favor de **JOSÉ PAULO** foi determinado por **MACIEL** e executado por **JOÃO NABOR**, o qual, inclusive, teve participação direta nos desvios de verbas públicas quando da execução contratual. O envolvimento dos três acusados referidos também restou demonstrado na **Tomada de Preços 01/2019**. Já no **Registro de Preços 09/2018**, para além do envolvimento de **JOSÉ PAULO**, **MACIEL** e **JOÃO NABOR**, a instrução probatória também revelou a colaboração de **LUCAS**, conforme por ele admitido. No caso das **Tomadas de Preços 01/2020 e 02/2020**, a autoridade judiciária corretamente afastou a responsabilidade de **JOÃO NABOR**, eis que a prova judicializada apenas comprovou o envolvimento direto de **JOSÉ PAULO**,

MACIEL e **LUCAS** nas fraudes perpetradas, além de **EMERSON BLAIA**, implicado tão somente na **Tomada de Preços 02/2020**.

Não se olvide que **MACIEL, JOSÉ PAULO** e **EMERSON BLAIA** negaram as imputações. O primeiro negou veementemente as acusações de que teria liderado os direcionamentos das licitações, afirmando, em suma, ser vítima de perseguição política. Com relação aos empreiteiros, **JOSÉ PAULO** negou qualquer ajuste para que se beneficiasse nas licitações, aduzindo que sempre pagou pelos materiais nas obras contratadas mediante empreitada global. Por fim, **EMERSON BLAIA** limitou-se a dizer que subcontratava a empresa de **JOSÉ PAULO** e que acreditava que o procedimento era lícito, visto que a Prefeitura não lhe proibiu.

As justificativas não procedem. Com relação a **MACIEL**, o conjunto probatório é firme em implicá-lo como o principal responsável pelo direcionamento dos certames em prol de **JOSÉ PAULO** e pelos desvios de verbas públicas. Nesse ponto destaca-se as colaborações premiadas, a farta prova documental e técnica acima indicadas, inexistindo qualquer elemento probatório de que as acusações se fundamentam em simples perseguição política. Com relação ao corréu **JOSÉ PAULO**, a tese de mero ilícito administrativo não se sustenta. Aqui ganha especial destaque, para além dos relatos dos colaboradores, os relatórios elaborados pelo Tribunal de Contas os quais comprovam que as despesas particulares do empreiteiro foram pagas com recursos públicos. Também é importante destacar a farta prova documental apreendida em sua residência, bem como aquela obtida a partir da quebra de sigilo dos dados telefônicos, os quais evidenciam o conluio criminoso entre **JOSÉ PAULO** e **EMERSON BLAIA**, não se sustentando, portanto, a tese defendida pelo último de que havia uma mera subcontratação feita *a posteriori*. O que de fato havia era um ajuste prévio envolvendo todos os apelantes a fim de direcionar os procedimentos de licitação e, subsequentemente, o desvio de verbas públicas em prejuízo do erário municipal. A responsabilidade penal é incontroversa.

Dessa forma, valoradas as provas produzidas sob o crivo do contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, de modo que são

suficientes para fundamentar o édito condenatório.

A condenação era medida de rigor.

4.3. Da qualificação jurídica dos fatos.

4.3.1. Do crime de frustração do caráter competitivo de procedimento licitatório.

4.3.1.1. Do Registro de Preços 09/2018 e das Tomadas de Preços 03/2017, 01/2019 e 02/2020.

Correta a tipificação dada em sentença. **MACIEL, JOÃO NABOR, LUCAS, JOSÉ PAULO e EMERSON BLAIA** fraudaram, mediante ajuste e combinação, o caráter competitivo dos procedimentos licitatórios da Prefeitura Municipal de Pacaembu. Os fatos amoldam-se ao delito tipificado pelo art. 90 da Lei 8.666/1993.

Presente, ademais, o elemento subjetivo do tipo, representado pelo dolo, bem como a finalidade específica exigida pelo tipo penal que é o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Insubsistentes, assim, as alegações de ausência de dolo.

Por outro lado, a alegada ausência de danos ao erário não tem o condão de afastar a tipicidade delitiva. Com efeito, o delito em análise objetiva tutelar a lisura das licitações e das contratações com a Administração Pública, consumando-se apenas com a frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório. É irrelevante, portanto, a comprovação de eventuais prejuízos financeiros ao Poder Público, ou mesmo enriquecimento indevido pelo acusado. Trata-se, aliás, de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 645⁴. No mesmo sentido, já se decidiu:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

⁴ O crime de fraude à licitação é formal, e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem.

CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO. CRIME FORMAL. SÚMULA 645/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos autos ficou provado a fraude à licitação decorrente das condutas dos réus, ora recorrentes.

2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual o art. 90 da Lei 8.666/1990 não demanda a ocorrência de prejuízo econômico para o poder público, haja vista que o dano se revela pela simples quebra do caráter competitivo entre os licitantes interessados em contratar, ocasionada com a frustração ou com a fraude no procedimento licitatório.

3. De fato, a ideia de vinculação de prejuízo à Administração Pública é irrelevante, na medida em que o crime pode se perfectibilizar mesmo que haja benefício financeiro da Administração Pública.

4. Tal entendimento originou o enunciado da Súmula 645/STJ fixando a seguinte tese: "o crime de fraude à licitação é formal, e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem".

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.996.583/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Não há causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.

4.3.1.2. Da Tomada de Preços 01/2020. Da absolvição por desistência voluntária.

Como é sabido, a desistência constitui abandono no prosseguimento da execução. O agente deixa de dar sequência ao *iter criminis*, muito embora tenha condições objetivas de continuar. Em circunstâncias que tais, o legislador premia o autor outorgando-lhe um tratamento mais benéfico representado pela atipicidade da conduta inicialmente pretendida, respondendo somente pelos atos até então praticados. Nesse sentido, observa Mirabete⁵:

...por motivos de política criminal, estimulando-se o agente a não consumir o crime, prevê a lei, no art. 15 do CP, duas hipóteses de tentativa abandonada: a desistência voluntária e o arrependimento

⁵ Código penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1999, p. 149-150.

eficaz. Não se trata de caso de isenção de pena ou de extinção da punibilidade, pois a desistência voluntária exclui a própria tipicidade da tentativa, uma vez que o crime não se consuma por vontade do próprio agente, eliminando-se, portanto, o segundo elemento da tentativa.

É este ponto, aliás, o grande marco distintivo entre a tentativa e a desistência voluntária. Na primeira, o agente não atinge a consumação por circunstâncias alheias a sua vontade. Ele é, portanto, impedido de dar sequência à ação muito embora no plano subjetivo a sua vontade ainda estivesse projetada para tal fim. Na desistência, por outro lado, como a própria expressão indica, é a vontade do agente a grande impulsionadora do abandono executório. Dessa forma, quando a ação for interrompida por qualquer circunstância estranha à vontade do autor haverá tentativa e não desistência voluntária.

Na verdade, o legislador agracia o agente que consegue direcionar a sua conduta por valores morais mais nobres. Ou seja, ele tem a opção de continuar ou desistir. Arrepende-se e, dessa forma, decide abandonar a sua trajetória. Daí não haver desistência quando o agente deixar de prosseguir após ter se deparado com alguma representação do sistema punitivo tal como o acionamento de alarme, a presença de policiais ou mesmo da vítima no local dos fatos. Nesse ponto vale registrar o credenciado magistério de Zaffaroni e Pierangeli⁶:

...Posto que o fundamento da impunidade reside em que, naquele caso, a pena careceria de objeto, entendemos que há desistência voluntária quando a desistência não é motivada: a) na representação de qualquer ação especial do sistema penal, que ponha em perigo a realização do plano delitivo; ou b) no convencimento da impossibilidade de consuma-lo. A) não há desistência voluntária, quando a vontade do sujeito é paralisada pela representação de uma ação especial do sistema penal. Por sistema penal entendemos todo o complexo que pode conduzir à punição do fato, de que não só participam os agentes de segurança ou os funcionários públicos, mas também os particulares e os aparatos ou defesas mecânicos. Nesse sentido, o sistema penal é

⁶ Manual de direito penal brasileiro. Parte geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 712.

composto de tantos alarmes, como pelos agentes de polícia ou pessoas que passam pelo local, e que podem denunciar ou efetuar a detenção. Por ação especial, entendemos uma especial vinculação do acionamento do sistema com a conduta da tentativa, no sentido de que para descartar a desistência não basta a mera representação da ameaça de pena ou o temor genérico de ser descoberto. Assim, não desiste voluntariamente que foge ante a presença da polícia ou frente ao temor produzido por um alarme...

No mesmo sentido são as lições de Nelson Hungria⁷:

A desistência é voluntária quando o agente pode dizer: "não quero prosseguir, embora pudesse fazê-lo", e é involuntária quando tem de dizer: "não posso prosseguir, ainda que o quisesse". Para que se verifique a involuntariedade, não é imprescindível um atual e efetivo obstáculo material: é bastante que se apresentem circunstâncias que façam o agente, razoavelmente, supor a impossibilidade de continuar. Se, por exemplo, o ladrão ouve o rumor de uma porta que se abre e põe em retirada, temendo que alguém se aproxime e venha surpreendê-lo, não há desistência voluntária. Esta não é reconhecível ainda quando o obstáculo seja putativo ou erroneamente suposto (assim, no caso acima figurado, se fossê apenas o vento que impelira a porta, a desistência não teria deixado de ser voluntária).

No caso em apreço, de acordo com a tese acusatória, o crime licitatório realizado no curso do referido certame limitou-se à modalidade tentada. Segundo consta na peça acusatória, o direcionamento do certame teve início com a supressão do requisito de qualificação técnica no edital inicialmente publicado, ação essa executada por **LUCAS**, a pedido de **MACIEL**, com a finalidade de permitir a participação de **JOSÉ PAULO**. Ocorre que, de acordo com os próprios termos da denúncia, o delito não se consumou porque **JOSÉ PAULO** desistiu da obra, o que levou à retificação do edital com a inclusão da qualificação técnica pertinente. Nesse sentido são os precisos termos da denúncia (fls. 2603/2605):

⁷ HUNGRIA, Nélson. Comentários ao código penal, v. I, t. II, p. 93.

[...] Ocorre que, após a deflagração da Operação com a Polícia Civil, descobriu-se que também este procedimento era destinado a José Paulo. Pior, ao arrepio das recomendações técnicas, Maciel do Carmo Colpas insistia no direcionamento para o seu amigo, empreiteiro sem expertise técnica para obra desta dimensão. E, ora com as informações sobre o risco do projeto inicial, questiona-se a gravidade e proporção do desastre que teria ocorrido caso o capricho (financeiro) do prefeito tivesse prosperado.

A Tomada de Preços nº 01, de 2020, ainda na fase interna foi objeto de divergência no âmbito da Prefeitura, justamente pelo desejo de Maciel de não incluir “qualificação técnica” para favorecer e direcionar a obra para José Paulo [...]

E assim o fizeram, já que o Edital (DOC. 27) previa como “qualificação técnica” originalmente apenas certidão de inscrição no CREA e “atestado de visita técnica”, a despeito do vulto da obra. O ilícito, porém, não se perpetrou por circunstâncias alheias aos agentes públicos, já que o particular beneficiado (José Paulo) desistiu da obra, razão pela qual Lucas e Guilherme reputaram pertinente a retificação [...]

Consequentemente, em retificação (DOC. 6), foi incluída a exigência de “qualificação operacional” e “profissional” com a necessidade de prova de aptidão para a edificação em serviços similares. [...]

De fato, não houve prejuízo já que a licitação foi revogada; embora se pudesse aludir aos custos com a republicação do edital retificado ou mesmo o preço pago pelo serviço de levantamento pluviométrico em decorrência da má consecução do primeiro projeto. **De qualquer modo, considerando que houve o início do direcionamento, não realizado apenas por impossibilidade técnica por parte do empreiteiro, configura-se a tentativa da prática delitiva.**

Lucas e Guilherme cederam à pressão do alcaide, dando início a processo licitatório com destinatário previamente escolhido por Maciel. Pior, os agentes públicos e o ex-mandatário agiram com extremo risco para os munícipes e vindouros frequentadores do ambiente, deixando de exigir qualificação técnica a obra de complexidade originária, especialmente acentuadas em razão das circunstâncias apontadas na recomendação do Ministério Público desprezadas.

A conduta, pois, se qualifica na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, no delito do artigo 90, da Lei nº 8.666, de 1993. [...]

E, de fato, a instrução processual comprovou a referida dinâmica. O edital inicialmente publicado realmente era menos rigoroso quanto ao requisito de habilitação técnica e efetivamente houve a retificação do instrumento convocatório

com a inclusão de novos critérios mais rigorosos, conforme vislumbra-se dos editais colacionados aos autos (fls. 1172/1174 e 1895 – item 9.6). Tanto **LUCAS** quanto **GUILHERME** confirmaram que o objetivo era direcionar o certame em prol de **JOSÉ PAULO**, sendo que o primeiro ainda esclareceu que o edital foi retificado justamente após o empreiteiro desistir de realizar a obra em questão. Referida circunstância, note-se, foi reconhecida pela própria autoridade judiciária em sentença, a qual ponderou que “*o fato apenas não se consumou, porquanto José Paulo desistiu da obra, sendo retificado o edital*” (fl. 5664).

Nesse contexto, ao contrário do sustentado pela tese acusatória, não se está diante de um delito tentado, visto que o *iter criminis* foi interrompido pela vontade do principal beneficiário da fraude, inviabilizando, assim, qualquer possibilidade de consumação.

E nem se alegue que o delito foi interrompido em razão da atuação do Ministério Público que recomendou suspensão do certame diante dos indícios de irregularidades no projeto básico. Afinal, segundo consta dos autos, a referida recomendação é datada de **18 de fevereiro de 2020** (fls. 1869/1879). O edital retificado com a inclusão do requisito de habilitação técnica foi publicado dias antes, em **29 de janeiro de 2020** (fls. 1168/1182), deduzindo-se, portanto, que **JOSÉ PAULO** desistiu da referida obra antes da atuação ministerial.

A situação não pode ser equiparada à tentativa. De fato, diferente seria a solução caso **JOSÉ PAULO** tivesse interrompido a execução do delito em razão da atuação dos órgãos de fiscalização e controle. Em hipóteses tais, não haveria desistência voluntária. Isso porque o *animus* do agente seria motivado pelo desejo de que a sua conduta permanecesse impune. São circunstâncias alheias à sua vontade que impedem a consumação, o que é o elemento decisivo para a caracterização da tentativa.

Na hipótese dos autos, a motivação partiu do próprio acusado. Mesmo diante de circunstâncias objetivas que permitiam a continuidade do processo executório, o réu decidiu não prosseguir. Típica situação de desistência voluntária

previsto pelo art. 15 do Código Penal.

Logo, a hipótese é de absolvição de **JOSÉ PAULO, MACIEL e LUCAS**, exclusivamente com relação à hipótese da **Tomada de Preços 01/2020**.

4.3.1.3. Do concurso de infrações penais

A autoridade judiciária afastou a aplicação da continuidade delitiva sob a justificativa de que os delitos foram cometidos sob diferentes circunstâncias temporais, vez que ultrapassado 30 dias entre as infrações penais.

De fato, não há como se reconhecer a hipótese de continuidade delitiva entre os delitos licitatórios. Embora trate-se de crimes de mesma espécie cometidos em circunstâncias fáticas semelhantes – todos na sede da Prefeitura de Pacaembu – mediante idêntico *modus operandi* – ajuste e prévia combinação, o aspecto temporal não foi idêntico, havendo grande distanciamento temporal entre as ações.

Com efeito, a fraude perpetrada na **Tomada de Preços 03/2017** foi realizada no mês de **novembro de 2017**. Após o interregno de três meses, houve a prática de nova fraude no **Registro de Preços 09/2018**, ação essa realizada entre os meses de **fevereiro e abril de 2018**. O delito subsequente ocorreu após um ano, em **fevereiro de 2019**, quando da **Tomada de Preços 01/2019**. E, por fim, o último delito (**Tomada de Preços 02/2020**) foi realizado apenas entre os **meses de fevereiro e março de 2020**, evidenciando o grande distanciamento temporal entre os fatos apurados, o que bem justificou o reconhecimento do concurso material. Nesse sentido:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. CRONOLOGIA DOS FATOS. JULHO DE 2018 A JUNHO DE 2019. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. INTERVALO TEMPORAL SUPERIOR A 30 DIAS. INEXISTÊNCIA DE UNIDADE

TEMPORAL. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS.

[...] 3. O reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetivos (unidade de desígnios). Para o requisito temporal, embora a legislação não fixe um limite específico, a jurisprudência desta Corte estabelece que o intervalo entre os crimes não deve ultrapassar 30 dias, salvo situações excepcionais.

4. No caso, o intervalo de aproximadamente 10 meses entre os crimes afasta a unidade temporal exigida pelo art. 71 do Código Penal, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a superação do óbice da inadmissibilidade do habeas corpus substitutivo de recurso próprio. [...]

6. Embargos de declaração acolhidos para corrigir o erro material apontado, sem efeitos infringentes.

(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 1.002.335/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. INTERVALO SUPERIOR A 30 DIAS ENTRE OS CRIMES. AUSÊNCIA DE REQUISITO TEMPORAL. SÚMULA Nº 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetivos (unidade de desígnios).

4. Para o requisito temporal, esta Corte adota o entendimento de que, embora a legislação não fixe um limite específico, o intervalo entre os crimes não deve ultrapassar 30 dias. No caso, os crimes foram praticados com um intervalo de aproximadamente quatro meses, o que inviabiliza o reconhecimento da continuidade delitiva, conforme pacificado no STJ. [...]

(STJ, AREsp n. 2.454.588/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

HABEAS CORPUS. FRAUDES A LICITAÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NO PROCESSAMENTO DE ARESP. PECULIARIDADES DO PROCESSO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO APENAS AOS CRIMES PRATICADOS EM SIMILAR

CONDIÇÃO DE TEMPO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO SOMENTE PARA APLICAR O ART. 71 DO CP ENTRE DOIS BLOCOS DE CONDUTAS.

[...] 3. A continuidade delitiva visa mitigar o rigor excessivo das penas cumuláveis a crimes praticados em desdobramento, desde que, favorecidos os requisitos do art. 71 do CP, sejam todos havidos como sucessão da inaugural conduta do agente. Buscase, por razões de política criminal, evitar consequências descomuns em situações que não revelam correspondente censurabilidade.

4. O parâmetro adotado por esta Corte para verificar a similaridade nas condições de tempo (art. 71 do CP) é o interregno de 30 dias entre os fatos, período apto a caracterizar a autonomia de vontade. Entretanto, a depender das peculiaridades do caso, se houver reconhecimento seguro de ritmo contínuo, de projeto único desdobrado em várias ações, permite-se a flexibilização desse espaço de tempo.

5. Constatado que o condenado praticou, no mesmo dia, duas fraudes licitatórias, mas interrompeu sua conduta por quase dois meses antes de voltar a perpetrar outros crimes da mesma espécie, é cabível a aplicação do art. 71 do CP somente aos blocos de ilícitos que não ultrapassaram o lapso de 30 dias, pois inexistente, no aresto condenatório, sinal de que clara atividade contínua, e a pena final

- de 4 anos e 8 meses de reclusão - afigura-se proporcional à densidade lesiva dos fatos.

6. Habeas corpus parcialmente concedido a fim de reconhecer a continuidade delitiva entre os dois grupos de crimes praticados em semelhantes circunstâncias de tempo, com a consequente redução das penas do paciente, nos termos do voto.

(STJ, HC n. 475.487/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 2/9/2019.)

4.3.2. Do crime de desvio de verbas públicas

Correta a tipificação dada em sentença. Os fatos apurados amoldam-se à figura típica descrita pelo artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67. Com feito, as provas produzidas revelam que **MACIEL**, prevalecendo-se do cargo de Prefeito, agindo em concurso com os funcionários públicos **JOÃO NABOR** e **GIANE**, bem como com os particulares **MAURO**, **RODRIGO** e **JOSÉ PAULO**, desviou verbas públicas em proveito do último.

O aspecto subjetivo, representado pelo dolo - vontade livre e consciente de realização dos elementos da figura penal típica - também está

demonstrado.

As defesas de **GIANE**, **MAURO** e **RODRIGO** buscam a absolvição por atipicidade subjetiva, ora invocando a ausência de dolo específico, ora invocando erro de tipo, sustentando, em suma, a ausência de dolo em lesar os cofres públicos.

Os argumentos não se sustentam. Ora, **GIANE** era a principal articuladora do procedimento de transformação de notas que tinha como finalidade primordial viabilizar o pagamento de despesas particulares de **JOSÉ PAULO** pela Prefeitura. Era ela, portanto, quem recebia as requisições dos fornecedores e os convertia em despesas da Prefeitura com a posterior emissão de notas de empenho. Nesse contexto, revela-se absolutamente infundada a alegação singela de que a apelante não tinha o intuito de lesar os cofres públicos, pois tinha absoluta ciência de que se tratava de despesas privadas pagas com recursos públicos.

De igual modo deve ser rechaçada a tese das defesas de **MAURO** e **RODRIGO** de que os acusados não agiram com dolo de lesar o patrimônio público. Afinal, tinham plena ciência de que **JOSÉ PAULO** não era funcionário público e, ainda assim, permitiam que ele retirasse materiais de construção sem pagar por eles, enviando, em seguida, as dívidas do empreiteiro para a Prefeitura. E assim o faziam porque tinham total conhecimento do expediente de transformação de notas que viabilizaria a quitação da despesa particular por meio de recurso públicos, conforme por eles admitido.

Aliás, ao contrário do afirmado pelas defesas, o envolvimento de **MAURO** e **RODRIGO** era de singular relevância para a execução dos desvios perpetrados, de modo que suas participações não podem ser reputadas de menor importância. Afinal, os acusados prestavam efetivo auxílio material na execução dos desvios ao enviarem as requisições de materiais ao Setor de Compras para a execução do expediente de transformação de notas que permitiria a execução do desvio de verbas públicas.

Não há causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.

Correto, ademais, o reconhecimento da continuidade delitiva, inexistindo qualquer violação ao princípio da correlação, tal como alegado pelas defesas. Ainda que a denúncia não faça expressa menção ao art. 71 do Código Penal – ao menos quanto ao delito previsto pelo art. 1º do Decreto-Lei 201/1967 –, verifica-se que a inicial acusatória traz descrição fática do contexto em que os desvios de verbas foram cometidos. No caso da **Tomada de Preços 03/2017**, a denúncia descreve que os valores foram desviados através do pagamento de quatro notas fiscais que teriam sido forjadas para criar obrigação financeira em desfavor da Prefeitura (fls. 2589/2590). Já no caso da **Tomada de Preços 01/2019**, a denúncia traz uma tabela com a relação de despesas particulares pagas pela Prefeitura, incluindo cinco pedidos de venda apresentados por **JOSÉ PAULO** à empresa de **RODRIGO** (fls. 2598).

Verifica-se, portanto, que a denúncia descreve múltiplas condutas e não crimes cometidos em um único contexto fático-temporal, sendo absolutamente regular o reconhecimento do concurso de crimes e/ou continuidade delitiva. Trata-se de mera qualificação jurídica dos fatos, típica de *emendatio libelli* (art. 383 do CPP), e não alteração fática da imputação, hipótese de *mutatio libelli* (art. 384 do CPP).

E, de fato, pelo que se verifica das provas, os desvios de verbas foram cometidos em contexto de continuidade delitiva. No caso da **Tomada de Preços 03/2017**, a ação foi executada por quatro vezes mediante a emissão de 4 notas de empenho (nº 7585/2019, 7618/2019, 7721/2019 e 7787/2019), as quais foram utilizadas para transformar as despesas particulares de **JOSÉ PAULO** com a empresa de **MAURO** em despesas públicas quitadas pela Prefeitura, totalizando desvios na ordem de R\$17.321,99. No caso da **Tomada de Preços 01/2019**, embora a autoridade judiciária tenha indicado que ação foi praticado por diversas vezes, restou comprovado que cinco foram os pedidos de venda apresentados por **JOSÉ PAULO** à empresa de **RODRIGO** ao longo dos meses de abril e maio de 2019, totalizando desvios na ordem de 25.497,43 (vide relatório TCE – fls. 1846/1847). Correto, portanto, o reconhecimento de crime continuado à hipótese. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS (ARTIGO 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI 201/1967). [...] PACIENTE CONDENADO POR DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS POR 29 (VINTE E NOVE) VEZES EM CONTINUIDADE DELITIVA. SUSTENTADA OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO DE EFEITOS PERMANENTES. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PELO CORRÉU À PREFEITURA. CONSUMAÇÃO DO DELITO NO MOMENTO EM QUE HÁ A MODIFICAÇÃO DO TÍTULO DA POSSE DO DINHEIRO PERTENCENTE À MUNICIPALIDADE. EMISSÃO DE 29 (VINTE E NOVE) NOTAS FISCAIS REFERENTES À REFEIÇÕES NÃO FORNECIDAS AOS DESTINATÁRIOS. CRIME CONTINUADO CARACTERIZADO.

1. Da leitura do inciso I do artigo 1º do Decreto-lei 201/1967, na modalidade imputada ao paciente, observa-se que ele cuida de uma espécie de peculato-desvio, que se distingue do previsto no artigo 312 do Código Penal apenas no tocante ao sujeito ativo, que no caso do Decreto-lei 201/1967 é o Prefeito Municipal.

2. Assim como no peculato-desvio descrito no Estatuto Repressivo, a consumação do ilícito disposto no inciso I do artigo 1º do Decreto-lei 201/1967 ocorre quando o Prefeito efetiva o desvio de bens ou rendas públicas em proveito próprio ou de terceiro.

3. Ainda que se trate de apenas um contrato de fornecimento de refeições pelo prazo de 41 (quarenta e um) meses, como assinalado na inicial do writ, o certo é que um novo crime de desvio de dinheiro público se consumou a cada nota fiscal emitida pela empresa do corrêu sem a devida entrega das refeições à Prefeitura.

4. Com efeito, cada vez que a Prefeitura efetuava o pagamento de uma nota fiscal emitida pela empresa do corrêu sem a devida entrega das refeições nela discriminadas, um novo desvio de verbas públicas em proveito de terceiro era efetivado, mostrando-se desprovida de qualquer lógica a assertiva de que, por se tratar de um único contrato de fornecimento de refeições, se estaria diante de um crime único de efeitos permanentes. [...]

(STJ, HC n. 204.956/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/9/2012, DJe de 3/10/2012.)

5. Da individualização das penas

5.1. Apelante MACIEL

5.1.1. Crimes licitatórios: Registro de Preço 09/2018 e Tomadas de Preço 03/2017, 01/2019 e 02/2020

Na primeira etapa da dosimetria, a autoridade judiciária exasperou a pena-base em 1/3 por força dos maus antecedentes e da culpabilidade exacerbada, destacando, com relação a esse último aspecto, que o acusado era o principal mandante do esquema delituoso.

A exasperação da pena por força da culpabilidade exacerbada foi correta, afinal, o conjunto probatório revela que **MACIEL** era quem exercia efetivo poder de mando no direcionamento dos certames em favor de **JOSÉ PAULO**. Nesse contexto, determinava que seus subalternos, **LUCAS** e/ou **JOÃO NABOR**, executassem as ações visando beneficiar o empreiteiro, o que justifica a imposição de maior juízo de censura. Os maus antecedentes, contudo, comportam afastamento.

Como se sabe, diferentemente da reincidência, os maus antecedentes não se submetem ao prazo quinquenal previsto expressamente pelo art. 64 do Código Penal de modo que, a princípio, as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos poderão ser utilizadas para fins de reconhecimento da circunstância judicial desfavorável. A questão foi recentemente pacificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em julgamento do Recurso Extraordinário 593.818/SC.

Todavia, ao fixar a tese de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal admitiu a possibilidade excepcional de que os maus antecedentes não tenham qualquer repercussão da pena-base quando o julgador considerar que as condenações pretéritas são desimportantes ou demasiadamente antigas. A tese assim restou fixada: *“Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal.”* (Tema 150/STF).

Pelo que é possível inferir, a autoridade judiciária valorou como maus

anteriores o registro da condenação nos autos do processo-crime 0002556-38.2002.8.26.0411 (desacato), da 1ª Vara de Pacaembu, com trânsito em julgado em **19 de maio de 2006** (fls. 3553). Os fatos pelos quais se vê processado remontam **aos anos de 2017 a 2020**, ou seja, mais de onze anos após o trânsito em julgado da condenação. Considerar aquela condenação definitiva como circunstância judicial desfavorável não atende ao critério da proporcionalidade sobretudo diante do longo período transcorrido. Assim já se decidiu:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. RELATIVIZAÇÃO EM RELAÇÃO A CONDENAÇÕES MUITO ANTIGAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CASO CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MAIS DE 10 (DEZ) ANOS ANTES DO NOVO FATO DELITUOSO. DIREITO AO ESQUECIMENTO. VIABILIDADE. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RESTABELECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...) **5. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que as condenações atingidas pelo período depurador quinquenal do art. 64, inciso I, do CP, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes, na primeira etapa da dosimetria da pena. Precedentes.**

6. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 593.818 (Tema 150 - repercussão geral), de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, publicado no DJE de 23/11/2020, fixou a tese de que "não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". Tal entendimento, todavia, não impede o afastamento da desfavorabilidade da vetorial antecedentes, em razão de peculiaridades do caso concreto, notoriamente nas hipóteses de transcurso de lapso temporal muito extenso.

7. A excepcional possibilidade de relativização das condenações antigas, para o fim de afastar a configuração de maus

antecedentes, com fundamento na teoria do direito ao esquecimento, ante o princípio da proporcionalidade, se aplica à hipótese dos autos, haja vista que a condenação penal anterior, utilizada pela Corte local para amparar a valoração negativa da vetorial antecedentes, teve a extinção de punibilidade em 2005 (e-STJ fl. 312), ao passo que a conduta apurada nos presentes autos foi cometida em 2019 (e-STJ fl. 364), tendo transcorrido, portanto, mais de 10 anos entre os referidos marcos, o que evidencia a indevida perpetuidade na valoração dos antecedentes na pena da recorrente. Decote da vetorial antecedentes que se revela de rigor.

(...) 9. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus para afastar a valoração negativa da moduladora antecedentes e restabelecer a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, na primeira e terceira fases da dosimetria, respectivamente, culminando no redimensionamento das reprimendas.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.720.836/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024.)

APELAÇÃO. Homicídio qualificado por motivo fútil. Recurso defensivo. (...) Acusado que ostenta condenação pretérita extinta pelo integral cumprimento no ano de 1999, ou seja, há mais de 15 anos antes do cometimento do delito apurado nestes autos. Condenações anteriores devem ser sopesadas à luz dos institutos da individualização da pena e da isonomia, podendo ser desconsideradas quando não relevantes ou muito distanciadas no tempo e, por essas razões, não se mostrarem em consonância com às funções preventiva e retributiva da pena. Tema 150 do STF. Viável o afastamento do acréscimo de 1/6 sobre a pena-base em razão dos maus antecedentes. Confissão espontânea deve ser aplicada no presente caso, nada obstante o acusado tenha alegado que agiu em legítima defesa putativa. Tratando-se de crime submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e diante da ausência de motivação das decisões do Conselho de Sentença, não há possibilidade de se aferir se a confissão qualificada foi ou não determinante para a convicção dos jurados, razão pela qual a sua aplicação não pode ser condicionada a tal análise. Atenuante reconhecida. Reprimenda redimensionada. Regime fechado adequado, ante a quantidade de pena aplicada. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Criminal 0007178-22.2016.8.26.0266; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itanhaém - 1ª Vara; Data do Julgamento: 16/07/2024; Data de Registro: 17/07/2024)

Assim, tratando-se de uma circunstância judicial desfavorável,

considerando, ainda, a posição de liderança que justificou o reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta, reduzo o patamar de aumento para 1/5, obtendo-se a pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de detenção, para cada crime.

Na segunda fase, a pena foi corretamente exasperada por força da agravante genérica prevista pelo art. 61, II, alínea g, do CP (crime cometido com violação de dever inerente ao cargo). De fato, tratando-se de agente público, o direcionamento de certame em prol de particular viola os deveres de probidade para com a Administração Pública, justificando-se o reconhecimento da agravante. O aumento em 1/6 foi proporcional e não comporta reparos. Obtém-se, assim, a pena de 2 anos, 9 meses e 18 dias de detenção, para cada crime.

Inaplicáveis causas de aumento ou de diminuição de pena.

Aplicadas as regras do cúmulo material, tratando-se de 4 crimes licitatórios (**Registro de Preços 09/2018 e Tomadas de Preço 03/2017, 01/2019 e 02/2020**), obtém-se 11 anos, 2 meses e 12 dias de detenção.

Por fim, observo que a pena de multa foi indevidamente calculada nos termos do art. 49 do Código Penal. Isso porque o então art. 99 da Lei 8.666/1993 estabelecia critérios próprios de cálculo da multa que divergem substancialmente daqueles previstos pelo Código Penal, afastando, portanto, a aplicação da regra geral. Estabelecia o artigo 99 que o valor da multa será calculado em índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente, não podendo ser inferior a 2% (dois por cento), nem superior a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade de licitação (art. 99, caput e §1º, da Lei 8.666/1993).

Assim, considerando que o cálculo na forma da Lei 8.666/1993 seria prejudicial à defesa, destacando que não houve insurgência ministerial, mantenho o cálculo do modo como efetuado. Obtém-se, dessa forma, a pena de **11 anos, 2 meses e 12 dias de detenção e o pagamento de 56 dias-multa.**

5.1.2. Desvio de verbas: Tomada de Preços 03/2017

Na primeira etapa da dosimetria, a autoridade judiciária exasperou a pena-base em 1/3 por força da culpabilidade exacerbada e dos maus antecedentes.

Conforme já destacado no tópico subsequente, correto o reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta. Conforme destacado pela autoridade judiciária, o ex-Prefeito era o principal mandante do esquema criminoso, o que justifica a imposição de maior juízo de censura.

Os maus antecedentes, contudo, comportam afastamento.

Como se sabe, diferentemente da reincidência, os maus antecedentes não se submetem ao prazo quinquenal previsto expressamente pelo art. 64 do Código Penal de modo que, a princípio, as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos poderão ser utilizadas para fins de reconhecimento da circunstância judicial desfavorável. A questão foi recentemente pacificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em julgamento do Recurso Extraordinário 593.818/SC.

Todavia, ao fixar a tese de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal admitiu a possibilidade excepcional de que os maus antecedentes não tenham qualquer repercussão da pena-base quando o julgador considerar que as condenações pretéritas são desimportantes ou demasiadamente antigas. A tese assim restou fixada: ***“Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal.”*** (Tema 150/STF).

Pelo que é possível inferir, a autoridade judiciária valorou como maus antecedentes o registro da condenação nos autos do processo-crime 0002556-38.2002.8.26.0411 (desacato), da 1ª Vara de Pacaembu, com trânsito em

julgado em **19 de maio de 2006** (fls. 3553). Os fatos pelos quais se vê processado remontam **aos anos de 2017 a 2020**, ou seja, mais de onze anos após o trânsito em julgado da condenação. Considerar aquela condenação definitiva como circunstância judicial desfavorável não atende ao critério da proporcionalidade sobretudo diante do longo período transcorrido. Assim já se decidiu: **STJ, AgRg no AREsp n. 2.720.836/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024; TJSP; Apelação Criminal 0007178-22.2016.8.26.0266; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itanhaém - 1ª Vara; Data do Julgamento: 16/07/2024; Data de Registro: 17/07/2024.**

Assim, tratando-se de uma circunstância judicial desfavorável, considerando, ainda, a posição de liderança que justificou o reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta, reduzo o patamar de aumento para 1/5, obtendo-se a pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de prisão.

Não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou de diminuição.

Reconhecida a continuidade delitiva, tratando-se de quatro condutas, correto o aumento da reprimenda em 1/4. Obtém-se, assim, a pena de **3 anos de prisão**.

5.1.3. Desvio de verbas: Tomada de Preços 01/2019

Na primeira etapa da dosimetria, a autoridade judiciária exasperou a pena-base em 1/3 por força da culpabilidade exacerbada e dos maus antecedentes.

Conforme já destacado no tópico subsequente, correto o reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta. Conforme destacado pela autoridade judiciária, o ex-Prefeito era o principal mandante do esquema criminoso, o que justifica a imposição de maior juízo de censura.

Os maus antecedentes, contudo, comportam afastamento.

Como se sabe, diferentemente da reincidência, os maus antecedentes não se submetem ao prazo quinquenal previsto expressamente pelo art. 64 do Código Penal de modo que, a princípio, as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos poderão ser utilizadas para fins de reconhecimento da circunstância judicial desfavorável. A questão foi recentemente pacificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em julgamento do Recurso Extraordinário 593.818/SC.

Todavia, ao fixar a tese de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal admitiu a possibilidade excepcional de que os maus antecedentes não tenham qualquer repercussão da pena-base quando o julgador considerar que as condenações pretéritas são desimportantes ou demasiadamente antigas. A tese assim restou fixada: *“Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal.”* (Tema 150/STF).

Pelo que é possível inferir, a autoridade judiciária valorou como maus antecedentes o registro da condenação nos autos do processo-crime 0002556-38.2002.8.26.0411 (desacato), da 1ª Vara de Pacaembu, com trânsito em julgado em **19 de maio de 2006** (fls. 3553). Os fatos pelos quais se vê processado remontam **aos anos de 2017 a 2020**, ou seja, mais de onze anos após o trânsito em julgado da condenação. Considerar aquela condenação definitiva como circunstância judicial desfavorável não atende ao critério da proporcionalidade sobretudo diante do longo período transcorrido. Assim já se decidiu: **STJ, AgRg no AREsp n. 2.720.836/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024; TJSP; Apelação Criminal 0007178-22.2016.8.26.0266; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itanhaém - 1ª Vara; Data do Julgamento:**

16/07/2024; Data de Registro: 17/07/2024.

Assim, tratando-se de uma circunstância judicial desfavorável, considerando, ainda, a posição de liderança que justificou o reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta, reduziu o patamar de aumento para 1/5, obtendo-se a pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão.

Não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou de diminuição.

Reconhecida a continuidade delitiva, a autoridade judiciária exasperou a pena em 2/3, considerando a prática de mais de sete condutas. Todavia, pelo que se verificou com base no relatório do TCE, cinco foram os desvios perpetrados, sendo proporcional a exasperação da reprimenda em 1/3, nos termos da Súmula 659/STJ. Obtém-se, assim, a pena de **3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão**.

5.1.4. Do concurso de infrações penais.

Correta a aplicação do cúmulo material entre os delitos licitatórios e os crimes de responsabilidade. Obtém-se, assim, a pena final **11 anos, 2 meses e 12 dias de detenção, 6 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e o pagamento de 56 dias-multa**.

Fixou-se, em sentença, o regime semiaberto para o delito apenado com detenção e o fechado para aquele apenado com reclusão. Para tanto, a autoridade judiciária valorou negativamente os maus antecedentes e a quantidade de pena imposta.

A solução comporta reparos. Com relação ao crime apenado com detenção, nada a reparar, visto que a pena foi fixada acima de 4 anos de detenção (art. 33, §2º, alínea b, do CP).

Por outro lado, com o afastamento dos maus antecedentes, restaria

apenas a quantidade de pena como justificativa para o regime fechado. Ocorre que a pena restou fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o que não justificaria, por si só, o regime mais gravoso. Assim, **considerando os estritos termos da fundamentação exposta na sentença**, cabível o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

A quantidade de pena imposta é incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do *sursis* (art. 44 e 77 do Código Penal).

Valor do dia-multa no mínimo legal.

No mais, considerando a condenação do acusado pela prática de crime de responsabilidade, correta a sua inabilitação, pelo prazo de 5 anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, nos termos do art. 1º, §2º, do Decreto-lei nº 201/1967.

5.2. Apelante JOÃO NABOR

5.2.1. Crimes licitatórios: Registro de Preço 09/2018 e Tomadas de Preço 03/2017 e 01/2019

Na primeira etapa da dosimetria, a autoridade judiciária fixou a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, destacando que o apelante foi o responsável por operacionalizar a transformação e o envolvimento dos demais servidores e empresários.

O cálculo foi correto. Conforme bem destacado pela autoridade judiciária, muito embora **MACIEL** tenha sido identificado como o principal mandante dos delitos e que **JOÃO NABOR** tenha atuado em razão das ordens prolatadas pelo Prefeito, não se pode perder de vista que **JOÃO NABOR** exercia função de destaque na operacionalização dos ilícitos, o que justifica a imposição de maior juízo de censura.

Obtém-se, assim, a pena de 2 anos e 4 meses de detenção, para cada

crime.

Na segunda fase, a pena foi corretamente exasperada por força da agravante genérica prevista pelo art. 61, II, alínea g, do CP (crime cometido com violação de dever inerente ao cargo). De fato, tratando-se de agente público, o direcionamento de certame em prol de particular viola os deveres de probidade para com a Administração Pública, justificando-se o reconhecimento da agravante. O aumento em 1/6 foi proporcional e não comporta reparos. Obtém-se, assim, a pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de detenção, para cada crime.

A pena foi reduzida em metade por força da cláusula fixada em seu acordo de colaboração premiada (vide seção “benefício”, item ii, alínea “b” – fls. 65 dos autos 0000550-91.2021.8.26.0411⁸). Obtém-se, assim, 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção, para cada crime.

Por fim, aplicando o cúmulo material a cada um dos três delitos pelos quais foi condenado (**Registro de Preço 09/2018 e Tomadas de Preço 03/2017 e 01/2019**), obtém-se a pena de 4 anos e 1 mês de detenção.

Observo, no mais, que a pena de multa foi indevidamente calculada nos termos do art. 49 do Código Penal. Isso porque o então art. 99 da Lei 8.666/1993 estabelecia critérios próprios de cálculo da multa que divergem substancialmente daqueles previstos pelo Código Penal, afastando, portanto, a aplicação da regra geral. Estabelecia o artigo 99 que o valor da multa será calculado em índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente, não podendo ser inferior a 2% (dois por cento), nem superior a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade de licitação (art. 99, caput e §1º, da Lei 8.666/1993).

Assim, considerando que o cálculo na forma da Lei 8.666/1993 seria prejudicial à defesa, destacando que não houve insurgência ministerial, mantenho o

⁸ “**A redução das penas impostas, nos seguintes patamares, para os crimes relacionados a cada um dos itens ou temas abaixo indicados (...):** b. José Paulo de Almeida: irregularidades penais em respeito às Licitações e Materiais de Construção (inclusive os fatos das ações penais nº 1000656-70.2020.8.26.0411 e 1000634-12.2020.8.26.0411) – **½ das penas;**”

cálculo do modo como efetuado. Obtém-se, dessa forma, a pena de **4 anos e 1 mês de detenção e o pagamento de 18 dias-multa**. Observo erro aritmético na dosimetria da pena, visto que a autoridade fixou a pena privativa em 5 anos e 1 mês de detenção. O cálculo é ora corrigido.

5.2.2. Crime de responsabilidade: Tomada de Preços 03/2017.

Na primeira etapa da dosimetria, a autoridade judiciária fixou a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, destacando que o apelante foi o responsável por operacionalizar a transformação e o envolvimento dos demais servidores e empresários.

O cálculo foi correto. Conforme bem destacado pela autoridade judiciária, muito embora **MACIEL** tenha sido identificado como o principal mandante dos delitos e que **JOÃO NABOR** tenha atuado em razão das ordens prolatadas pelo Prefeito, não se pode perder de vista que **JOÃO NABOR** exercia função de destaque na operacionalização dos ilícitos, o que justifica a imposição de maior juízo de censura.

Obtém-se, assim, a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão.

Não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou de diminuição.

Em seguida, a autoridade judiciária aplicou o aumento decorrente da continuidade delitiva e, somente então, reduziu a reprimenda por força da colaboração premiada. Observo, contudo, que a causa de diminuição deverá ser aplicada antes do aumento decorrente do crime continuado, pois este diz respeito ao concurso de infrações penais e aquela trata-se de minorante aplicada na terceira fase da dosimetria. O cálculo é ora corrigido.

A pena foi reduzida em metade por força da cláusula fixada em seu acordo de colaboração premiada (vide seção “benefício”, item ii, alínea “b” – fls. 65 dos autos 0000550-91.2021.8.26.0411). Obtém-se 1 ano e 2 meses de reclusão.

Reconhecida a continuidade delitiva, tratando-se de quatro condutas, correto o aumento da reprimenda em 1/4. Obtém-se, assim, a pena de **1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão**.

5.2.3. Crime de responsabilidade: Tomada de Preços 01/2019.

Na primeira etapa da dosimetria, a autoridade judiciária fixou a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, destacando que o apelante foi o responsável por operacionalizar a transformação e o envolvimento dos demais servidores e empresários.

O cálculo foi correto. Conforme bem destacado pela autoridade judiciária, muito embora **MACIEL** tenha sido identificado como o principal mandante dos delitos e que **JOÃO NABOR** tenha atuado em razão das ordens prolatadas pelo Prefeito, não se pode perder de vista que **JOÃO NABOR** exercia função de destaque na operacionalização dos ilícitos, o que justifica a imposição de maior juízo de censura.

Obtém-se, assim, a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão.

Não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou de diminuição.

Em seguida, a autoridade judiciária aplicou o aumento decorrente da continuidade delitiva e, somente então, reduziu a reprimenda por força da colaboração premiada. Observo, contudo, que a causa de diminuição deverá ser aplicada antes do aumento decorrente do crime continuado, pois este diz respeito ao concurso de infrações penais e aquela trata-se de minorante aplicada na terceira fase da dosimetria. O cálculo é ora corrigido.

A pena foi reduzida em metade por força da cláusula fixada em seu acordo de colaboração premiada (vide seção “benefício”, item ii, alínea “b” – fls. 65 dos autos 0000550-91.2021.8.26.0411). Obtém-se 1 ano e 2 meses de reclusão.

Reconhecida a continuidade delitiva, a autoridade judiciária exasperou a pena em 2/3, considerando a prática de mais de sete condutas. Todavia, pelo que se verificou com base no relatório do TCE, cinco foram os desvios perpetrados, sendo proporcional a exasperação da reprimenda em 1/3, nos termos da Súmula 659/STJ. Obtém-se, assim, a pena de **1 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão**.

5.2.4. Do concurso de infrações penais.

Correta a aplicação do cúmulo material entre os delitos licitatórios e os crimes de responsabilidade. Obtém-se, assim, a pena final de **4 anos e 1 mês de detenção, 3 anos e 5 dias de reclusão e o pagamento de 18 dias-multa**.

Diante da primariedade e da quantidade de pena imposta, correta a fixação do regime semiaberto para o delito apenado com detenção e aberto para o delito apenado com reclusão, nos termos do art. 33, §2º, alíneas “b” e “c”, do CP.

Considerando a quantidade de pena ao final aplicada, a qual supera o patamar de 4 anos de pena privativa de liberdade, inviável a substituição por penas restritivas de direito ou mesmo a concessão do *sursis*, uma vez ausentes os requisitos dados pelos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Valor do dia-multa no mínimo legal.

No mais, considerando a condenação do acusado pela prática de crime de responsabilidade, correta a sua inabilitação, pelo prazo de 5 anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, nos termos do art. 1º, §2º, do Decreto-lei nº 201/1967.

5.3. Apelante LUCAS. Crimes Licitatórios: Registro de Preços 09/2018 e Tomada de Preços 02/2020.

Inicialmente a defesa postula pela concessão do perdão judicial sob a

alegação de que o apelante ostenta condições subjetivas favoráveis, além de ter colaborado na identificação dos coautores e das infrações penais praticadas.

O pleito não comporta acolhimento.

Analisando os termos do acordo de colaboração premiada, vislumbra-se que o Ministério Público e o colaborador celebraram, de comum acordo, que o benefício do perdão judicial somente seria concedido em prol de **LUCAS** com relação à conduta delituosa apurada nos autos da ação penal de nº 1000634-12.2020.8.26.0411. Para os demais fatos delituosos, o benefício livremente pactuado foi a redução das penas no patamar de 2/3, além da substituição por penas restritivas de direito e redução da pena pecuniária (vide seção “benefício” – fls. 59 dos autos 0000557-83.2021.8.26.0411⁹). Inviável, portanto, a concessão de benefício não pactuado pelas partes.

Na primeira etapa da dosimetria, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, de 2 anos de detenção, para cada crime.

Na segunda fase, a pena foi corretamente exasperada por força da agravante genérica prevista pelo art. 61, II, alínea g, do CP (crime cometido com violação de dever inerente ao cargo). De fato, tratando-se de agente público, o direcionamento de certame em prol de particular viola os deveres de probidade para com a Administração Pública, justificando-se o reconhecimento da agravante. O aumento em 1/6 foi proporcional e não comporta reparos. Obtém-se, assim, a pena de 2 anos e 4 meses de detenção, para cada crime.

No mais, inviável a aplicação da atenuante da confissão espontânea uma vez que o apelante já foi agraciado com a redução da reprimenda, na terceira

⁹ (i) o **perdão judicial** com relação à conduta criminosa destacada nos autos da **ação penal nº 1000634-12.2020.8.26.0411**; (ii) a **redução das penas impostas em 2/3 (dois terços)**; (iii) ainda que incidente a redução prevista no item (ii), na hipótese de fixação de regime inicial de cumprimento diverso do aberto, a **pena privativa de liberdade será substituída por restritiva de direitos** pelo período de cumprimento, nos termos do art. 4º caput, da Lei 12.850/13, com as condições a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Criminais de Pacaembu, substituição que será mantida mesmo em unificação ulterior de penas; (iv) a fixação da **pena de multa**, na forma do artigo 58, do Código Penal, será em seu patamar mínimo, quanto ao número de dias e ao valor do diá-multa, competindo ao COLABORADOR o integral recolhimento, ainda que parcelado.

etapa, por força do acordo de colaboração premiada, sendo incompatível a cumulação de benefícios advindos de origem comum. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA PARTE NÃO CONHECIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E CORRUPÇÃO ATIVA. CRIMES DE FRAUDE CONTRA A PREVIDÊNCIA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS. RECEBIMENTO DE PROPINA. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. ART. 4º, §§ 6º e 7º, DA LEI FEDERAL N. 12.850/2013, INTERVENÇÃO JUDICIAL RESTRITA À VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE, LEGALIDADE E VOLUNTARIEDADE. ESCOLHA DO BENEFÍCIO. EXCLUSIVIDADE DO JUIZ. ART. 4º, CAPUT C/C § 1º DA LEI FEDERAL N. 12.850/2013. OBSERVAÇÃO DO LIMITE DE 2/3. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INSTITUTOS DISTINTOS. PONTO EM COMUM. AMBOS ESCLARECEM A EMPREITADA CRIMINOSA NA FACILITAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. DUPLA VALORAÇÃO DO MESMO FATO COM IDÊNTICO FUNDAMENTO. CASOS EM QUE APLICADA A BENESSE DE REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NA LEI N. 12.850/13. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DAS PENAS DE PARTE DOS COLABORADORES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O agravo em recurso especial de Maria Lucinara Gomes da Silva não foi conhecido pela Presidência desta Corte, com trânsito em julgado certificado à fl. 6465, em 12/3/20.

2. **São duas as teses trazidas pelo órgão ministerial à análise deste colegiado:** 1) a impossibilidade de o juiz modificar o acordo de colaboração premiada celebrado entre as partes, reduzindo a pena dos colaboradores em maior proporção - de 1/3 para 1/2 e; 2) **a ocorrência de bis in idem na aplicação cumulativa da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição da pena pela colaboração premiada.**

[...]

6. O instituto da colaboração premiada e a atenuante da confissão não se confundem.

A colaboração premiada exige requisitos mais específicos para a materialização, não sendo suficiente a mera confissão acerca da prática delituosa, mas o fornecimento de informações que sejam objetivamente eficazes.

As consequências jurídicas da colaboração premiada também são mais amplas, além do que, a confissão espontânea se submete aos

limites impostos no preceito secundário do tipo penal correspondente (Súmula n. 231 do STJ), diferentemente do que ocorre quando do reconhecimento das causas de diminuição.

Quanto à voluntariedade, também se distinguem as duas figuras processuais. O Código Penal vincula a legitimidade da confissão à espontaneidade (art. 65, III, d) e, por confissão espontânea entende-se o ato realizado através da livre vontade do agente, sem provocação. Já no que concerne à colaboração premiada, o entendimento prevalente da doutrina é o de que não se exige que a ideia de praticá-lo seja do próprio agente.

7. De outra parte, faz-se necessário observar o ponto em comum entre as figuras analisadas, qual seja, o ato do réu no esclarecimento da empreitada criminosa de forma a facilitar a persecução penal.

8. Atento ao princípio do ne bis in idem ou non bis in idem, que constitui um limite ao Estado, evitando a múltipla valoração do mesmo fato com idêntico fundamento jurídico e, ainda, tomada a amplitude de consequências e benefícios extraídos do instituto da colaboração premiada, há bis in idem na consideração da atenuante da confissão do réu quando já estabelecido o acordo de colaboração entre ele e o órgão ministerial nos casos em que aplicada a benesse de redução da pena prevista na Lei 12.850/13.

9. No caso concreto, faz-se necessário o refazimento da dosimetria das penas dos colaboradores que tiveram duplamente reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a redução da pena pela colaboração premiada.

10. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ, REsp n. 1.852.049/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 23/10/2020.)

Em idêntico sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. CHACINA DE UNAI. QUÁDRUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, IV E V, DO CP) EMBOSCADA. ART. 121, §2º, IV, DO CP. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. APLICADA A BENESSE DE REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NA LEI N. 12.850/2013, É DESCABIDA A REDUÇÃO DA PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela

doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão.

2. Segundo precedente desta Corte Superior, considerando "o princípio do ne bis in idem ou non bis in idem, que constitui um limite ao Estado, evitando a múltipla valoração do mesmo fato com idêntico fundamento jurídico e, ainda, tomada a amplitude de consequências e benefícios extraídos do instituto da colaboração premiada, há bis in idem na consideração da atenuante da confissão do réu quando já estabelecido o acordo de colaboração entre ele e o órgão ministerial nos casos em que aplicada a benesse de redução da pena prevista na Lei 12.850/2013" (REsp n. 1.852.049/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 23/10/2020). Assim, não é possível aplicar o benefício da atenuante da confissão espontânea, porque o réu já teve a pena reduzida.

3. Embargos de declaração rejeitados. Parte embargante advertida de que nova insistência nesta via recursal acarretará multa por protelação processual, e certificação do trânsito em julgado.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC n. 897.411/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

Em seguida, a autoridade judiciária aplicou o cúmulo material decorrente do concurso de crimes e, somente então, reduziu a reprimenda por força da colaboração premiada. Observo, contudo, que a causa de diminuição deverá ser aplicada antes do cúmulo de penas, pois este diz respeito ao concurso de infrações penais e aquela trata-se de minorante aplicada na terceira fase da dosimetria. O cálculo é ora corrigido.

Na terceira fase, a pena foi reduzida em 2/3 por força da cláusula fixada em seu acordo de colaboração premiada (vide seção “benefício” – fls. 59 dos autos 0000557-83.2021.8.26.0411). Obtém-se, assim, 9 meses e 10 dias de detenção, para cada crime.

Por fim, aplicando o cúmulo material a cada um dos dois delitos pelos quais foi condenado (**Registro de Preços 09/2018 e Tomada de Preços 02/2020**), obtém-se a pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de detenção.

Observo, no mais, que a pena de multa foi indevidamente calculada nos termos do art. 49 do Código Penal. Isso porque o então art. 99 da Lei

8.666/1993 estabelecia critérios próprios de cálculo da multa que divergem substancialmente daqueles previstos pelo Código Penal, afastando, portanto, a aplicação da regra geral. Estabelecia o artigo 99 que o valor da multa será calculado em índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente, não podendo ser inferior a 2% (dois por cento), nem superior a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade de licitação (art. 99, caput e §1º, da Lei 8.666/1993).

Assim, considerando que o cálculo na forma da Lei 8.666/1993 seria prejudicial à defesa, destacando que não houve insurgência ministerial, mantenho o cálculo do modo como efetuado. Obtém-se, dessa forma, a pena final de **1 ano, 6 meses e 20 dias de detenção e o pagamento de 6 dias-multa**.

Considerando a primariedade e a quantidade de pena ao final imposta, correta a imposição do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos dados pelo art. 44 do Código Penal, bem como considerando os termos do acordo de colaboração premiada, correta a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 4 salários-mínimos a ser revertido para entidade com destinação social. O valor da prestação pecuniária foi fixado em patamar adequado, mormente considerando o prejuízo ao erário apurado nos presentes autos.

Valor do dia-multa no mínimo legal.

5.4. Apelante GIANE.

5.4.1. Crime de responsabilidade: Tomada de Preços 03/2017.

Na primeira etapa da dosimetria, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, de 2 anos

de reclusão, para cada crime.

Não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou de diminuição.

Em seguida, a autoridade judiciária aplicou o aumento decorrente da continuidade delitiva e, somente então, reduziu a reprimenda por força da colaboração premiada. Observo, contudo, que a causa de diminuição deverá ser aplicada antes do aumento decorrente do crime continuado, pois este diz respeito ao concurso de infrações penais e aquela trata-se de minorante aplicada na terceira fase da dosimetria. O cálculo é ora corrigido.

A pena foi reduzida em metade por força da cláusula fixada em seu acordo de colaboração premiada (vide seção “benefício”, item ii – fls. 71 dos autos 0000556-98.2021.8.26.0411). Obtém-se 1 ano de reclusão, para cada crime.

Reconhecida a continuidade delitiva, tratando-se de quatro condutas, correto o aumento da reprimenda em 1/4. Obtém-se, assim, a pena de **1 ano e 3 meses de reclusão**.

5.4.2. Crime de responsabilidade: Tomada de Preços 01/2019.

Na primeira etapa da dosimetria, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, de 2 anos de reclusão, para cada crime.

Não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou de diminuição.

Em seguida, a autoridade judiciária aplicou o aumento decorrente da continuidade delitiva e, somente então, reduziu a reprimenda por força da colaboração premiada. Observo, contudo, que a causa de diminuição deverá ser aplicada antes do aumento decorrente do crime continuado, pois este diz respeito ao concurso de infrações penais e aquela trata-se de minorante aplicada na terceira fase

da dosimetria. O cálculo é ora corrigido.

A pena foi reduzida em metade por força da cláusula fixada em seu acordo de colaboração premiada (vide seção “benefício”, item ii – fls. 71 dos autos 0000556-98.2021.8.26.0411). Obtém-se 1 ano de reclusão, para cada crime.

Reconhecida a continuidade delitiva, a autoridade judiciária exasperou a pena em 2/3, considerando a prática de mais de sete condutas. Todavia, pelo que se verificou com base no relatório do TCE, cinco foram os desvios perpetrados, sendo proporcional a exasperação da reprimenda em 1/3, nos termos da Súmula 659/STJ. Obtém-se, assim, a pena de **1 anos e 4 meses de reclusão**.

5.4.3. Do concurso de infrações penais.

Correta a aplicação do cúmulo material entre os crimes de responsabilidade. Obtém-se, assim, a pena final de **2 anos e 7 meses de reclusão**.

Diante da primariedade e da quantidade de pena imposta, correta a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alíneas “c”, do CP.

Presentes os requisitos dados pelo art. 44 do Código Penal, bem como considerando os termos do acordo de colaboração premiada, correta a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 2 salários-mínimos a ser revertido para entidade com destinação social. O valor da prestação pecuniária foi fixado em patamar adequado, mormente considerando o prejuízo ao erário apurado nos presentes autos.

Por fim, inaplicável a concessão do *sursis* uma vez que a apelante já foi agraciada com a substituição por penas restritivas de direitos.

5.5. Apelante JOSÉ PAULO

5.5.1. Crimes licitatórios

Na primeira etapa da dosimetria, a autoridade judiciária exasperou a pena-base em 1/6 por força dos motivos e circunstâncias do crime.

Correta a exasperação da basilar, visto que, conforme bem ponderado pela autoridade judiciária, o acusado era o principal beneficiário das fraudes. O aumento em 1/6 se mostrou extremamente benéfico considerando o papel desempenhado pelo apelante nas fraudes perpetradas. Todavia, ausente recurso ministerial, nada a ser reparado.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes. Foi corretamente reconhecida a atenuante etária (art. 65, I, do CP), vez que o apelante contava com 74 anos ao tempo da prolação da sentença¹⁰. A pena foi restabelecida para o mínimo legal.

Inaplicáveis causas de aumento ou de diminuição de pena.

Aplicadas as regras do cúmulo material, tratando-se de 4 crimes licitatórios (**Registro de Preços 09/2018 e Tomadas de Preço 03/2017, 01/2019 e 02/2020**), obtém-se 8 anos de detenção.

Observo, no mais, que a pena de multa foi indevidamente calculada nos termos do art. 49 do Código Penal. Isso porque o então art. 99 da Lei 8.666/1993 estabelecia critérios próprios de cálculo da multa que divergem substancialmente daqueles previstos pelo Código Penal, afastando, portanto, a aplicação da regra geral. Estabelecia o artigo 99 que o valor da multa será calculado em índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente, não podendo ser inferior a 2% (dois por cento), nem superior a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade de licitação (art. 99, caput e §1º, da Lei 8.666/1993).

Assim, considerando que o cálculo na forma da Lei 8.666/1993 seria prejudicial à defesa, destacando que não houve insurgência ministerial, mantenho o

¹⁰ O réu nasceu em 25 de dezembro de 1949 e, à época da sentença – 04 de dezembro de 2024 - contava com 74 anos.

cálculo do modo como efetuado. Obtém-se, dessa forma, a pena de **8 anos de detenção e o pagamento de 40 dias-multa.**

5.5.2. Crime de responsabilidade: Tomada de Preços 03/2017.

Na primeira etapa da dosimetria, a autoridade judiciária exasperou a pena-base em 1/6 por força dos motivos e circunstâncias do crime.

Correta a exasperação da basilar, visto que, conforme bem ponderado pela autoridade judiciária, o acusado foi o principal beneficiário dos desvios. Com o aumento em 1/6, obtém-se a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes. Foi corretamente reconhecida a atenuante etária (art. 65, I, do CP), vez que o apelante contava com 74 anos ao tempo da prolação da sentença. A pena foi restabelecida para o mínimo legal.

Não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição.

Reconhecida a continuidade delitiva, tratando-se de quatro condutas, correto o aumento da reprimenda em 1/4. Obtém-se, assim, a pena de **2 anos e 6 meses de reclusão.**

5.5.3. Crime de responsabilidade: Tomada de Preços 01/2019.

Na primeira etapa da dosimetria, a autoridade judiciária exasperou a pena-base em 1/6 por força dos motivos e circunstâncias do crime.

Correta a exasperação da basilar, visto que, conforme bem ponderado pela autoridade judiciária, o acusado foi o principal beneficiário dos desvios. Com o aumento em 1/6, obtém-se a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes. Foi corretamente reconhecida a atenuante etária (art. 65, I, do CP), vez que o

apelante contava com 74 anos ao tempo da prolação da sentença. A pena foi restabelecida para o mínimo legal.

Não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição.

Reconhecida a continuidade delitiva, a autoridade judiciária exasperou a pena em 2/3, considerando a prática de mais de sete condutas. Todavia, pelo que se verificou com base no relatório do TCE, cinco foram os desvios perpetrados, sendo proporcional a exasperação da reprimenda em 1/3, nos termos da Súmula 659/STJ. Obtém-se, assim, a pena de **2 anos e 8 meses de reclusão**.

5.5.4. Do concurso de infrações penais.

Correta a aplicação do cúmulo material entre os delitos licitatórios e os crimes de responsabilidade. Obtém-se, assim, a pena final de **8 anos de detenção, 5 anos e 2 meses de reclusão e o pagamento de 40 dias-multa**.

O regime prisional não comporta reparos. Fixou-se, corretamente, o regime semiaberto tanto para o delito apenado com detenção como para aquele apenado com reclusão, diante da primariedade e da quantidade de pena ao final imposta.

A quantidade de pena imposta é incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do *sursis* (art. 44 e 77 do Código Penal).

Valor do dia-multa no mínimo legal.

5.6. Apelante EMERSON BLAIA. Crime licitatório: Tomada de Preços 02/2020.

Na primeira etapa da dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Obteve-se, assim, a pena de 2 anos de detenção.

Não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou de diminuição de pena.

Observo, no mais, que a pena de multa foi indevidamente calculada nos termos do art. 49 do Código Penal. Isso porque o então art. 99 da Lei 8.666/1993 estabelecia critérios próprios de cálculo da multa que divergem substancialmente daqueles previstos pelo Código Penal, afastando, portanto, a aplicação da regra geral. Estabelecia o artigo 99 que o valor da multa será calculado em índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente, não podendo ser inferior a 2% (dois por cento), nem superior a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade de licitação (art. 99, caput e §1º, da Lei 8.666/1993).

Assim, considerando que o cálculo na forma da Lei 8.666/1993 seria prejudicial à defesa, destacando que não houve insurgência ministerial, mantenho o cálculo do modo como efetuado. Obtém-se, dessa forma, a pena de **2 anos de detenção e o pagamento de 10 dias-multa**.

O regime prisional não comporta reparos. Fixou-se, corretamente, o regime aberto considerando a quantidade de pena aplicada (art. 33, §2º, alínea “c”, do CP).

Presentes os requisitos dados pelo art. 44 do Código Penal, correta a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 2 salários-mínimos a ser revertido para entidade com destinação social. O valor da prestação pecuniária foi fixado em patamar adequado, mormente considerando o prejuízo ao erário apurado nos presentes autos.

Valor do dia-multa no mínimo legal.

5.7. Apelante MAURO. Crime de responsabilidade: Tomada de Preços 03/2017.

Inicialmente a defesa postula pela concessão do perdão judicial. O pleito não comporta acolhimento.

Analisando os termos do acordo de colaboração premiada, vislumbra-se que o Ministério Público e o colaborador celebraram, de comum acordo, que o benefício do perdão judicial somente seria concedido em prol de **MAURO** com relação aos delitos tipificados pelo art. 293 do Código Penal. Para os demais fatos delituosos, o benefício livremente pactuado foi a redução das penas no patamar de metade, além da substituição por penas restritivas de direito e redução da pena pecuniária (vide seção “benefício” – fls. 64 dos autos 0000553-46.2021.8.26.0411¹²). Inviável, portanto, a concessão de benefício não pactuado pelas partes.

Na primeira etapa da dosimetria, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, de 2 anos de reclusão, para cada crime.

Não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou de diminuição.

Em seguida, a autoridade judiciária aplicou o aumento decorrente da continuidade delitiva e, somente então, reduziu a reprimenda por força da

¹² (i) o **perdão judicial** referente às condutas respeitantes ao crime do artigo 293, do Código Penal e do título “COLABORAÇÃO PREMIADA E CONFISSÃO”, do presente acordo; (ii) a **redução das penas impostas em 1/2 (metade)**; (iii) ainda que incidente a redução prevista no item (ii), na hipótese de fixação de regime inicial de cumprimento diverso do aberto, a **pena privativa de liberdade será substituída por restritiva de direitos** pelo período de cumprimento, nos termos do art. 4º caput, da Lei 12.850/13, com as condições a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Criminais de Pacaembu, substituição que será mantida mesmo em unificação ulterior de penas; (iv) a fixação da **pena de multa**, na forma do artigo 58, do Código Penal, será em seu patamar mínimo, quanto ao número de dias e ao valor do dia-multa, competindo ao COLABORADOR o integral recolhimento, ainda que parcelado.

colaboração premiada. Observo, contudo, que a causa de diminuição deverá ser aplicada antes do aumento decorrente do crime continuado, pois este diz respeito ao concurso de infrações penais e aquela trata-se de minorante aplicada na terceira fase da dosimetria. O cálculo é ora corrigido.

A pena foi reduzida em metade por força da cláusula fixada em seu acordo de colaboração premiada (vide seção “benefício”, item ii – fls. 64 dos autos 0000553-46.2021.8.26.0411). Obtém-se 1 ano de reclusão, para cada crime.

Reconhecida a continuidade delitiva, tratando-se de quatro condutas, correto o aumento da reprimenda em 1/4. Obtém-se, assim, a pena de **1 ano e 3 meses de reclusão**.

O regime prisional não comporta reparos. Fixou-se, corretamente, o regime aberto considerando a quantidade de pena aplicada (art. 33, §2º, alínea “c”, do CP).

Presentes os requisitos dados pelo art. 44 do Código Penal, a autoridade judiciária substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo da condenação e pagamento de prestação pecuniária no aporte de 4 salários-mínimos a ser revertido a entidade com destinação social.

Nesse ponto, a defesa invoca nulidade processual, sustentando que a autoridade judiciária não fundamentou os motivos pelos quais deixou de substituir uma das restritivas de direito pela pena de multa, destacando que, conforme acordo de colaboração premiada, o apelante faz jus à fixação da multa em seu patamar mínimo.

O argumento não se sustenta. No caso em apreço, a autoridade judiciária fundamentou a substituição nos termos do “*artigo 44 do Código Penal e conforme acordo*” (fls. 5704). Examinando as cláusulas que fixam os benefícios ao colaborador, notadamente o item (iii), verifica-se que seguinte previsão: “*ainda que incidente a redução prevista no item (ii), **na hipótese de fixação de regime inicial de cumprimento diverso do aberto, a pena privativa de liberdade será substituída***”

por restritiva de direitos pelo período de cumprimento, nos termos do art. 4º caput, da Lei 12.850/13, com as condições a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Criminais de Pacaembu, substituição que será mantida mesmo em unificação ulterior de penas”.

Conforme se nota, a previsão contida na respectiva cláusula é de que a pena privativa será substituída por restritivas de direito. Não há previsão de substituição por penas de multa. No que se refere ao benefício previsto no item (iv) ***“a fixação da pena de multa, na forma do artigo 58, do Código Penal, será em seu patamar mínimo, quanto ao número de dias e ao valor do dia-multa, competindo ao COLABORADOR o integral recolhimento, ainda que parcelado”***), vislumbra-se que o benefício ali previsto não torna obrigatória a substituição na pena privativa de liberdade pela multa, mas sim que, caso seja aplicada, a multa deverá ser fixada em seu patamar mínimo.

Ou seja, analisando o conteúdo dos termos do acordo, não se chega à conclusão de que o colaborador faz jus à substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos e multa. A bem da verdade, o acordo é expresso ao determinar que a substituição se dará por duas restritivas de direito, tal como estabelecido pela autoridade judiciária.

No que se refere ao valor fixado – 4 salários-mínimos – observo que se trata de montante razoável, mormente considerando o prejuízo aos cofres públicos – pouco mais de 17 mil reais – motivo pelo qual não vislumbro qualquer ilegalidade na operação realizada.

Por fim, a defesa postula que a pena de prestação pecuniária seja considerada “quitada”, aduzindo, em suma, que o apelante firmou acordo de não persecução civil com o Ministério Público no bojo de ação de improbidade administrativa (autos de nº 1000752-51.2021.8.26.0411) o qual previa pagamentos a entidades de fins sociais, tendo efetuado os respectivos pagamentos. Invoca, assim, a aplicação do art. 45, §1º, do Código Penal que admite a dedução dos valores do montante fixado em ação reparatória.

O pleito não comporta acolhimento. Vislumbro que o pedido de “quitação” formulado pela defesa trata-se, em realidade, de pedido de extinção da punibilidade de uma das penas restritiva de direitos, matéria essa afeta ao Juízo da Execução Penal (art. 66, II e V, alínea “a”, da Lei de Execução Penal). Nesse contexto, o pedido ora formulado, o qual sequer foi formulado perante a autoridade judiciária de piso, deverá ser apresentado ao juízo competente que primeiro deverá se manifestar sobre a questão, sob pena de supressão de instância.

5.8. Apelante RODRIGO. Crime de responsabilidade: Tomada de Preços 01/2019.

Inicialmente a defesa postula pela concessão do perdão judicial. O pleito não comporta acolhimento.

Analisando os termos do acordo de colaboração premiada, vislumbra-se que o Ministério Público e o colaborador celebraram, de comum acordo, que o benefício do perdão judicial somente seria concedido em prol de **RODRIGO** com relação aos delitos tipificados pelo art. 293 do Código Penal. Para os demais fatos delituosos, o benefício livremente pactuado foi a redução das penas no patamar de metade, além da substituição por penas restritivas de direito e redução da pena pecuniária (vide seção “benefício” – fls. 62 dos autos

¹⁴ (i) o **perdão judicial** referente às condutas respeitantes ao crime do artigo 293, do Código Penal e do título “COLABORAÇÃO PREMIADA E CONFISSÃO”, do presente acordo; (ii) a **redução das penas impostas em 1/2 (metade)**; (iii) ainda que incidente a redução prevista no item (ii), na hipótese de fixação de regime inicial de cumprimento diverso do aberto, a **pena privativa de liberdade será substituída por restritiva de direitos** pelo período de cumprimento, nos termos do art. 4º caput, da Lei 12.850/13, com as condições a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Criminais de Pacaembu, substituição que será mantida mesmo em unificação ulterior de penas; (iv) a fixação da **pena de multa**, na forma do artigo 58, do Código Penal, será em seu patamar mínimo, quanto ao número de dias e ao valor do dia-multa, competindo ao COLABORADOR o integral recolhimento, ainda que parcelado.

0000554-31.2021.8.26.0411¹⁴). Inviável, portanto, a concessão de benefício não pactuado pelas partes.

Na primeira etapa da dosimetria, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, de 2 anos de reclusão, para cada crime.

Não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou de diminuição.

Em seguida, a autoridade judiciária aplicou o aumento decorrente da continuidade delitiva e, somente então, reduziu a reprimenda por força da colaboração premiada. Observo, contudo, que a causa de diminuição deverá ser aplicada antes do aumento decorrente do crime continuado, pois este diz respeito ao concurso de infrações penais e aquela trata-se de minorante aplicada na terceira fase da dosimetria. O cálculo é ora corrigido.

A pena foi reduzida em metade por força da cláusula fixada em seu acordo de colaboração premiada (vide seção “benefício”, item ii – fls. 62 dos autos 0000554-31.2021.8.26.0411). Obtém-se 1 ano de reclusão, para cada crime.

Reconhecida a continuidade delitiva, a autoridade judiciária exasperou a pena em 2/3, considerando a prática de mais de sete condutas. Todavia,

¹⁴ (i) o **perdão judicial** referente às condutas respeitantes ao crime do artigo 293, do Código Penal e do título “COLABORAÇÃO PREMIADA E CONFISSÃO”, do presente acordo; (ii) **a redução das penas impostas em 1/2 (metade)**; (iii) ainda que incidente a redução prevista no item (ii), na hipótese de fixação de regime inicial de cumprimento diverso do aberto, a **pena privativa de liberdade será substituída por restritiva de direitos** pelo período de cumprimento, nos termos do art. 4º caput, da Lei 12.850/13, com as condições a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Criminais de Pacaembu, substituição que será mantida mesmo em unificação ulterior de penas; (iv) a fixação da **pena de multa**, na forma do artigo 58, do Código Penal, será em seu patamar mínimo, quanto ao número de dias e ao valor do dia-multa, competindo ao COLABORADOR o integral recolhimento, ainda que parcelado.

pelo que se verificou com base no relatório do TCE, cinco foram os desvios perpetrados, sendo proporcional a exasperação da reprimenda em 1/3, nos termos da Súmula 659/STJ. Obtém-se, assim, a pena de **1 anos e 4 meses de reclusão**.

O regime prisional não comporta reparos. Fixou-se, corretamente, o regime aberto considerando a quantidade de pena aplicada (art. 33, §2º, alínea “c”, do CP).

Presentes os requisitos dados pelo art. 44 do Código Penal, a autoridade judiciária substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo da condenação e pagamento de prestação pecuniária no aporte de 4 salários-mínimos a ser revertido a entidade com destinação social.

Nesse ponto, a defesa invoca nulidade processual, sustentando que a autoridade judiciária não fundamentou os motivos pelos quais deixou de substituir uma das restritivas de direito pela pena de multa, destacando que, conforme acordo de colaboração premiada, o apelante faz jus à fixação da multa em seu patamar mínimo.

O argumento não se sustenta. No caso em apreço, a autoridade judiciária fundamentou a substituição nos termos do “*artigo 44 do Código Penal e conforme acordo*” (fls. 5702). Examinando as cláusulas que fixam os benefícios ao colaborador, notadamente o item (iii), verifica-se que seguinte previsão: “*ainda que incidente a redução prevista no item (ii), **na hipótese de fixação de regime inicial de cumprimento diverso do aberto, a pena privativa de liberdade será substituída por restritiva de direitos pelo período de cumprimento, nos termos do art. 4º caput, da Lei 12.850/13, com as condições a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Criminais de Pacaembu**, substituição que será mantida mesmo em unificação ulterior de penas*”.

Conforme se nota, a previsão contida na respectiva cláusula é de que a pena privativa será substituída por restritivas de direito. Não há previsão de substituição por penas de multa. No que se refere ao benefício previsto no item (iv)

(“a fixação da pena de multa, na forma do artigo 58, do Código Penal, será em seu patamar mínimo, quanto ao número de dias e ao valor do dia-multa, competindo ao COLABORADOR o integral recolhimento, ainda que parcelado”), vislumbra-se que o benefício ali previsto não torna obrigatória a substituição na pena privativa de liberdade pela multa, mas sim que, caso seja aplicada, a multa deverá ser fixada em seu patamar mínimo.

Ou seja, analisando o conteúdo dos termos do acordo, não se chega à conclusão de que o colaborador faz jus à substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos e multa. A bem da verdade, o acordo é expresso ao determinar que a substituição se dará por duas restritivas de direito, tal como estabelecido pela autoridade judiciária.

No que se refere ao valor fixado – 4 salários-mínimos – observo que se trata de montante razoável, mormente considerando o prejuízo aos cofres públicos – pouco mais de 25 mil reais – motivo pelo qual não vislumbro qualquer ilegalidade na operação realizada.

Por fim, a defesa postula que a pena de prestação pecuniária seja considerada “quitada”, aduzindo, em suma, que o apelante firmou acordo de não persecução civil com o Ministério Público no bojo de ação de improbidade administrativa (autos de nº 1000752-51.2021.8.26.0411) o qual previa pagamentos a entidades de fins sociais, tendo efetuado os respectivos pagamentos. Invoca, assim, a aplicação do art. 45, §1º, do Código Penal que admite a dedução dos valores do montante fixado em ação reparatória.

O pleito não comporta acolhimento. Vislumbro que o pedido de “quitação” formulado pela defesa trata-se, em realidade, de pedido de extinção da punibilidade de uma das penas restritiva de direitos, matéria essa afeta ao Juízo da Execução Penal (art. 66, II e V, alínea “a”, da Lei de Execução Penal). Nesse contexto, o pedido ora formulado, o qual sequer foi formulado perante a autoridade judiciária de piso, deverá ser apresentado ao juízo competente que primeiro deverá se manifestar sobre a questão, sob pena de supressão de instância.

6. Da extinção da punibilidade

Vislumbra-se a ocorrência de prescrição retroativa exclusivamente com relação aos corréus **LUCAS** e **JOSÉ PAULO**.

A denúncia foi recebida em **10 de março de 2021** (fls. 2345/2364). O aditamento, por outro lado, foi recebido em **18 de junho de 2021** (fls. 3241/3245). Finda a instrução, por sentença publicada em **29 de novembro de 2024** (fls. 5737), a ação foi julgada parcialmente procedente. O Ministério Público tomou ciência da sentença e não interpôs recurso de apelação, razão pela qual a sentença transitou em julgado para a acusação.

Conforme se observa, foi aplicada a regra do concurso material e da continuidade delitiva e, nos termos do art. 119 do Código Penal¹⁵, havendo concurso de infrações penais, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente.

No caso de **LUCAS**, para cada um dos dois crimes licitatórios pelos quais foi condenado houve a imposição da pena de 9 meses e 10 dias, hipótese na qual o prazo prescricional é de **3 anos** (art. 109, inciso VI, do Código Penal), o qual incidirá isoladamente a cada uma das infrações penais

Por outro lado, no caso de **JOSÉ PAULO**, para cada crime licitatório foi imposta pena privativa de liberdade em 2 anos, assim como para cada crime de desvio de verbas. O prazo prescricional é de 4 anos (art. 109, inciso V, do Código Penal). Observo, contudo, que **JOSÉ PAULO** era maior de 70 anos à época da sentença. Assim, o seu prazo é reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal¹⁶, obtendo-se o prazo de **2 anos**.

Entre a data do recebimento do último aditamento (**18 de junho de 2021**) e a publicação da sentença (**29 de novembro de 2024**), transcorreram mais de

¹⁵ Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

¹⁶ Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

3 anos e 5 meses. Assim, considerados aqueles marcos, resta evidenciado que os crimes se encontram prescritos apenas com relação aos corréus **LUCAS** e **JOSÉ PAULO**.

Por envolver matéria afeta à satisfação do poder-dever punitivo, a questão é de ordem pública e, portanto, a sua declaração impõe-se em qualquer fase da persecução.

7. Do voto

Ante o exposto, pelo meu voto, **afasto as preliminares invocadas e**, no mérito:

I) dou parcial provimento ao recurso interposto por MACIEL DO CARMO COLPAS para: a) absolvê-lo da imputação da prática do delito tipificado pelo art. 90, caput, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (Tomada de Preços 01/2020), com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal; b) afastar os maus antecedentes e reduzir o patamar de aumento na pena-base; c) no que se refere ao delito de desvio de verbas, reduzir o patamar de aumento pela continuidade delitiva para 1/3 (Tomada de Preços 01/2019); d) modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto com relação ao delito de desvio de verbas; e) readequar a reprimenda para 11 anos, 2 meses e 12 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, 6 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 56 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 90, caput, da Lei 8.666/1993, por quatro vezes, na forma do art. 69 do Código Penal; art. 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967, por quatro vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal; e art. 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967, por cinco vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal; todos na forma do art. 69 do Código Penal;

II) dou parcial provimento ao recurso interposto por JOÃO NABOR ZANETTI para: a) com relação aos delitos licitatórios, reconhecer

erro aritmético na aplicação do cúmulo material; b) no que se refere ao delito de desvio de verbas, reduzir o patamar de aumento pela continuidade delitiva para 1/3 (Tomada de Preços 01/2019); c) readequar a reprimenda para 4 anos e 1 mês de detenção, em regime inicial semiaberto, 3 anos e 5 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e o pagamento de 18 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 90, caput, da Lei 8.666/1993, por três vezes, na forma do art. 69 do Código Penal; art. 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967, por quatro vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal; e art. 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967, por cinco vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal; todos na forma do art. 69 do Código Penal;

III) dou parcial provimento ao recurso interposto por LUCAS JOÃO BRAGA para: a) absolvê-lo da imputação da prática do delito tipificado pelo art. 90, caput, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (Tomada de Preços 01/2020), com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal; c) readequar a reprimenda para 1 ano, 6 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto, e o pagamento de 6 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 90, caput, da Lei 8.666/1993, por duas vezes, na forma do art. 69 do Código Penal; d) declarar, ex officio, extinta a punibilidade do apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, com fulcro no art. 109, inciso VI, combinado com o art. 119, na forma do art. 110, §1º, combinado com o art. 107, inciso IV, todos do Código Penal.

IV) dou parcial provimento ao recurso interposto por GIANE GODOY para: a) no que se refere ao delito de desvio de verbas, reduzir o patamar de aumento pela continuidade delitiva para 1/3 (Tomada de Preços 01/2019); b) readequar a reprimenda para 2 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial aberto, como incurso no art. 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967, por quatro vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal; e art. 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967, por cinco vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal; todos na forma do art. 69 do Código Penal;

V) dou parcial provimento ao recurso interposto por JOSÉ PAULO DE ALMEIDA para: a) absolvê-lo da imputação da prática do delito tipificado pelo art. 90, caput, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (Tomada de Preços 01/2020), com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal; b) no que se refere ao delito de desvio de verbas, reduzir o patamar de aumento pela continuidade delitiva para 1/3 (Tomada de Preços 01/2019); c) readequar a reprimenda para 8 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 40 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 90, caput, da Lei 8.666/1993, por quatro vezes, na forma do art. 69 do Código Penal; art. 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967, por quatro vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal; e art. 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967, por cinco vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal; todos na forma do art. 69 do Código Penal; d) declarar, ex officio, extinta a punibilidade do apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, com fulcro no art. 109, inciso V, combinado com o art. 115, caput, e com o art. 119, na forma do art. 110, §1º, combinado com o art. 107, inciso IV, todos do Código Penal.

V) dou parcial provimento ao recurso interposto por RODRIGO PRANUVI VECCHIATI para: a) reduzir o patamar de aumento pela continuidade delitiva para 1/3 (Tomada de Preços 01/2019); b) readequar a reprimenda para 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, como incurso no art. 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967, por cinco vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal;

VI) nego provimento aos recursos interpostos por EMERSON PEREIRA BLAIA e MAURO ANTÔNIO GRÉGIO SOARES.

Mantenho, no mais, a r. sentença.

MARCOS ZILLI



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Relator